

제429회 국회
(정기회)

행정안전위원회회의록
(법안심사제2소위원회)
(임시회의록)

제 2 호

국 회 사 무 처

일 시 2025년11월18일(화)

장 소 행정안전위원회회의실

의사일정

1. 국립소방병원의 설립 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(임호선 의원 대표발의)(의안번호 2212136)
2. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2203169)
3. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(김태년 의원 대표발의)(의안번호 2204029)
4. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2205867)
5. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2213834)
6. 119구조·구급에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2211576)
7. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2209402)
8. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2210881)
9. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(이달희 의원 대표발의)(의안번호 2210886)
10. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2211557)
11. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(김병기 의원 대표발의)(의안번호 2208751)
12. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(임호선 의원 대표발의)(의안번호 2208982)
13. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(백선희 의원 대표발의)(의안번호 2209818)
14. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209979)
15. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안번호 2210875)
16. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(백혜련 의원 대표발의)(의안번호 2211541)
17. 선거관리위원회법 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2208831)
18. 공직선거법 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2208770)
19. 공직선거법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2210642)
20. 정당법 일부개정법률안(박지혜 의원 대표발의)(의안번호 2211548)
21. 정당법 일부개정법률안(손솔 의원 대표발의)(의안번호 2212131)
22. 정당법 일부개정법률안(채현일 의원 대표발의)(의안번호 2212580)
23. 정당법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212827)

24. 정당법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2212919)
25. 공직선거법 일부개정법률안(김원이 의원 대표발의)(의안번호 2203147)
26. 공직선거법 일부개정법률안(이광희 의원 대표발의)(의안번호 2209630)
27. 공직선거법 일부개정법률안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2210214)
28. 공직선거법 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2213583)
29. 경찰공무원법 일부개정법률안(권성동 의원 대표발의)(의안번호 2205657)
30. 경찰공무원법 일부개정법률안(주호영 의원 대표발의)(의안번호 2207145)
31. 경찰공무원법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2209516)
32. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2213912)
33. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2213946)
34. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2214032)
35. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(김종양 의원 대표발의)(의안번호 2205767)
36. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(용혜인 의원 대표발의)(의안번호 2205787)
37. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2210735)
38. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2211634)
39. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2211866)
40. 도로교통법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2212259)
41. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2211212)
42. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2213159)
43. 범죄예방 기반 조성에 관한 법률안(김교홍 의원 대표발의)(의안번호 2211856)
44. 치안산업의 진흥에 관한 법률안(신정훈 의원 대표발의)(의안번호 2206131)
45. 치안산업진흥법안(윤재옥 의원 대표발의)(의안번호 2206829)
46. 생명안전기본법안(박주민 의원·한창민 의원·용혜인 의원 대표발의)(의안번호 2208779)
47. 재해영향평가법안(김종양 의원 대표발의)(의안번호 2207108)
48. 국민투표법 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2203589)
49. 국민투표법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2205394)
50. 국민투표법 전부개정법률안(권칠승 의원 대표발의)(의안번호 2213273)
51. 국민투표법 전부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200415)
52. 국민투표법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2209719)
53. 국민투표법 일부개정법률안(권향엽 의원 대표발의)(의안번호 2210099)
54. 국민투표법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2211274)
55. 정당법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200027)
56. 정당법 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2200043)
57. 정당법 일부개정법률안(남인순 의원 대표발의)(의안번호 2200715)
58. 정당법 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)(의안번호 2200910)
59. 정당법 일부개정법률안(김윤덕 의원 대표발의)(의안번호 2201678)
60. 정당법 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2202251)

61. 정당법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2202588)
62. 정당법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2203178)
63. 정당법 일부개정법률안(이언주 의원 대표발의)(의안번호 2205354)
64. 정당법 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2209003)
65. 정당법 일부개정법률안(조은희 의원 대표발의)(의안번호 2209104)
66. 정당법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209275)
67. 정당법 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2209299)
68. 정치자금법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200029)
69. 정치자금법 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2200045)
70. 정치자금법 일부개정법률안(남인순 의원 대표발의)(의안번호 2200719)
71. 정치자금법 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)(의안번호 2200909)
72. 정치자금법 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2202249)
73. 정치자금법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2203179)
74. 정치자금법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2205932)
75. 정치자금법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209276)
76. 공직선거법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200028)
77. 공직선거법 일부개정법률안(남인순 의원 대표발의)(의안번호 2200712)
78. 공직선거법 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2202250)
79. 공직선거법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209277)
80. 10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법 일부개정법률안
(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2212185)
81. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)
(의안번호 2201987)
82. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)
(의안번호 2206422)
83. 경찰공무원법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202009)
84. 경찰공무원법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2206423)

상정된 안건

1. 국립소방병원의 설립 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(임호선 의원 대표발의)(의안번호 2212136) 6
2. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2203169) 6
3. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(김태년 의원 대표발의)(의안번호 2204029) 6
4. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2205867) 7
5. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2213834) 7

6. 119구조·구급에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2211576)	7
7. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2209402) …	7
8. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2210881)	7
9. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(이달희 의원 대표발의)(의안번호 2210886)	7
10. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2211557)	7
11. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(김병기 의원 대표발의)(의안번호 2208751)	7
12. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(임호선 의원 대표발의)(의안번호 2208982)	7
13. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(백선희 의원 대표발의)(의안번호 2209818)	7
14. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209979)	7
15. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안번호 2210875)	7
16. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(백혜련 의원 대표발의)(의안번호 2211541)	7
17. 선거관리위원회법 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2208831) …	7
18. 공직선거법 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2208770) …	7
19. 공직선거법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2210642) …	7
20. 정당법 일부개정법률안(박지혜 의원 대표발의)(의안번호 2211548) …	7
21. 정당법 일부개정법률안(손솔 의원 대표발의)(의안번호 2212131) …	7
22. 정당법 일부개정법률안(채현일 의원 대표발의)(의안번호 2212580) …	7
23. 정당법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212827) …	7
24. 정당법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2212919) …	7
25. 공직선거법 일부개정법률안(김원이 의원 대표발의)(의안번호 2203147) …	7
26. 공직선거법 일부개정법률안(이광희 의원 대표발의)(의안번호 2209630) …	7
27. 공직선거법 일부개정법률안(성일종 의원 대표발의)(의안번호 2210214) …	7
28. 공직선거법 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2213583) …	7
29. 경찰공무원법 일부개정법률안(권성동 의원 대표발의)(의안번호 2205657) …	7
30. 경찰공무원법 일부개정법률안(주호영 의원 대표발의)(의안번호 2207145) …	7
31. 경찰공무원법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2209516) …	7
32. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의) (의안번호 2213912) …	7

33. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2213946)	7
34. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2214032)	7
35. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(김종양 의원 대표발의)(의안번호 2205767)	7
36. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(용혜인 의원 대표발의)(의안번호 2205787)	7
37. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2210735)	7
38. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2211634)	7
39. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2211866)	7
40. 도로교통법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2212259)	8
41. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2211212)	8
42. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2213159)	8
43. 범죄예방 기반 조성에 관한 법률안(김교홍 의원 대표발의)(의안번호 2211856)	8
44. 치안산업의 진흥에 관한 법률안(신정훈 의원 대표발의)(의안번호 2206131)	8
45. 치안산업진흥법안(윤재옥 의원 대표발의)(의안번호 2206829)	8
46. 생명안전기본법안(박주민 의원·한창민 의원·용혜인 의원 대표발의)(의안번호 2208779)	8
47. 재해영향평가법안(김종양 의원 대표발의)(의안번호 2207108)	8
48. 국민투표법 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2203589)	8
49. 국민투표법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2205394)	8
50. 국민투표법 전부개정법률안(권칠승 의원 대표발의)(의안번호 2213273)	8
51. 국민투표법 전부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200415)	8
52. 국민투표법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2209719)	8
53. 국민투표법 일부개정법률안(권향엽 의원 대표발의)(의안번호 2210099)	8
54. 국민투표법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2211274)	8
55. 정당법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200027)	8
56. 정당법 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2200043)	8
57. 정당법 일부개정법률안(남인순 의원 대표발의)(의안번호 2200715)	8
58. 정당법 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)(의안번호 2200910)	8
59. 정당법 일부개정법률안(김윤덕 의원 대표발의)(의안번호 2201678)	8
60. 정당법 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2202251)	8
61. 정당법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2202588)	8
62. 정당법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2203178)	8
63. 정당법 일부개정법률안(이연주 의원 대표발의)(의안번호 2205354)	8
64. 정당법 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2209003)	8

65. 정당법 일부개정법률안(조은희 의원 대표발의)(의안번호 2209104)	8
66. 정당법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209275)	8
67. 정당법 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2209299)	8
68. 정치자금법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200029)	8
69. 정치자금법 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2200045)	8
70. 정치자금법 일부개정법률안(남인순 의원 대표발의)(의안번호 2200719)	8
71. 정치자금법 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)(의안번호 2200909)	8
72. 정치자금법 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2202249)	8
73. 정치자금법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2203179)	8
74. 정치자금법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2205932)	8
75. 정치자금법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209276)	8
76. 공직선거법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200028)	8
77. 공직선거법 일부개정법률안(남인순 의원 대표발의)(의안번호 2200712)	8
78. 공직선거법 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2202250)	8
79. 공직선거법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209277)	9
80. 10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법 일부개정법률안 (이해식 의원 대표발의)(의안번호 2212185)	9
81. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의) (의안번호 2201987)	9
82. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의) (의안번호 2206422)	9
83. 경찰공무원법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202009)	9
84. 경찰공무원법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2206423)	9

(10시59분 개의)

○소위원장 서범수 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 행정안전위원회 제2차 법안심사제2소위원회를 개최하겠습니다.

바쁘신 일정 중에도 회의에 참석해 주신 위원님 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.

오늘은 우리 소위원회 소관 법률안 총 84건을 상정하여 심사할 예정입니다.

심사는 소관에 관계없이 의사일정 순으로 하되 전문위원으로부터 개괄적인 설명을 듣고 정부 측 답변을 들은 다음 위원님들의 논의를 거쳐서 의결하는 방식으로 진행하겠습니다.

1. 국립소방병원의 설립 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(임호선 의원 대표발의)(의안번호 2212136)
2. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2203169)
3. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(김태년 의원 대표발의)(의안번호 2204029)

4. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2205867)
5. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2213834)
6. 119구조·구급에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2211576)
7. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2209402)
8. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2210881)
9. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(이달희 의원 대표발의)(의안번호 2210886)
10. 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(박희승 의원 대표발의)(의안번호 2211557)
11. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(김병기 의원 대표발의)(의안번호 2208751)
12. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(임호선 의원 대표발의)(의안번호 2208982)
13. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(백선희 의원 대표발의)(의안번호 2209818)
14. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209979)
15. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안번호 2210875)
16. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(백혜련 의원 대표발의)(의안번호 2211541)
17. 선거관리위원회법 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2208831)
18. 공직선거법 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2208770)
19. 공직선거법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2210642)
20. 정당법 일부개정법률안(박지혜 의원 대표발의)(의안번호 2211548)
21. 정당법 일부개정법률안(손솔 의원 대표발의)(의안번호 2212131)
22. 정당법 일부개정법률안(채현일 의원 대표발의)(의안번호 2212580)
23. 정당법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212827)
24. 정당법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2212919)
25. 공직선거법 일부개정법률안(김원이 의원 대표발의)(의안번호 2203147)
26. 공직선거법 일부개정법률안(이광희 의원 대표발의)(의안번호 2209630)
27. 공직선거법 일부개정법률안(성일중 의원 대표발의)(의안번호 2210214)
28. 공직선거법 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2213583)
29. 경찰공무원법 일부개정법률안(권성동 의원 대표발의)(의안번호 2205657)
30. 경찰공무원법 일부개정법률안(주호영 의원 대표발의)(의안번호 2207145)
31. 경찰공무원법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2209516)
32. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2213912)
33. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2213946)
34. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2214032)
35. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(김종양 의원 대표발의)(의안번호 2205767)
36. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(용혜인 의원 대표발의)(의안번호 2205787)
37. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2210735)
38. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2211634)
39. 집회 및 시위에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2211866)

40. 도로교통법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2212259)
41. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2211212)
42. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2213159)
43. 범죄예방 기반 조성에 관한 법률안(김교홍 의원 대표발의)(의안번호 2211856)
44. 치안산업의 진흥에 관한 법률안(신정훈 의원 대표발의)(의안번호 2206131)
45. 치안산업진흥법안(윤재옥 의원 대표발의)(의안번호 2206829)
46. 생명안전기본법안(박주민 의원·한창민 의원·용혜인 의원 대표발의)(의안번호 2208779)
47. 재해영향평가법안(김종양 의원 대표발의)(의안번호 2207108)
48. 국민투표법 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2203589)
49. 국민투표법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2205394)
50. 국민투표법 전부개정법률안(권칠승 의원 대표발의)(의안번호 2213273)
51. 국민투표법 전부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200415)
52. 국민투표법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2209719)
53. 국민투표법 일부개정법률안(권향엽 의원 대표발의)(의안번호 2210099)
54. 국민투표법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2211274)
55. 정당법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200027)
56. 정당법 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2200043)
57. 정당법 일부개정법률안(남인순 의원 대표발의)(의안번호 2200715)
58. 정당법 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)(의안번호 2200910)
59. 정당법 일부개정법률안(김윤덕 의원 대표발의)(의안번호 2201678)
60. 정당법 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2202251)
61. 정당법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2202588)
62. 정당법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2203178)
63. 정당법 일부개정법률안(이언주 의원 대표발의)(의안번호 2205354)
64. 정당법 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2209003)
65. 정당법 일부개정법률안(조은희 의원 대표발의)(의안번호 2209104)
66. 정당법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209275)
67. 정당법 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2209299)
68. 정치자금법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200029)
69. 정치자금법 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2200045)
70. 정치자금법 일부개정법률안(남인순 의원 대표발의)(의안번호 2200719)
71. 정치자금법 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)(의안번호 2200909)
72. 정치자금법 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2202249)
73. 정치자금법 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2203179)
74. 정치자금법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2205932)
75. 정치자금법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209276)
76. 공직선거법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2200028)
77. 공직선거법 일부개정법률안(남인순 의원 대표발의)(의안번호 2200712)
78. 공직선거법 일부개정법률안(임미애 의원 대표발의)(의안번호 2202250)

79. 공직선거법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2209277)
 80. 10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2212185)
 81. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2201987)
 82. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2206422)
 83. 경찰공무원법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202009)
 84. 경찰공무원법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2206423)

(11시00분)

○소위원장 서범수 의사일정 제1항 국립소방병원의 설립 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안부터 제84항 경찰공무원법 일부개정법률안까지 총 84건의 법률안을 일괄 상정합니다.

먼저 의사일정 제1항 국립소방병원의 설립 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

오늘 회의를 위해 김승룡 소방청차장께서 출석하셨습니다.

간단히 인사해 주시기 바랍니다.

○소방청차장 김승룡 존경하는 서범수 위원장님 그리고 위원님 여러분!

오늘 심사 예정인 소방청 안건은 국립소방병원의 지역사회 의료 공백 해소와 공공의료에 대한 법적근거를 마련하는 국립소방병원법 일부개정법률안을 비롯한 6개의 법률안입니다.

위원님들의 많은 관심과 지원을 부탁드립니다.

감사합니다.

○소위원장 서범수 감사합니다.

그러면 전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 나아정 국립소방병원의 설립 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안 소위자료 봐 주시기 바랍니다.

1페이지입니다.

임호선 의원안은 국립소방병원 설립·운영 목적에 공공의료 제공을 명시하는 내용과 국유재산 사용·수익 규정을 신설하는 내용입니다.

2페이지입니다.

현행법은 이 법의 목적을 ‘소방공무원의 건강관리에 이바지하기 위함’으로 규정하고 있는데 개정안은 이 법의 목적에 ‘국민에 대한 공공의료 제공에 기여함’을 추가하려는 것입니다.

이 법 제5조제1항, 밑에 사업내용을 보시면 국립소방병원의 사업내용으로 4호에 응급의료사업, 5호에 공공보건의료사업, 8호에 주민에 대한 보건교육사업 등이 명시되어 있기 때문에 개정안이 입법되는 경우 국립소방병원의 사업내용과 이 법의 제정 목적 간의 일관성과 통일성을 제고할 수 있을 것으로 보입니다.

다만 공공의료에 관한 기본법인 공공보건의료에 관한 법률에서 국가, 지방자치단체 및

보건의료기관이 지역·계층·분야에 관계없이 국민의 보편적인 의료 이용을 보장하고 건강을 보호·증진하는 모든 활동을 ‘공공보건의료’로 규정하고 있고, 현행법 제5조제1항제5호 역시 ‘공공보건의료’라는 용어를 사용하고 있기 때문에 용어의 일관성 확보 차원에서 ‘공공의료’ 용어를 ‘공공보건의료’로 조정하는 것이 적절하다는 의견을 드리겠습니다.

다음은 7페이지입니다.

국유재산 사용·수익 규정 신설과 관련된 내용입니다.

현행법은 소방병원에 대하여 국유재산의 무상 대부를 허용하는 규정을 하고 있는데 개정안은 국유재산의 무상 사용·수익을 허용할 수 있는 근거를 명확히 하려는 것입니다.

밑에 별표를 보시면 국유재산법은 국유재산을 행정재산과 일반재산으로 구분하고 행정재산을 사용·수익할 수 있도록 허용하는 것을 ‘사용허가’로, 다음 페이지입니다. 일반재산을 국가 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용·수익할 수 있도록 체결하는 계약을 ‘대부계약’으로 달리 정하고 있습니다.

다시 앞으로 오시면, 검토의견입니다.

현행법은 국립소방병원이 국유재산 중 일반재산만을 무상으로 대부받을 수 있고 행정재산에 대해서는 사용·수익할 수 없는 것처럼 대부만을 규정하고 있기 때문에 그렇게 해석될 여지가 있는 것으로 보입니다.

다만 법제처에서는 사용허가도 포함되는 것으로 해석을 하고는 있는데요. 개정안은 국유재산 중 행정재산의 무상 사용·수익도 허가할 수 있도록 명확히 규정하려는 내용입니다.

다음 페이지를 보시면 다만 개정안 제14조제1항을 입법하는 경우에 국유재산법의 규정에 따라 용어를 정리하고 현행법 제14조제2항도 이를 반영하여 문구를 ‘국유재산의 무상 대부와 사용허가에 관한 사항’으로 수정할 필요가 있다는 의견입니다.

조문대비표를 보시면 수정의견에 ‘대부하거나 사용·수익하게 할 수 있다’는 표현을 ‘대부하거나 사용허가할 수 있다’는 표현으로, 그리고 현행 2항을 ‘국유재산의 무상 대부와 사용허가에 관한 사항을 대통령령으로 정한다’는 표현으로 바꾸었습니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○소방청차장 김승룡 국립소방병원 설립·운영 목적과 관련해서 전문위원 검토 내용대로 ‘공공의료’를 ‘공공보건의료’로 조정하는 의견에 대해서 수정의견에 동의를 합니다.

그리고 두 번째, 국유재산 사용·수익 규정 신설과 관련해서 의미를 명확하게 하기 위해서 문구를 추가하는 부분인데요. 국유재산의 무상 대부와 사용허가 부분을 추가하는 전문위원의 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 서범수 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

(「전문위원 수정의견에 동의합니다」 하는 위원 있음)

다른 의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

○전문위원 나아정 한 가지만, 빠뜨린 부분이 있어서요.

개정안의 시행일에 대한 이야기입니다. 개정안은 공포한 날부터 시행하도록 하고 있는데 현재 시행 중인 제도를 법률에 반영하고자 하는 것으로 공포한 날부터 시행해도 문제

가 없을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 정부 측 다른 의견 없으시지요?

○소방청차장 김승룡 없습니다.

○소위원장 서범수 위원님들도 의견이 없으실 걸로 보입니다.

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 논의를 종료하고 의결하겠습니다.

의사일정 제1항 국립소방병원의 설립 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안은 우리 위원회에서 수정한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음, 의사일정 제2항부터 제4항까지 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안과 의사일정 제5항 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안에 대해 전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 나아정 소위자료 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안, 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안 소위자료를 봐 주시기 바랍니다.

2페이지 먼저 봐 주시기 바랍니다.

첫 번째, 화재안전취약자 지원 강화에 대한 내용입니다.

소방시설법과 화재예방법 모두 서범수 의원안이 제안되었는데요.

사회취약계층에게 주택용소방시설의 설치 비용을 지원할 수 있는 근거를 마련하는 내용이고 화재예방법에는 화재안전취약자에 대한 지원 주체를 국가 또는 지방자치단체로 변경하여 화재안전취약자 지원 근거를 강화하려는 내용입니다.

3페이지 두 번째 내용입니다.

기존 숙박시설 등에 스프링클러를 설치하는 내용입니다.

고동진 의원안은 화재에 취약하거나 다중이 이용하는 대통령령에 의한 숙박시설 등 특정소방대상물에 스프링클러를 설치하고 국가와 지방자치단체가 설치 비용의 전부 또는 일부를 지원하는 내용이고 김태년 의원안은 숙박시설 등 다중이 이용하여 화재 발생 시 그 피해가 큰 건축물로서 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 스프링클러 또는 간이 스프링클러를 설치하고 국가 및 지방자치단체가 그 설치 비용을 지원하는 내용입니다.

서범수 의원안은 숙박시설 등 화재 발생 시 피해가 큰 특정소방대상물에 스프링클러 등을 설치하고 스프링클러설비 및 간이스프링클러설비 설치에 소급하여 강화된 설치 기준을 적용하도록 신설하는 내용입니다.

4페이지입니다.

첫 번째, 화재안전취약자 지원 강화에 대한 내용입니다.

소방시설법 개정안은 국가에게 취약계층의 주택용소방시설 설치에 소요되는 비용을 지원할 수 있도록 하고 지방자치단체에게 주택에 스프링클러를 설치하는 사람에게 재난관리기금으로 비용의 일부를 지원할 수 있도록 하려는 것인데요.

화재예방법 개정안은 화재안전취약자 지원 주체를 국가 또는 지방자치단체로 변경하고

지원 방법을 행정적·재정적 지원으로 구체화하려는 것입니다.

소방시설법 개정안은 취약계층을 화재로부터 보호하려는 취지로 취지는 긍정적이라고 생각이 됩니다.

국가의 취약계층 주택용소방시설 설치 비용 지원과 관련해서 취약계층의 범위에 관해서는 정책적으로 결정할 사항인데 개정안에 따른 취약계층은 현행 화재예방법 및 시행령에서 규정하고 있는 화재안전취약계층과 그 범위가 유사하고 화재안전취약층에 대한 지원 근거는 현행 화재예방법에 이미 규정하고 있다는 점을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

다음으로 주택용 스프링클러 설치 시 재난관리기금을 재원으로 비용의 일부를 지원하는 내용입니다.

재난관리기금은 재난 및 안전관리 기본법에 따라 응급복구 및 긴급조치 등 재난관리에 드는 비용을 충당하는 데 사용하도록 규정되어 있기 때문에 행정안전부 등 관계부처와의 사전 협의를 통한 재난관리기금 용도 확대 방안 마련이 필요하다고 보았습니다.

화재예방법 개정안 같은 경우에는 화재취약계층에 대한 지원 주체에 국가를 추가하는 것은 국가도 화재취약계층을 지원하고 있는 정책 현황을 반영한 것이고 지원 주체 중 기존의 소방관서장을 지방자치단체로 변경하는 것은 지방행정과 관련한 권리와 의무의 주체는 지방자치단체라는 점에서 타당하고 지원 범위를 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있도록 하는 것은 국가와 지방자치단체의 역할을 보다 명확하고 구체적으로 적시하였다는 점에서 별다른 문제가 없다고 보았습니다.

소방청을 제외한 다른 관계부처 의견입니다.

행정안전부에서는 소방시설법 개정안에 대해서는 재난관리기금 사용과 관련하여 신중 검토 의견을 제시하였습니다.

다음은 기존 숙박시설 등에 스프링클러 설치 근거를 마련하는 내용입니다.

11페이지입니다.

현행법은 특정소방대상물에 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치·관리하도록 하고 시행령에서 각각 특정소방대상물의 종류와 소방시설의 종류를 정하고 있습니다.

개정안은 숙박시설 등에 스프링클러설비 등을 설치하도록 하는 근거를 직접 마련하고 설치 비용의 전부 또는 일부를 국가와 지방자치단체가 지원하도록 하며 이미 건축이 완료된 특정소방대상물도 소급해서 스프링클러설비 등을 설치하도록 하려는 것입니다.

또한 스프링클러설비 설치 시 재난관리기금으로 지원할 수 있도록 하는 내용이 포함되어 있습니다.

스프링클러설비 및 간이스프링클러설비는 기존 강화 시 기존 특정소방대상물에 소급하여 강화된 기준을 적용하도록 하는 내용이고요.

그리고 서범수 의원안은 스프링클러설비 및 간이스프링클러설비 기준이 강화되는 경우에 기존의 특정소방대상물에 대해서도 소급해서 강화된 기준을 적용할 수 있는 근거를 신설하는 내용입니다.

검토의견을 말씀드리겠습니다.

숙박시설에 스프링클러 등을 설치하는 내용은 공공의 안전을 제고하고자 하는 측면에서 취지는 긍정적이라고 보았습니다.

모든 숙박시설 등 화재 발생 시 피해가 큰 특정소방대상물에 스프링클러 또는 간이스프링클러를 설치하는 내용과 관련해서는 설치 시 발생하는 기술적 문제, 시행에 필요한 비용, 해당 시설 관계자의 자부담 비용 발생, 영업손실 등에 관한 관계자의 수용 가능성 등에 대한 검토가 필요하다고 보았고 소방청은 그 스프링클러설비 설치하는 데 약 2조 5000억 원이 소요될 것으로 추정한다고 밝히고 있습니다.

또한 현행법은 관계인이 자부담으로 스프링클러를 설치하도록 하고 있기 때문에 개정안과 같이 스프링클러설비 등 설치 시 국가와 지방자치단체가 비용을 일부 부담하도록 개정하는 경우 형평성 논란이 있을 수 있고 재난관리기금을 재원으로 사용하는 것은 행정안전부 등 관계부처와의 사전 협의를 통한 재난관리기금 용도 확대 방안 마련이 필요할 것으로 보입니다.

스프링클러·간이스프링클러 기준 강화 시 소급하는 특례 규정에 대해서는 현재 스프링클러설비 및 간이스프링클러설비를 설치하도록 하고 있는 모든 특정대상물에 동 개정안이 적용되기 때문에 적용 대상이 지나치게 광범위한 것은 아닌지에 대한 어떤 기술적·경제적 문제를 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

이 부분과 관련해서는 7월 9일 소위에서 논의된 바가 있는데요. 박수민 위원은 현재 안전기준에 맞지 않는 기존 건물의 화재 예방 및 화재 조기 진화를 위한 실현 가능한 관리방안 마련이 필요하다는 의견을 주셨고요.

김성희 위원은 스프링클러 외 다른 소방기기 설치 등 대안 모색이 필요하다.

양부남 위원은 영업 손실 등을 감수하고도 장차 발생할 수 있는 위험을 대비하기 위해 국가의 지원을 받겠다는 사람도 있을 수 있다는 점을 고려해서 정책을 마련할 필요가 있다.

서범수 소위원장님은 비용 문제, 소유주와 운영자 간의 입장 차이 등으로 스프링클러를 기존 숙박시설에 설치하는 데 어려움이 있다면 소방청은 다른 방안을 검토해서 종합 대책을 보고할 것이라는 의견을 주셨습니다.

이와 관련해서 기획재정부는 소방시설 설치의 수혜자 부담 원칙에 따라 부담하는 것이 타당하고 또 자부담으로 스프링클러를 설치한 관계인과의 형평성을 고려해야 한다는 측면에서 신중검토 의견을 제시하였고, 행정안전부도 신중검토 의견을 제시하였습니다.

또 소위 논의 과정에서 대책을 마련하라는 것과 관련해서 19페이지를 보시면 소방청에서 개선대책을 마련한 내용이 들어가 있습니다. 그래서 숙박시설 안전관리 강화 추진과 관련해서 스프링클러 자율 설치를 유도하는 여러 가지 정책적 대안을 제시하고 있고 완강기 설치 기준을 강화하는 내용, 전기시설 화재 안전성을 강화하는 내용, 객실 화재 안전성 강화하는 내용과 소방안전관리보조자 역할을 명확히 하고 화재안전점검을 추진하는 내용 등이 들어가 있습니다. 이 부분을 참고해 주시면 될 것 같습니다.

다음으로는 34페이지, 부칙에 대한 내용입니다.

공포한 날부터 시행하거나 6개월 경과한 날부터 시행하도록 규정하고 있는데 현재 시행 중인 제도를 법률에 반영하고자 하는 경우에는 공포한 날부터 시행하는 데 문제가 없을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 수고하셨습니다.

정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○소방청차장 김승룡 소방시설법 개정안의 경우에는 취약계층의 범위가 화재예방법에 이미 규정되어 있기 때문에 중복되는 문제가 있습니다. 그래서 신중검토 의견입니다.

그리고 화재예방법 개정안에 대한 의견은 화재안전취약자에 대한 국가지원 근거를 명확히 하는 부분이고 화재안전취약자 지원 체계를 마련하는 부분이기 때문에 화재예방법 개정안에 대한 것은 수용 의견입니다.

그리고 부칙에 대한 것도 문제없고 수용 의견입니다.

○소위원장 서범수 이게 지금 복잡하게 얹혀 있는데요. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 하나하고 그다음에 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률, 2개가 지금 병합심사 하는 거잖아요.

○소방청차장 김승룡 그렇습니다.

○소위원장 서범수 그중에 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안에는 스프링클러를 소급해서 설치하는 부분이 하나 있을 것이고 두 번째, 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안은 지원 주체를 소방관서장에서 국가 및 지방자치단체로 바꾸는 것이고, 그것이지요?

○소방청차장 김승룡 예, 그렇습니다. 그 개정안에 대해 수용 의견이고요.

그리고 기존 숙박시설 등에 대한 스프링클러 설치 근거를 마련하는 소방설치법에 대해 소급 적용하는 부분은 소방청의 의견은 신중검토 의견입니다. 기재부하고 행안부 의견도 신중검토 의견인데요. 여러 가지, 건축 구조상의 문제라든지 기술상의 문제, 비용 문제, 여러 가지 수반되는 부대적인 문제들이 많이 발생하기 때문에 이 안에 대한 소방청의 의견은 신중검토 의견입니다.

○소위원장 서범수 위원님들.

○김성희 위원 그러니까 신중검토라는 것은 풀어서 말하면 돈이 많이 들어서 하기 어렵겠다 이런 말씀이신 거지요?

○소방청차장 김승룡 예, 현실적으로 어렵다는 말씀입니다.

○김성희 위원 하나만 더 여쭙보겠습니다.

그래서 지금 숙박시설 화재안전관리 강화를 추진하겠다고 대안을 가져오셨는데 대안이 너무 약한 것 아닌가요?

그러니까 지금 말씀하신 취지대로 모든 숙박시설에 이것을 다 집어넣는 데 추산 비용이 2조 2500억 정도인 걸로 제가 보고를 받았는데 그것까지는 돈이 많이 들어서 힘들겠다라고 하면, 그게 10이라고 하면 지금 소방청에서 갖고 온 강화 추진 계획은 1, 2 정도의 강도인 것 같습니다. 예를 들어서 한 4, 5, 6 정도 나오면 논의해 볼 여지가 있겠지만.....

그래서 스프링클러 없이도 어떻게 하겠다라는 대책에 대해서 좀 더 고민을 해 보셔야 되는 게 아닌지라는 의견을 일단 먼저 드리겠습니다.

○소방청차장 김승룡 저희가 숙박시설에 대한 화재안전 관리체계를 어떻게 강화할 것인가에 대한 부분을 계속 고민을 했는데요. 보고서 20쪽에 자율 설치 유도 부분, 세금 감면이라든지 보험료 할인 그리고 숙박업소의 스프링클러 설치 여부를 공개하는 부분 그리고 수용인원에 따른 완강기 설치 기준 강화, 전기시설에 대한.....

○소위원장 서범수 죄송하지만 이것을 조금 더 구체적으로 한번 말씀을 해 주세요, 위원님들이 알아듣게. 과연 이것 가지고 스프링클러 설치를 대체할 만한 그런 방안인지를 한번 알아보고 싶으신 거거든요. 그 부분에 대해서는 좀 더 구체적으로 말씀을 해 주셔야……

○소방청차장 김승룡 스프링클러는 기계적 설비기 때문에 기존 건축물에 스프링클러를 설치하기는 현실적으로 어렵기 때문에 취약……

○소위원장 서범수 그러니까 거기에 대한 대안을 만든 거잖아요. 그것을 구체적으로 말씀을 해 주시면 이것 가지고 어느 정도 대체가 되겠다, 안 되겠다를 저희들이 판단을 하겠다는 거지요.

○소방청차장 김승룡 우선 자율 설치를 유도하기 위해서 관계자한테 자진 설치를 위한 지방세 감면 제도를 추진하겠다는 겁니다.

그리고 보험료 부분도 스프링클러 설치 시에는 금융위에서 보험료를 15%에서 60% 정도 할인하겠다는 보험료 제도가 있습니다.

그리고 인터넷 예약제가, 숙박업소에서 스프링클러 설치 여부를 확인할 수 있도록 숙박 예약 어플에 스프링클러 설치 여부를 공개하겠다는 제도입니다.

그리고 완강기 부분도 화재 시 객실 내의 모든 투숙객이 완강기를 사용할 수 있도록 수용인원만큼 간이 완강기를 추가로 설치할 수 있도록 근거를 마련하는데 피난기구 화재 안전 성능기준을 개정해서 25년 12월 반영 예정으로 있습니다.

그리고 전기시설에 대한 부분도 아크차단기 설치를 의무화해서 물류창고 등 의무설치 추진을 위해서 한국전기설비규정을 개정 중에 있는데 국무조정실의 규제 심사 중에 있습니다. 이 부분도 숙박업소에도 적용하고자 합니다. 그리고 소방청에서는 소방시설 성능 위주 설계 가이드라인을 통해서 아크차단기 설치를 권고하고 있습니다.

그 이외에 객실 화재 안전성 강화를 위해서 방화문에 안내문을 부착한다든지 방연테이프를 비치하는 문제 그리고 소방안전관리자의 보조 역할을 명확히 하는 부분 등 실제 기계 설비를 추진하는 것 이외에 이런 부분들을 통해서 숙박시설에 대한 화재안전관리를 강화해 나가도록 하겠습니다.

○소위원장 서범수 그다음에요.

○위성곤 위원 충분히 들은 것 같고요.

○소위원장 서범수 다른 의견 말씀……

○박덕흠 위원 대행님, 스프링클러를 설치하려면, 지금 현재 기존 건물에 숙박업을 하고 있잖아요. 하고 있으면 그게 사실 쉬운 일이 아닐 것 같은데 예산이 좀 들어간다 하더라도 가능한 일입니까?

○소방청차장 김승룡 건물 구조 부분하고요, 기계……

○박덕흠 위원 왜냐하면 구조상 물탱크도 설치해야 되잖아요, 그렇지요?

○소방청차장 김승룡 그렇습니다.

○박덕흠 위원 기준에 따라서 다르겠지만 물탱크 용량도 상당한 것 같은데 그것을 기존 건물에 다시 지하에다가 물탱크를 만든다든가 옥상에다 만든다든가 또 옥상에 설치를 못 하는 데도 있을 테고 스프링클러 배관 관계 있지요, 또 전기 첨부돼서 같이 하지요. 그렇지요?

○소방청차장 김승룡 그렇습니다.

○박덕흠 위원 내가 볼 때는 그게 예산이 뒷받침되어도 쉬운 일은 아닐 것 같다는 생각이 드는데 어떠세요?

○소방청차장 김승룡 이 부분에 대해서 저희 신중검토 의견을 냈고요. 실제 건물 유형이라든지 시설에 따라서 스프링클러 설치할 수 있는 데가 있고 구조적으로 스프링클러를 설치할 수 없는 데가 있고 그렇습니다.

○박덕흠 위원 그러니까 그게 또 숙박시설에 따라서 주차장 면적도 보유해야 되잖아요, 그렇지요? 그러려면 제가 볼 때는 물탱크, 특히 그런 부분이 상당히 어렵다 이렇게 보는데 그런 부분을 피해서 다른 방법을 강구해야 될 것 같습니다.

○소방청차장 김승룡 예, 알겠습니다.

○소위원장 서범수 위성곤 위원님.

○위성곤 위원 그러니까 이 법률은 숙박시설 등 관련되어진 시설에 대한 모든 건축물에 적용을 시키겠다는 거지요, 그렇지요?

○소방청차장 김승룡 미설치된 숙박업소에 대해서 적용하는 법입니다.

○위성곤 위원 그러면 지금 현행법은 신규로 숙박시설을 하고 있는 곳들은 다 스프링클러를 설치하도록 되어 있습니까?

○소방청차장 김승룡 그렇습니다.

○위성곤 위원 실제 숙박시설의 안전은 매우 중요하지만 사실 이것을 강제하기는 매우 어려운 것이 아닌가라는 생각입니다, 제 생각에는. 그리고 예산도 예산이고 실질적으로 이것을 설치하는 과정 안에서 숙박업소의 손실이라든가 여러 가지들이 있을 텐데 그 모두를 하더라도 관리를 잘하는 방안으로 처리하는 게 낫지 않겠는가라는 게 제 의견입니다.

○소위원장 서범수 그래서 사실은 지난 소위 때 이런 제안을 한 겁니다, 여러 가지, 비용 문제가 있을 수 있고 현실적으로 그것을 설치하기 어려운 구조일 수도 있고 해서. 그러면 스프링클러를 설치하는 대신에 거기에 대체할 만한 소방안전대책을 만들어 와서 보고를 해라라고 하니 뒤의 것이 나온 겁니다, 19페이지 숙박시설.

그런데 김성희 위원님 같은 경우에 과연 이것 갖고 되겠느냐, 조금 더 강화된 대책이 필요한 게 아니냐 그런 말씀이시고 저도 사실은 이 부분에 대해서 한 번 더 고민을 해주셔야 되는 게 아니냐.....

사실은 이것 가지고 대체가 된다고 보십니까, 대행님?

○소방청차장 김승룡 우선 현실적인 측면에서 숙박시설에 대한 안전관리 체계를 이 정도 부분만 장치가 마련되면 어느 정도는 화재안전관리 체계는 마련될 수 있다고 보고 있습니다, 기존 숙박시설에 대해서요.

○소위원장 서범수 위원님들 다른.....

○위성곤 위원 보험료 할인은 강력한 유인책이 될 겁니다, 업소가 나서는 데 있어서는.

○소위원장 서범수 다시 한번 제가 말씀을 드리면 이 부분에 대해서 조금 더 고민을 해 주세요. 종합대책을 이것으로 땡, 이것으로 끝 하시지 말고 한 번 더, 이걸 포함해서 조금 더 우리가 할 만한 대책이 있는지를 포함해서 보고를 한번 해 주십시오. 그리고 기존의 이 부분들도 전부 내년부터 시행 예정이고 지금 아직 시행을 안 하고 있는 사항들

이거든요.

○소방청차장 김승룡 그렇습니다.

○소위원장 서범수 그래서 이걸 빨리, 조속히 추진할 수 있는 추진체를 만들어서 추진이 되도록 해 줘야 됩니다. 이 계획만으로 되는 게 아니고 내년 1월이라도 모든 걸 해결해서 빨리 추진이 되도록 소방청에서 해 주셔야 된다. 보험료 할인율이라든지 세금감면이라든지 이런 걸 예정을 하고 있다고는 하나 이것 관심 없으면 또 몇 달 딜레이되고 또 1년 딜레이되고 그런 경우가 있으니까 소방청에서 해 주십시오.

○소방청차장 김승룡 예, 숙박시설에 대한 화재안전대책을 종합적으로 검토를 해서 내실 있게 좀 더 보완해 갈 수 있도록 그렇게 하겠습니다.

○김성희 위원 제 이야기는 스프링클러 자율 설치 의도는 뭐 그렇다 치는데 문제는 설치가 안 되고 돈도 없고 이래저래 해서 못 하는 사람들에게 어떤 대책이 있어야 되는 데, 그러니까 1번은 제외지요. 1번은 제외하고 2번부터 보면 어떻게 잘 도망갈까 하고 그다음에 거기 있는 사람들에게 대한 교육을 강화하겠다는 것 말고 실질적으로 소화, 그러니까 불을 끄는 것에 대한 대책이 부족하지 않나 싶은 생각이 들어서요. 그런 부분에 대한 보장이 필요하지 않나라고 말씀드리겠습니다.

○소방청차장 김승룡 예, 잘 알겠습니다.

○소위원장 서범수 뒤에 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률, 현행 지원 주체를 관서장에서 국가 또는 지방자치단체장으로 하는 것에 대해서는 별 이의가 없으신 거지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안에 대해서는 제 것을 비롯해서 이 부분에 대해서 여러 가지 현실적으로 어려운 부분이 있으니 더 이상 고집은 안 하겠습니다.

고집은 안 하되, 단지 아까 말씀드린 화재 안전관리 강화 추진 대책을 좀 더 보강을 시켜서 올해 내에 저희들한테 보고를 좀 해 주시고 이 추진 상황을 그때그때 분기별로 저희들한테 보고를 해 주십시오……

○소방청차장 김승룡 예, 그렇게 하도록 하겠습니다.

○소위원장 서범수 그런 전제하에서 그렇게 하도록 하겠습니다.

지금 그런 부분들이 과정상의 문제인데, 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률안 일부개정법률안이 3개가 나와 있습니다. 고동진 의원안, 김태년 의원안, 서범수 의원안이 있고.

그다음에 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률은 제가 발의했는데 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안은 조금 전에도 말씀드렸지만 소방관서장 지원 주체를 국가 및 지방자치단체로 하는 부분에 대해서는 별 이의가 없으니까 이걸 통과를 시키면 되고.

이 3개의 소방시설, 스프링클러 설치하는 부분에 대해서는 폐기를 해야 될는지, 아니면 계속 보류를 할까요? 갖고 있을까요?

○위성곤 위원 그냥 계류해도……

○옹혜인 위원 보류하시지요.

○소위원장 서범수 예, 그렇게 진행하도록 하겠습니다.

그래서 소방청의 경우에는 이 대책 자체가 별로 실효성이 없다든지, 아니면 좀 더 강

화된 부분을 안 갖다주고 추진하는 부분들이 조금 미비하면 언제든지 이 법안이 살아 있다라고 생각하시면 되는 겁니다.

○소방청차장 김승룡 예, 잘 알겠습니다.

○소위원장 서범수 그러면 논의를 종료하고 의결하겠습니다.

의사일정 제5항 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 일부개정안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

그리고 의사일정 제2항부터 제4항까지는 보다 심도 있는 논의를 위하여 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

다음은 의사일정 제6항 119구조·구급에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

이 법률안의 관련 부처인 보건복지부의 정통령 공공보건정책관이 배석해 있으니 위원님들께서는 참고해 주시기 바랍니다.

그러면 전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 나아정 119구조·구급에 관한 법률 일부개정법률안 소위 자료를 봐 주시기 바랍니다.

1페이지입니다.

양부남 의원안은 ‘이송’의 정의 규정을 신설하고 119구급대 또는 구급상황센터가 응급환자의 이송 병원을 우선 선정할 수 있는 근거를 마련하려는 내용입니다.

2페이지입니다.

개정안은 ‘이송’을 119구급대가 응급환자에 대한 평가·처치, 이송 병원 선정, 환자 인계 등 일련의 과정을 통해 119구급차로 환자를 의료기관까지 이동시키는 것으로 규정하고 정의 규정에 포함하려는 것입니다.

개정안은 119구급대가 응급환자를 의료기관에 이송하는 경우 의료기관에 인계하는 행위까지 포함한다는 것을 명확히 하기 위하여 ‘이송’의 정의 규정을 신설하려는 것인데, 현행 119법은 ‘이송’이라는 용어를 문맥과 상황에 따라 다양한 주체가 응급환자·감염병환자 등을 다양한 장소로 이동시키는 행위를 표현할 때 사용하고 있다는 점을 감안해서 검토할 필요가 있다고 보았습니다.

다음, 4페이지입니다.

119구급대 등의 응급환자 이송병원 선정 권한 명시 및 의료기관의 응급환자 수용·응급처치 후 전원에 대한 내용입니다.

현행 응급의료에 관한 법률 제48조의2는 응급환자 등을 이송하는 자는 이송하고자 하는 응급의료기관의 수용 능력을 확인하도록 규정하고 있습니다.

이는 119구급대·구급상황센터의 요청을 응급의료기관이 수용해야만 응급환자를 해당 응급의료기관에 이송할 수 있는 현행 관행이 응급환자를 의료기관으로 이송하는 데 장시간이 소요되는 문제를 발생시킨다는 점에서 응급환자를 이송하는 의료기관 선정 주체를 119구급대·구급상황센터로 일원화하여 119구급대로 이송되는 응급환자들과 내원 시 응급환자 수용 능력을 확인할 필요가 없는 자가내원 환자들 간 발생하는 진료 및 치료 등의 역차별을 개선하고 응급환자가 신속하고 적절한 치료를 받을 수 있도록 하려는 취지로

타당하다고 보았습니다.

119구급대·구급상황센터의 응급환자 이송 병원 선정 권한을 명시할지 여부는 신속하고 적절한 치료에 효과적인지 그리고 119구급대나 구급상황센터, 병원이 제도 시행을 효과적으로 수행할 수 있는지, 119법과 응급의료법 간의 체계 정합성 등을 고려하여 판단해야 될 것으로 보았는데요.

8페이지를 봐 주시기 바랍니다.

소방청과 보건복지부의 의견이 좀 갈리는 부분이 있어서 정리를 했습니다. 신속성·적절성과 관련해서 소방청 같은 경우에는 현장 체류 시간을 줄이고 병원 도착 시간을 단축하여 응급환자의 인명 소생과 신경학적 회복에 기여할 수 있다는 의견을 제시하였고, 보건복지부는 빠른 이송보다 응급환자의 증상과 필요한 최종 치료를 고려한 적정 이송이 더 중요하다는 의견을 제시하였습니다.

응급환자 이송체계의 실효성 및 연계성과 관련해서 보건복지부는 응급실 대기 에 따른 병원 단계의 과부하로 의료진의 이탈이 우려된다는 의견을 제시하였습니다.

법체계 정합성 및 정책·제도 연계성과 관련해서 소방청은 응급환자 이송 주체는 119구급대이므로 응급환자 이송에 관하여는 이 법에서 규정할 필요가 있다는 내용, 현장 중심의 의사결정권 확립 등 구급 업무 역량을 강화하여 국민의 생명 및 신체를 보호하고 삶의 질 향상을 목적으로 하는 119법 제정 목적과도 부합한다는 의견을 제시하였습니다.

보건복지부는 응급환자 이송 문제는 환자의 최종적인 예후, 응급의료자원의 효율적 사용 등 응급의료체계 전반의 관점에서 검토되어야 하기 때문에 응급의료법에서 검토할 필요가 있다는 의견을 제시하였습니다.

응급환자 간 형평성과 관련하여 소방청은 119구급차를 이용하는 응급환자 등과 구급차를 이용하지 않는 자가내원 환자들 간 발생하는 진료 및 치료 등의 역차별을 개선할 필요가 있다는 의견을 제시하였습니다.

다시 4페이지로 돌아오시면, 참고로 응급의료를 거부할 수 있는 정당한 사유에 대한 판단은 1차 내지 기초 진료를 통해 판단하였음을 전제로 한다고 판시하는 판례가 최근에 나와서 소개를 해 드리고요.

이 판례에서는 이송 중 소통이……

○소위원장 서범수 몇 페이지지요?

○전문위원 나아정 4페이지 맨 밑의 별표의 내용인데요.

응급의료를 거부할 수 있는 정당한 사유에 대한 판단은 1차 내지 기초 진료를 통해 판단하였음을 전제로 한다는 판시인데요. 이는 이송 중 소통이 아니라 의료인의 진료를 통해서 최종 치료가 가능한 적정 병원으로 이송시키는 판단을 해야 하는 것으로 이해되기 때문에 이는 개정안과 같이 119구급대의 응급환자 이송을 병원 인계까지 포함하는 것으로 해석하는 것으로 보입니다.

다음으로, 개정안은 의료기관의 응급처치 및 의료기관의 전원을 이 법에서 규정하도록 하고 있는데 이를 규정할지 여부는 응급의료에 관한 법률 제11조에도 의료인은 해당 의료기관의 능력으로는 응급환자에 대하여 적절한 응급의료를 할 수 없다고 판단한 경우에는 지체 없이 그 환자를 적절한 응급의료가 가능한 다른 의료기관으로 이송하도록 하는 내용이 있다는 점, 이 법은 119구조·구급의 효율적 운영에 필요한 사항을 규정하는 법이

라는 점을 고려하여 검토할 필요가 있다고 보았습니다.

세 번째로, 개정안은 관할 지역을 벗어난 이송 병원 선정이 필요한 경우에는 관할 구급상황센터가 중앙 또는 타 시도 구급상황센터에 이송 병원 선정을 요청하고 요청을 받은 센터는 신속히 이송 병원을 파악하여 이를 요청한 구급상황센터로 통보하도록 하려는 내용이 포함되어 있는데요.

구급상황센터 간의 협력사항 중 지역을 벗어나서 이송 병원을 선정하는 절차와 관련하여서는 시행령 또는 소방청장이 정하는 것이 현행 법령체계와 부합한다고 보입니다. 구급상황센터의 설치·운영 등에 관한 위임 규정이 현행법 제10조의2제3항에 있기 때문에 해당 조문에 구급상황센터 간의 협력에 관한 사항을 대통령령에서 규정하도록 위임하는 대안이 가능할 것으로 보았습니다.

관계 부처 의견을 보시면, 보건복지부의 경우에는 신중 검토 의견을 제시하였고 대구시의 경우에는 중앙 및 타 시도 구급상황센터 간 협조체계는 시행령 또는 지침에서 구체적으로 마련할 필요가 있다는 의견을 제안하였습니다.

그래서 조문대비표를 보시면 양부남 의원안이 있고 수정의견 같은 경우에 구급센터의 설치·운영 조항에 구급센터 간의 협력 내용을 추가하는 방향으로 제안하였습니다.

마지막 20페이지의 부칙을 보시면 공포 후 6개월 경과한 날부터 시행하는 것으로 되어 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○소방청차장 김승룡 이송의 정의 규정은 전문위원 검토 의견에 동의합니다. 감염병환자도 포함을 하고 감염병환자 같은 경우는 기타 기관에도 이송할 수 있기 때문에 ‘의료기관 등’으로 의견을 주셨는데요. 전문위원 검토 의견에 동의합니다.

그리고 두 번째입니다. 119구급대에서 이송 병원 선정 권한을 명시하는 부분인데요. 소방청의 입장은 응급환자가 발생하면 구급대원들이 병원에 전화를 해서, 수용 가능 여부를 전화를 하게 되는데 여기에서 응급실 뺑뺑이 문제가 발생합니다. 그리고 전화를 받은 의료기관은 수용 여부를 병원에서 가지고 있는 권한인 것처럼 해석을 하기 때문에 전화를 해서 거부하게 되면 응급환자를 병원에 이송을 못 하는 사례들이 다반사로 많이 발생하고 있기 때문에 119구조·구급법상 병원 선정 권한을 119구급대나 구급상황관리센터에 부여하게 되면 응급환자의 응급실 뺑뺑이 문제는 해결될 수 있는 문제라고 보고 있습니다. 그래서 이 개정안에 대한 동의 의견입니다.

○소위원장 서범수 그다음에요.

○소방청차장 김승룡 그리고 구급상황센터 간의 협력사항 중에서 지역을 벗어나서 이송 병원 선정 절차를 규정하는 이 부분은 전문위원 수정의견에 동의하는 의견입니다.

○소위원장 서범수 말씀 다 하셨습니까, 정부 측에서?

○소방청차장 김승룡 예, 그렇습니다.

○소위원장 서범수 그리고 이 장소에는 지금 보건복지부에서도 오셨지요? 대통령이 아니고 정통령 공공보건정책관이시던데, 제가 이해하기로는 지금 가장 핵심이 이런 걸로 알고 있습니다.

예를 들면 응급실 뺑뺑이를 없애기 위해서 구급대 내지는 구급상황센터에서 병원을 선

정하면 그 병원에서는 수용을 해야 된다고 지금 법 개정안을 내는 거고, 지금 보건복지부 쪽에서는 ‘그렇지 않다. 그러면 안 된다’라고 이야기를…… 지금 서로 간에 이견이 좀 있는 걸로 알고 있거든요. 오셨으니까 그 부분에 대해서 말씀을 해 주십시오.

자료를 배부하셨나요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 참고 자료가 있는데요.

○소위원장 서범수 배부를 하십시오.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 참고 자료는 조금 길어서 제가 말씀을 드리면서 중간중간 참고해 주시는 게 좋을 것 같습니다.

우선 오해가 없으시도록 하기 위해서, 복지부는 소위 응급실 뽕뽕이라고 불리는 응급실 미수용 문제 해결을 저희 부처의 최우선 과제로 생각하고 이 문제 해결을 위해서 노력하고 있습니다.

다만 이 문제는 우리나라보다 응급의료 인프라가 훨씬 튼튼한 해외 주요 선진국에서도 여전히 잘 해결되고 있지 않은 문제로서 한두 개의 어떤 단편적인 대책이 아닌 종합적이고 장기적인 관점에서 응급실의 역량 그리고 배후진료 역량, 구급대 역량을 종합적으로 강화함으로써 해결할 수 있는 문제라고 저희는 판단하고 있습니다.

특히 이번에 발의된 법안은 응급의료체계 전반에 큰 영향을 초래할 수 있는 그런 내용을 포함하고 있어서, 또한 의료계와 구급대원 간의 갈등을 심화시킬 수 있는 조항을 좀 담고 있어서 오히려 근본적인 문제 해결을 어렵게 할 가능성이 있으므로 저희는 좀 신중한 검토가 필요하다고 생각하고 있습니다.

저희는 신중 검토가 필요한 이유를 한 네 가지 정도로 말씀드리겠습니다.

우선 이러한 접근법을 통해서 응급실 문제 해결이 되지 않는다고 저희는 판단하고 있습니다. 그러니까 구급대에 이송 병원 선정 권한을 부여하더라도 그 병원 선정이 병원의 치료 역량과 수용 능력을 정확하게 판단해서 선정을 해야 되고 꼭 그렇게 된다는 보장이 없기 때문입니다.

병원 선정이 정확하게 되지 않고 다른 병원으로 재이송이 많아질 경우에는 이에 따라서 이송 시간이 오히려 길어지고 환자의 치료가 늦어져서 더 나쁜 결과를 초래할 수 있다는 것이 입증되어 있고 그것은 저희가 배포해 드린 자료의 1페이지에 나와 있습니다.

치료 능력이 있는 병원으로 이송을 한다 하더라도 응급실 앞에 구급차가 대기하거나, 실제로 호주 같은 데서 지금 이런 현상이 많이 발생하고 있고요. 또는 응급실 과밀화로 인해서 응급실 내에서 대기가 길어지는 현상이 발생할 가능성이 높습니다.

저희 9페이지에 보시면 옛날 10년 전 기사가 첨부되어 있는데요. 그 당시 서울대병원을 비롯한 주요 병원의 응급실 포화도 지수가 180% 이상인데 이 말은 뭐냐면 80%의 환자가 응급실에 병상을 못 얻고 복도에 앉아 있다라는 얘기입니다. 그러니까 이런 현상이 재발될 우려가 있다고 보고 있습니다.

우리나라 응급의료기관의 진료 역량 편차가 꽤 있는 편입니다. 치료 능력이 뛰어난 일부 의료기관에 환자가 집중될 우려가 있고요. 지역이 아닌 수도권으로 환자의 집중도 우려가 되는 상황입니다.

특히 지금 병원이 강제로 환자를 수용하게 되는 경우 병원의 사법 리스크가 커지게 됩니다. 이 경우에는 점점 줄어들고 있는 응급의학과 의사 그리고 배후진료를 담당하는 필

수진료과 의사들의 이탈을 가속화할 우려가 있고 이에 따라서 저희가 원하지 않는 환자의 피해로 이어질 가능성이 있습니다.

또한 최근에 밀양 등에서 사례가 있었는데요. 병원이 응급의료기관 지정을 아예 반납하는 사례가 발생할 수가 있습니다. 이런 경우에는 지역응급의료체계에 큰 공백이 발생할 우려가 있다고 저희는 판단하고 있기 때문에 이러한 예상 가능한 부작용에 대한 대책들을 포함해서 이송과 환자 수용 및 전원 그리고 최종치료에 이르기까지 전 과정에서 환자의 치료 결과가 어떻게 최선의 결과를 낼 수 있는지를 좀 잘 판단해서 해결방안을 도출하는 것이 저희는 필요하다는 말씀을 다시 한번 드립니다.

두 번째는 현재의 어떤 부족한 응급의료 인프라하에서 의료계와 구급대가 최대한 커뮤니케이션 하고 상호 협조해서 한정된 자원을 효율적으로 활용할 필요가 있는데 동 법안은 의료기관과 구급대의 어떤 협력적인 관계 조성보다는 갈등 조장을 할 우려가 있다고 저희는 보고 있습니다.

병원은 소망의 치료 능력을 초과하는 환자를 이송하는 경우에도 강제 수용하게 되면 법적 부담이 늘어나는 반면에 구급대가 이송 지침을 명확하게 준수하지 않거나 이런 상황에서 특별하게 큰 책임을 지지 않는, 이런 각 주체와 기관 간의 권한과 책임의 불균형이 발생하기 때문에 이러한 체계로 이렇게 제도가 운영될 경우에는 의료기관의 불만이 커지고 지역 간 갈등이 오히려 더 늘어날 가능성이 있다고 저희는 판단하고 있습니다.

특히 우리나라의 경우에는 현재 보면 구급대의 중증도 평가 결과와 병원 의료진의 중증도 평가 결과의 일치율이 50% 미만입니다. 그러니까 이런 상황에서 구급대의 결정에만 전적으로 의존하기에는 아직까지 충분한 여건이 갖추어지지 못했다고 생각하고 있고 이 내용도 저희가 배포해 드린 자료에 나와 있습니다.

주요 선진국의 응급의료체계 운영 원리와 상이하다는 게 세 번째 이유입니다.

주요 국가 중에 현장 구급대원이 이송 병원을 직접 선정하는 경우는 없습니다. 구급대원은 이미 정해진 이송 지침에 따라서 이송 병원을 선정하는 것이지 임의로 선정하는 것이 아니고요. 이송 병원 선정은 그 병원의 치료 능력을 고려해서 사전에 정해진 프로토콜을 따라야 됩니다.

특히 중증외상이나 심정지, 뇌혈관 질환과 같은 중증응급질환의 경우에는 가까운 응급의료기관이 있다 하더라도 거기를 건너뛰고 제대로 치료를 할 수 있는 병원으로 이송을 하라고 하는 것이 전 세계의 공통된 이송 지침입니다. 이런 부분들을 그냥 고려하지 않고 구급대에다가 이송 병원 선정의 권한을 주는 것은 혹여 환자에게 어떤 큰 피해를 초래할 우려가 있고요. 외국 같은 경우는 구급대원이 이러한 이송 지침 위반을 하는 경우에는 조사 대상이 되고 면허나 자격의 유지에도 문제가 발생할 수가 있습니다.

네 번째로 종합적인 대책 마련 후에 응급의료법 개정과 함께 좀 같이 논의해 주실 것을 요청드립니다.

응급의료법이 응급의료체계 전체를 다루는 법이고 119구조·구급법은 그중 이송과 관련된 부분을 다루고 있습니다. 현 119구조·구급법 개정을 논의함에 있어서 응급의료법에서 다루는 전체 응급의료체계에 미치는 영향을 보다 신중히 살펴볼 필요가 있습니다.

선한 의지만으로는 좋은 결과를 보장할 수 없기 때문에 현 상황과 응급실 뺑뺑이 발생 원인에 대해서 보다 정확한 진단이 필요하고요. 구급대, 의료계, 환자 등 다양한 의견 수

럼을 하고 사회적 논의를 통해서 합리적인 대안을 만들 필요가 있다고 생각을 합니다.

현재 복지위에 응급의료법 개정안이 발의되어 있고 총리실에서 이 문제를 논의하기 위한 미니 TF를 운영하고 있습니다. 그래서 응급의료법, 119법을 발의하신 각 의원님들과 함께 논의를 진행하고 있기 때문에 동 법안 처리는 보류하고 TF 논의 결과를 반영해서 논의를 이어 가 주실 것을 요청드립니다.

참고로 전문위원께서 말씀하신 부분들에 대해서 한 가지만 더 보충을 하면 판례를 소개해 주셨습니다. 이송과 관련해 가지고 1차 진료를 수행한 다음에 병원이 수용 여부를 결정해야 된다. 그래서 일단 병원은 어떤 병원이든지 일차적으로 환자를 수용하고 그 환자에 대한 평가와 긴급처치를 해야 된다는 판례를 소개해 주셨는데요.

동 사안에 대한 동일한 사안에 대해서 다른 판례가 있습니다. 이 경우에는 병원이 구급대의 요청을 전화로 거절한 케이스고요. 수용 불가하다는 입장을 밝힌 케이스고 다만 이때는 그 병원이 여러 가지 상황이 수술하는 상황이나 인력의 상황이 응급환자를 진료하지 못하는 상황이었음이 입증되었기 때문에 이 경우에는 병원의 책임이 없다는 판례가 있기 때문에 이러한 판례들을 균형 있게 고려해 주실 것을 요청드립니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 수고하셨습니다.

위원님들.

김성희 위원님.

○김성희 위원 쉽게 얘기하면 현재 구조에서 법을 바꾸면 구조대가 본인들 판단에 따라서 병원을 정해서 보냈는데 병원에서 치료가 안 되면 기다리거나 아니면 병원에서 전원해야 되는 상황으로 되는 거지요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 그렇습니다.

○김성희 위원 그렇게 되는 거고. 지금 설명에는 전원이 10%밖에 안 된다고 하는데 이걸 현재 구조에서 전화해서 안 받는 데를 안 가서 전원이 10%인 건데 전원율은 올라갈 걸로 보시는 거지요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 전원율이 올라갈 걸로 보고 있고요. 지금 현재 구급대원이 이송하는 환자가 180만 명입니다. 10%가 작은 게 아니고 18만 명이 전원이 되고 있는 상황입니다.

○김성희 위원 그래서 지금 여기 보건복지부에서 가져온 서류에 나온 대로 통합이송관리체계나 응급의료 정보 공유가 강화돼서 예를 들면 어떤 AI가 모든 병원의 상황을 파악하고 있고 돌아다니는 구급차를 봐서 매칭을 해 주는 것이 아니면 모르겠으되 현재 구조에서 전화를 돌려서 가는 것보다 우리가 정해서 간다는 것이 의료적으로는 불리하다고 지금 보건복지부는 생각하시는 거지요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 저희가 응급의료 상황판이라는 것을 운영하고 있고요. 28개 질환에 대해서 각각의 병원이 이 환자를 수용할 수 있는지 없는지의 여부를 표시하고 있습니다. 다만 전체, 병원이 매길 수 있는 진단명은 3만 가지가 넘고요. 병원이 할 수 있는 건강보험에 등록된 수술, 시술, 약제 이런 코드는 7만 가지가 넘습니다. 그러니까 저희가 이 모든 것들을 다 등록할 수는 없기 때문에 병원이 특정 상황에서는 갑자기 수용 능력의 변화가 생길 수가 있고 그래서 그 부분에 대한 확인을 요청하는 것

이고요.

저희가 최대한 사전에 소방에서 직접 확인할 수 있는 정보들을 더 촘촘하고 정밀하게 제공을 해 드리고 AI 같은 도구들을 빌려서 가장 최적의 병원을 선정할 수 있는 어떤 안내는 해 드리려고 합니다. 다만 그것이 정확도가 높아지고 거기에만 완전히 의존할 수 있는 데까지 가기에는 시간이 꽤 걸린다는 말씀을 드립니다.

○**김성희 위원** 소방청차장님, 지금 이 관련해서 국무총리실에서 논의한 TF에 이 내용들이 같이 들어가고 소방청도 같이 들어가서 논의를 하고 계십니까?

○**소방청차장 김승룡** 같이 논의를 했습니다. 이 관련해서 한 말씀 좀 드리고 싶은 게 지금 현장에서 119구급대원들의 절박함이 복지부에서는 체감도가 많이 떨어지는 것 같습니다. 그렇다면 응급실 뺑뺑이 문제, 응급환자 뺑뺑이 문제, 그동안에 최근 4, 5년 동안에 방치한, 왜 해법을 내지 못했는가에 대한 부분인데요. 저희는 지금 이 시점에서는 결론을 내야 된다고 봅니다.

○**김성희 위원** 그러니까 제 얘기는 그래서 TF에서 논의가 잘 안 되시는지.

○**소방청차장 김승룡** 지금 평행선이고요. 그래서 대안으로 소방에서 한 이야기는 어떤 거냐면 중증 환자나 중증외상 환자인 경우에는 만에라도 119구급대원이 병원을 선정해서 그 병원에서 1차 진료를 하고 만약에 배후진료나 병원 여건이 안 되는 경우에는 2차 전원을 통해서 이 문제를 해결했으면 좋겠다라는 게 소방의 의견입니다.

○**김성희 위원** 일단 그렇고 위원장님, 저는 관련해서 그럴 수 있는 권한이 있는지 모르겠지만 총리실이 TF를 운영하고 있다고 하니 총리실의 관계자를 불러서 관련해서 객관적인 얘기를 한번 들어 볼 필요가 있지 않을까 싶은 생각이 있습니다.

○**소위원장 서범수** 예, 저도 그런 생각입니다.

○**권철승 위원** 복지부에서 나오신 분, 질문을 해 보겠습니다.

이게 심정지 환자에 대해서는 선택적 수용이 불가능하다 이렇게 되어 있네요, 설명자료에. 맞지요?

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 예, 지금 현재 구급대는 병원에서 환자를 수용할지 말지를 허락을 받는 것처럼 되어 있다고 그러는데 사실은 관행이 일부 좀 잘못되게 운영되고 있는 부분은 있으나 법적으로는 그렇게 되어 있지 않고요. 법에는 구급대원은 전화나 전산 등의 방법으로 수용 능력을 확인하라고 되어 있습니다. 그리고 심정지와 같이 지금 당장 목숨이 위태로운 상황에서는 일단 가까운 병원에 이송을 하도록 저희들도 지침으로 안내하고 있습니다.

○**권철승 위원** 그렇습니다. 그런데 아주 시급한 진료를, 처치를 요하는 환자들이 심정지만 있는 건 아니잖아요. 이런 거를 좀 더 많이 늘리는 것도 근본적인 대책은 아니지만 그것도 상당히 좀 대안이 될 수 있잖아요. 이런 거는 검토 안 해 보셨어요?

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 저희가 응급의료체계를 얘기할 때 골든타임이라는 것을 얘기합니다. 중증외상은 한 1시간 정도. 심장, 심근경색이나 이런 것들은 한 2시간 정도 그리고 뇌혈관 질환은 3시간 정도 이렇게 얘기를 하는데요. 그 시간 내에 가장 빠르게 최종적으로…… 뇌혈관 질환이라고 하면 뇌에 막힌 부분을 뚫어 준다든지 출혈을 막을 수 있는 이런 병원으로 이송하는 것이 저희 응급의료체계의 목표입니다.

그런데 그것을 당장 몇 분의 차이가 아주 크리티컬한 상황을 가르지 않을 경우도 있기

때문에 이런 병원을 잘 탐색해서 최종치료가 가장 가까운 병원으로 이송을 하자라는……

○권철승 위원 취지는 알겠어요, 취지는 알겠는데 심정지 환자는 선택적 수용이 불가능하다고 이렇게 별개로 하나가 정해져 있는데 심정지 말고도 다른 병증들에 대해서 좀 확대하는 것도 생각해 볼 필요가 있을 것 같고요.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 그런 안내 프로토콜들을 저희가 지침으로 전할 예정이고요. 왜냐하면 심정지 환자는……

○권철승 위원 그거 아직 안 정하고 뭐 했어요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 그게 상황마다, 질병마다 굉장히 복잡하기 때문에……

○권철승 위원 아니, 그러니까 옛날에도 복잡했잖아요. 그러니까 이것을 미리 하셔야 하지요. 하여튼 지금이라도 빨리 하셔야 될 것 같고.

그다음에 이게 실시간으로 의료인력 문제 이런 것 때문에 변동성은 있기는 하지만 어느 병원에 가면 어떤 치료를 받을 수 있다 이런 거는 사실 반복적으로 일상적으로 상수처럼 있는 거잖아요. 그런데 그거를 꼭 다 확인해야 되나요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 두 가지가 있습니다. 병원에서, 예를 들면 저희가 두 가지 개념을 구분하고 있습니다. 치료 능력이라고 하는 것은 그 병원이 상시적으로 가지고 있는 능력입니다. 그것은 서울대병원이 A라는 질병을 치료할 수 있는데 김천의료원은 치료할 수 없다 이런 병원의 기본적인 능력을 얘기하는 거고요. 두 번째, 저희가 수용 능력이라고 하는 것은 그 병원이 이 질병을 치료할 수 있지만 현시점에 환자가 많이 몰리거나 이렇게 해서 지금 당장은 하기 어렵다는 두 가지의 의미가 있습니다.

그래서 첫 번째, 병원의 치료 역량은 저희가 이송 지침에 규정을 해서 그것을 반드시 준수를 해야 되고요. 두 번째, 병원의 수용 역량은 아무리 잘하는 병원이라도 그 병원이 모든 환자를 다 볼 수는 없기 때문에, 일시적으로 과부하가 걸릴 수 있기 때문에 거기에 대해서는 늘 확인이 필요한 부분이고 이것은 전 세계 어디나 다 수용 능력을 확인하고 있습니다.

○권철승 위원 물론 당연히 확인해야지요, 확인해야 되는데……

○위성곤 위원 응, 확인해야지.

○권철승 위원 확인하는 거 그거는 다 동의하지요. 그런데 만약에 그게 다 일일이 전화를 해 보고 통화가 안 되면 확인이 안 되고 이런 식으로 된다면 그건 좀 시스템에 문제가 있는 것 같은데요.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 저희가 그 부분을 개선하기 위해서 지금은 예를 들면 저희가 뇌혈관 질환자를 볼 수 있다, 없다 이렇게만 표시를 하게 되어 있는데요. 그거를 뇌혈관 질환 중에서 뇌 개두 수술을 할 수 있다, 뇌혈관 중재술을 할 수 있다 이렇게 세분화해서 사전 고지를 하는 이런 방식들을 지금 진행하고 있고 그것을 몇 개월 내로 진행을 하려고 합니다.

그래서 이런 부분들이 조금 더 업그레이드가 되면 구급대의 이송 병원 선정도 훨씬 더 원활해질 것이라고 저희는 기대하고 있고요. 그런 방법을 통해서 병원이 무분별하게 수용하지 않는 방안을 저희가 찾고 부작용을 막아야지 이것을 갑자기 소방에 모든 환자를 이송할 수 있는 권한을 주는 방식으로 해결하는 것은 또 다른 부작용을 불러일으킬 수

있다고 생각하고 있습니다.

○권철승 위원 저도 총리실 이야기는 좀 들어 봐야 될 것 같습니다.

○소위원장 서범수 총리실 산하의 TF 팀장이 누구세요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 지금 총리님께서 첫 번째 회의를 주재하셨고요. 두 번째 실무회의를 사회조정실장님이 주재를 하셨습니다.

○소위원장 서범수 그러면 사회조정실장이 주로 팀장 역할을 하시네?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예.

○소위원장 서범수 그러면 참여한 데가 보건복지부, 소방청 또.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 소방청하고, 첫 번째 회의 때는 민간에서, 응급의학회에서 한 분 그다음에 구조구급학과 교수님 한 분 이렇게 같이 참여하셨고 김윤 의원님, 양부남 위원님 참여하셨습니다.

○소위원장 서범수 그런데 이게 왜 이런 법안까지 내었느냐 하는 부분을 좀 감안해 주셔야 됩니다.

혹시 공공보건정책관님 의사 출신이세요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 맞습니다.

○소위원장 서범수 의사입니까?

이게 보면 일반 국민들은…… 단순하게 생각합니다. 일반 국민들은 뭐냐 하면 응급실도 못 가, 병원 근처에도 한번 못 가 보고 119응급차에서 문제가 생기는 것보다 그래도 병원이라도 도착해서 의사라도 한번 만나는 거하고는 완전히 결이 달라요, 국민들이 생각하시기에는. 그런데 지금은 오히려 119구급대 뺑뺑이 하다가 보니까 병원조차도 못 가신다는 말입니다. 그런 부분들 때문에 이 문제가 나온 거지요.

그리고 의사의 입장하고 또 현장에서 이송을 하시는 119구급대원들하고는 감이 다르다고요, 감이. 사실은 병원에 계시는 분들은 이거 뭐 크게…… 병원에 오면 오는 대로 우리 처리하면 되지라고 생각하실지는 몰라도 119구급대원들은 가면 1초가 급하고 정말로 심정적으로 내 가족처럼 이걸 살려야 되겠다, 어떻게 딱 처리를 해야 되겠다는 그런 마음 때문에 이게 나온 겁니다, 나온 건데요.

오늘은 보건복지부의 의견도 들었고 소방청 의견도 들었고, 사실은 이 법을 발의한 양부남 의원님도 오늘 안 나오셨어요. 그래서 오늘 두 기관의 의견을 듣는 걸로 하겠습니다, 하고 나중에 총리실 TF든지 총리실 사회실장을 한번 모셔서 불러서 우리 의견을 한번 듣든지 해서 그렇게 한번 하고 난 뒤에 이 부분에 대해서는 가부간을 좀 결정을 하도록 하겠습니다.

○용혜인 위원 한 가지만 좀 말씀드리려고……

사실 저도 이게 보건복지위원회에도 여러 법안들이 올라가 있는 상황이라 좀 통합적으로 고민해서 결정해야 되지 않을까라는 생각을 하면서 오늘 회의 자리에 왔는데 발제를 들으니까 약간 반대의 고민들도 들기는 합니다, 보건복지부에서 설명하시는 걸 들으니까.

소방청대행님께 한 가지 여쭙보면 지금 이주영 의원안이 있고 김윤 의원안이 있잖아요. 그리고 양부남 의원님의 행안위에 올라와 있는 법안이 있는데 비슷한 문제의식들의 법안 중에서 양부남 의원님의 119구조·구급에 관한 법률로 처리하는 것이 가장 좋겠다라는 의견이신가요, 소방청은?

○소방청차장 김승룡 예, 소방청 의견은 그렇습니다.

○옹혜인 위원 소방청 의견은 다른 법안들보다는 이 법으로 처리를 하는 게 좋겠다라는 취지이신 거지요?

○소방청차장 김승룡 예.

○옹혜인 위원 알겠습니다.

○소위원장 서범수 박정현 위원님.

○박정현 위원 응급 상황이 벌어졌을 때 병원을 지정하는 데 두 가지 역량을 지금 말씀하셨잖아요. 치료 역량하고 수용 능력을 말씀하셨는데 치료 역량은 지금 대체적으로 정보가 공개돼 있는 거지요? 119구급대가……

○소방청차장 김승룡 정보 공유를 하고 있습니다.

○박정현 위원 정보 공유하고 있는 거지요? 결국은 수용 능력의 문제인데 지금 응급실 뺑뺑이가 수용 능력이 없어서라기보다는 환자의 위험도를 병원이 자의적으로 평가해서 안 맞는 경우들이 비일비재하게 벌어지기 때문에 일어난 경우가 더 많지 않습니까?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 그런 부분들에 대해서는 종합적으로 좀 객관적인 통계지표를 가지고 평가를 해 봐야 될 것 같습니다.

○박정현 위원 아니, 종합적으로 객관적으로 언제까지 이걸 합니까? 지금 응급실 뺑뺑이 문제가 어제오늘의 문제도 아니고 사실 핵심 대응을 해야 될 데가 보건복지부인데 보건복지부가 아무것도 안 하니까 지금 오죽 급하면 소방대에서, 소방청에서 이 문제를 제기하겠어요.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 저는……

○박정현 위원 그리고 지금 보니까 미국이나 캐나다나 일본이나 영국은 119 등이 병원을 선정하게 되어 있지 않습니까?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 119가 선정을 하는 것은 아니고요. 영국은 NHS에 있는 관제센터에서 결정을 하게 되고요. 그 이전에 지켜야 할 것은 병원의 치료 능력에 따른 이송 프로토콜입니다. 그것을 지키는 전제하에서 구급대가…… 구급대는 전화를 하지 않습니다, 영국 같은 경우에는. 그러니까 구급센터에서, 어떻게 보면 관제센터에서 연락을 하는 거고 그건 NHS, 그러니까 보건부 산하에 있는 NHS에 소속이 되어 있는 그런 상황입니다.

○박정현 위원 아니, 그러니까 그런 내용들이 선진국에서 효과적으로 작동이 되고 있다면 우리나라 보건복지부는 뭐 하는 건가요, 그러면?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 그러니까 제가 말씀드리면 선진국에서도 문제를 해결하지 못해서……

○박정현 위원 아니, 모든 문제를 어떻게 다 해결합니까? 지금 그렇게 말씀하시면 안 되지요. 100% 문제 해결할 수 있는 데가 어디 있어요. 가능한 지금 응급환자들이 안전하게 어쨌든 응급센터를 이용해서 치료를 받을 수 있는 그 프로세스를 잘 만들어 가는 게 우리의 입장인 거잖아요.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 위원님 말씀에 백번 공감하고요. 사실은 제가 공공보건정책관을 지난 2년 동안 하면서 제가 2년 동안 설 연휴, 추석 연휴에 단 하루도 쉬지 않고 중앙응급의료센터나 이런 곳에 출근을 해서 혹시라도 생길 수 있는 뺑뺑이 문제

를 해결하기 위해서 계속 비상대기를 했습니다.

저도 빨리 이 문제가 해결이 되어서 제가 일상으로 돌아가기를 간곡히 원하고 있습니다. 다만 이 문제가 이 방식으로 해결되지 않는다는 저는 확신을 가지고 있기 때문에 말씀드릴 수 있는 거고요. 저희는 이 문제를 해결하기 위해서 아까 여기 제가 배포해 드린 자료에 5페이지 이하부터 저희가 어떤 식으로 이 문제를 해결하려고 하는지에 대한 내용이 개략적으로 나와 있고 이런 부분들을 총리실 TF에서 논의를 하겠습니다.

그리고 저희가 정말로 이렇게, 정말 뺑뺑이가 발생하는 이런 상황들, 이런 경우에 또 소방의 절박함도 이해를 하고 있고요. 그 경우에 일정 시간이 지나고 정말 어려운 경우에는 어떻게 해서든지 병원을 선정해야 될 필요성에 대해서도 공감을 하고 있고요. 그 부분에 대해서는 저희가 광역상황실이나 이런 부분들의 역할을 좀 활용하되 정말로 강제로 어떤 병원을 선정하는 경우가 있다면 그 부분은 굉장히 사례를 좁히고 꼭 필요한 경우에 한정해서……

○박정현 위원 이제 그만……

○소위원장 서범수 알겠습니다.

○박정현 위원 위원장님, 저 얘기를 계속 들을 필요는 없을 것 같고요.

○소위원장 서범수 알겠습니다.

용혜인 위원님 간단하게 한마디.

○용혜인 위원 소방청에게 여쭙보겠는데 국무총리 산하의 TF를 한번 하셨다고 했잖아요. 거기서 좀 진전된 논의가 있었습니까?

○소방청차장 김승룡 평행선이었고요. 지금 똑같은 이야기의 반복인데요. 그때 소방청의 의견은 호소하다시피 절박함으로 얘기를 했는데요.

응급환자가 발생하면 일반 국민들이 전화를 합니다. 그리고 구급대가 바로 출동을 하고 분초를 다투기 때문에 현장에서 구급대원들이 환자 평가해서 그 지역 병원에 급하게 병원을 선정해서 빨리 가는 게 우선은 전화 뺑뺑이, 응급실 뺑뺑이 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법이다. 구급대가 병원을 선정하면 상당한 부담이 있습니다. 그럼에도 불구하고 이걸 덮어 둘 수 없기 때문에 119구조·구급법상에 구급대나 구급상황센터에 병원 선정권한을 주면 중증외상 환자나 중환자 같은 경우는 1차 진료라도 받을 수 있는 기회가 된다.

지금 역차별의 문제 아까 위원장님 말씀을 하셨는데요. 자가로 걸어가는 응급환자들은 지금 치료를 받고 있고 구급차로 이송되는 응급환자들은 진료를 못 받는 사례가 다반사입니다. 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법은, 지금 복지부에서도 얘기를 했지만 유일한 방법은 119구급대가 현장에서 환자 평가를 해서 바로 적절한 병원을 선정해서 갈 수 있도록 법적인 정비를 하는 게 이 문제를 해결하는 유일한 방법이라고 총리실 회의 때도 말씀을 드렸고요.

○용혜인 위원 복지부에서도 총리실 TF회의에서 지금과 똑같은 입장을 반복했었다라는 말씀이신 거지요?

○소방청차장 김승룡 몇 년 동안 그래 왔습니다.

○용혜인 위원 알겠습니다.

○소위원장 서범수 TF가 언제 구성이 됐지요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 그때 김운 의원님께서 9월 달에 문제제기를 하시고 제가 알기로는 10월 달에 구성된 걸로 알고 있습니다.

○소위원장 서범수 10월 달? 얼마 안 됐네요. 그러면 한 번밖에, 두 번 정도 했겠네요.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 총리님 주재 회의 한 번 하고 실무회의 한 번 했고요. 총리님께서 좀 확대된 토론회, 여러 전문가들을 모시는 토론회 같은 걸 계획하고 계십니다.

○소위원장 서범수 알겠습니다.

하여튼 저희들이 좀 더 다양한 의견을 들을 수 있는 자리를 한번 만들겠습니다. 총리실 사회정책실장을 모시든지 해서 한번 정확하게 그 현황을 파악할 수 있는 기회를 만들어 놓고 그다음에 이 부분에 대해서 다시 이야기를 하도록 하겠습니다.

수고하셨습니다.

들어가십시오.

그러면 의사일정 제6항은 보다 심도 있는 논의를 위하여 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

그러면 점심 식사를 위해서 잠시 정회했다가 오후 2시에 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(12시07분 회의중지)

(14시06분 계속개회)

○소위원장 서범수 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

다음, 의사일정 제7항부터 제10항까지 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

오늘 회의를 위해 김광용 행안부 재난안전관리본부장께서 출석하셨습니다.

간단히 인사해 주시기 바랍니다.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 재난안전관리본부장입니다.

평상시에도 저희 재난안전 업무에 많이 관심 가져 주시고 도와주신 것에 대해서 감사하다는 말씀 드리고 오늘 위원님들께서 주시는 말씀도 저희들이 법 개정하는 데, 또 앞으로 집행하는 데 적극적으로 반영하겠습니다.

앞으로도 저희 재난안전관리 업무에 많은 관심과 지원 부탁드립니다.

감사합니다.

○소위원장 서범수 감사합니다.

그러면 전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 나아정 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안 소위자료입니다.

1페이지입니다.

주요 내용을 보시면 허영 의원안은 어린이놀이시설의 범위에 어린이수영장이 설치된 시설도 추가하고 물놀이 안전요원을 배치하도록 하려는 것이며 양부남 의원안은 어린이 놀이기구가 설치된 현행 어린이놀이시설 외에 안전관리가 필요한 새로운 형태의 놀이공간에 대해서도 안전관리 의무를 규정하는 내용입니다. 양부남 의원안, 이달희 의원안은 동일한 취지의 법안들입니다.

박희승 의원안은 어린이놀이기구의 범위에 어린이수영장이 설치된 시설을 포함하고 그 관리주체에게 주의사항 등과 관련된 표지를 설치하는 등의 의무를 부과하는 내용입니다.

2페이지입니다.

어린이놀이기구의 범위를 확대하는 내용입니다.

현행법은 어린이놀이기구가 설치된 실내외의 놀이터로 규정하고 있는데 개정안은 이 법의 적용 대상으로 어린이수영장이 설치된 시설을 추가하거나 어린이놀이기구가 설치되어 있지 않더라도 어린이에게 놀이활동을 제공하는 장소를 어린이놀이 시설에 포함하는 내용입니다.

현행법상 안전관리 대상에 포함되지 않는 사각지대를 해소하려는 개정안의 취지는 타당하다고 보았습니다.

다만 어린이수영장을 이 법의 적용 대상에 포함하려는 안은 어린이용을 포함한 수영장은 체육시설법 등의 적용 대상으로 관리되고 있다는 점을 감안할 때 무인키즈풀과 같이 어린이놀이시설법과 체육시설법의 적용 대상이 되지 않으면서 어린이에게 놀이활동을 제공하는 장소로 한정할 필요가 있을 것으로 보았습니다.

그런데 무인키즈풀의 경우에는 양부남·이달희 의원안의 어린이놀이기구가 설치된 실내 또는 실외의 놀이터 또는 어린이놀이기구가 설치되지 아니하였으나 어린이에게 놀이활동을 제공하는 장소에 포함되기 때문에 양부남·이달희 의원안과 같이 어린이놀이시설을 포괄적으로 규정하는 것이 더 적절하다는 의견입니다.

다음 페이지 조문대비표를 보시면 그래서 허영 의원안, 박희승 의원안에서 어린이수영장을 정의 조항에 포함시키는 내용이 있는데요. 이 부분은 현행과 같이 유지하고 양부남·이달희 의원안에서 어린이놀이시설을 정의하는 조항에서 어린이놀이기구가 설치된 놀이터와 어린이놀이기구가 설치되지 않았지만 어린이에게 놀이활동을 제공하는 놀이시설로 나누어서 정의하는 방안이 타당할 것으로 보았습니다.

두 번째입니다.

8페이지입니다.

어린이놀이기구가 설치되지 않은 어린이놀이시설에 대한 안전성평가 근거 마련에 대한 내용입니다.

현행법은 어린이놀이기구가 설치된 어린이놀이시설을 전제로 해서 안전관리제도를 규정하고 있습니다.

10페이지를 보시기 바랍니다.

그래서 어린이놀이기구와 관련해서 놀이시설의 설치검사 그리고 운영하는 중에 정기시설검사 그리고 관리주체가 안전점검을 정기적으로 하도록 하고 있고 또 안전점검 결과위해를 가할 우려가 있다고 판단되는 경우에는 안전진단을 하도록 안전관리체계를 유지하고 있습니다.

다시 8페이지로 돌아오시면, 그런데 이 부분은 어린이놀이기구가 설치되지 않은 어린이놀이시설에 대한 안전체계에 대해서 공백이 발생하기 때문에 안전성평가라는 개념을 도입하여 안전관리체계를 확립하는 내용입니다.

양부남 의원안과 이달희 의원안을 비교한 표를 봐 주시기 바랍니다. 그래서 이 두 법안에서는 안전성평가를 정의하고 있습니다.

사고유형을 식별하고 위험요소를 조사하도록 하고 차이는 양부남 의원안 같은 경우에는 이를 개선하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다.

두 번째, 안전점검의 실시와 관련해서 현행 안전점검 실시와 관련해서는 이 부분이 어린이놀이기구가 설치되어 있는 어린이놀이기구에 한정된다는 내용으로 개정이 필요하다고 보이고 양부남 의원안 같은 경우에 그런 식으로 어린이놀이기구가 설치되어 있는 어린이놀이기구에 한정하여 안전점검을 실시하도록 규정하고 있습니다.

다음으로 안전성평가 실시에 대한 내용입니다.

양부남 의원안 같은 경우에는 어린이놀이기구가 설치돼 있지 않은 어린이놀이기구의 설치자에게 안전성평가 실시 의무를 주면서 11조 2항에 이를 규정하고 있고 또 관리주체에게는 15조의3에서 안전성평가 실시 의무를 규정하고 있습니다.

이달회 의원안 같은 경우에는 어린이놀이기구가 설치되어 있지 않은 어린이놀이기구 설치자와 관리자 모두에 대한 안전성평가와 관련해서 15조의3에서 규정하고 있습니다.

다만 이달회 의원안 같은 경우에는 11조 설치 관련된 조항에서는 직접 설치자의 의무를 규정하지 않고 안전성평가 기준에 적합하게 설치하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다.

그래서 안전성평가의 정의하고 안전성평가를 실시하고 그 결과에 따른 이용 금지 조치가 15조의3에 이어서 나와 있습니다.

그래서 양부남 의원안 같은 경우에는 관리주체는 위해요소가 해소되기 전까지 어린이놀이기구 시설 이용을 금지하도록 하고 있고 이달회 의원안 같은 경우에는 설치자 및 관리자가 안전성평가를 실시하기 전까지 그리고 위해요소가 해소되기 전까지 이용을 금지하는 내용이 들어가 있습니다.

안전성평가의 정의와 관련해서는 일단 개선까지 포함시키는 양부남 의원안이 보다 적극적인 관리에 효과적일 것으로 보이고 또 현재 설치자와 관리자 모두에게 안전성평가 실시 의무를 지우고 있다는 점을 고려할 때 정의 조항에서 지금 현재는 관리자를 주체로 하고 있는데 정의 조항에 관리자뿐만 아니라 설치자를 추가하여 정의할 필요가 있다고 보았습니다.

그리고 안전점검 실시 대상에 대해서는 말씀드렸고 그다음에 이용 금지와 관련해서는 현행 안전점검의 경우에도 위해를 가할 우려가 있는 경우에는 이용을 금지하는 규정을 가지고 있기 때문에 그 규정과 동일하게 규정하고 있는 측면이 있어서 타당한 입법으로 보았습니다.

이와 관련해서 13페이지를 봐 주시기 바랍니다.

조문대비표입니다.

그래서 안전점검과 관련해서 2조의 7호를 보시면 일단 어린이놀이기구가 설치된 놀이시설과 설치되지 않은 놀이시설을 분리해서 안전점검에 대해서는 어린이놀이기구가 설치된 놀이시설에 대해서 받는 것으로 명확하게 규정하는 방안을 생각할 수 있고, 그다음에 7의2에서 안전성평가를 정의하고 있는데 여기에서 관리주체뿐만 아니라 설치자와 관리주체 모두에게 안전성평가를 하도록 규정을 하는 방향으로 정리를 해 보았습니다.

다음 페이지를 보시면 11조에서 어린이놀이기구의 설치에 대한 내용이 나오는데 이 부분에서 양부남 의원안 같은 경우에는 안전성평가를 실시하도록 규정하고 있는 반면에 이

달회 의원안은 안전성평가 기준에 적합하게 설치하도록 하는 그런 규정만을 하고 있습니다.

그리고 18페이지를 보시면 안전성평가 실시에 대한 내용이 나오는데요. 여기에서 양부남 의원안 같은 경우에는, 아까 설치자에게 안전성평가 의무를 부과한 것과 더불어서 여기에서 관리자에게 안전성평가 의무를 부과하고 있는데요. 반면에 이달회 의원안 같은 경우에는 15조의3 1항에서 설치자에게 실시하도록 하고 2항에서는 관리주체에게 실시하도록 하고 그리고 3항에서는 대리인에게 실시하도록 하고 4항에서는 이용금지에 관한 규정이 들어가 있고 5항에서 대통령령으로 위임하는 내용이 들어가 있습니다.

그래서 아까 말씀드린 것처럼 11조와 15조로 나누어서 안전성평가를 설치자와 관리자로 나누어서 규정하는 양부남 의원안보다 15조의3에서 설치·관리 주체에 대한 안전성평가 의무를 모두 규정하고 있는 이달회 의원안 쪽으로 정리를 해 보았습니다.

다음, 21페이지입니다.

유아교육진흥원 소재 어린이놀이시설에 대한 교육장의 관리·감독 의무 부여에 대한 내용입니다.

현행법 시행령이 개정되어서 유아교육진흥원에 설치된 어린이놀이시설이 이 법의 적용 대상이 되었고 또 이 법 제2조의 정의 규정에 따르면 유아교육진흥원 소재 어린이놀이시설의 관리감독기관의 장은 지방자치단체의 장으로 규정되어 있습니다. 그런데 유아교육진흥원의 설치·운영 주체가 시도교육청인 것과 달리 유아교육진흥원에 소재한 어린이놀이시설의 관리감독의 장은 지방자치단체로 규정되는 불일치한 문제가 발생을 하게 되는데요. 그래서 유아교육진흥원에 설치된 어린이놀이시설의 관리감독기관의 장을 교육지원청의 장인 교육장으로 일원화하는 내용입니다.

그리고 사실상 현재 교육지원청에서 유아교육진흥원에 설치되어 있는 어린이놀이시설에 대해서 관리감독을 하고 있기 때문에 이것은 현재 제도와 일치하는 그런 측면이 있다고 보았습니다.

다음, 24페이지입니다.

물놀이형 어린이놀이시설의 안전관리 방안 개선에 대한 내용입니다.

현행법은 물을 활용한 물놀이형 어린이놀이시설에 물을 활용하는 기간 동안에는 안전요원을 배치하도록 하고 있습니다.

개정안의 경우에는 물을 채우는 형태의 어린이놀이기가 설치된 물놀이형 어린이놀이시설로 그 내용을 구체화하고 있고 또 이달회 의원안 같은 경우에는 물놀이형 어린이놀이시설을 구체화하는 내용이고, 박희승 의원안 같은 경우에는 어린이수영장에 설치된 어린이놀이시설을 이용 시 주의사항 등을 나타내는 표지를 설치하도록 하는 내용입니다.

물놀이형 어린이놀이시설을 구체화하는 내용의 이달회 의원안은 타당한 입법으로 보고요. 그리고 박희승 의원안 같은 경우에 그림으로 한정하는 것보다는 어린이가 알기 쉽게 나타낸 표지로 포괄적으로 규정해서 다양한 수단으로 탄력적으로 활용하도록 수정할 필요가 있다고 보았습니다.

그래서 27페이지를 봐 주시기 바랍니다. 조문대비표인데요.

‘물을 활용한 물놀이형 어린이놀이시설’을 ‘물을 채우는 형태의 어린이놀이기가 설치된 물놀이형 어린이놀이시설’로 바꾸는 내용이고요. 안내표지판 등 설치와 관련해서는 그

림에 한정하지 않도록 ‘어린이가 알기 쉽게 나타낸 표지를 설치하여야 하며, 표지 설치 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다’라는 식으로 조문을 정리하였습니다.

다음은 29페이지입니다.

사고보고의무 이행에 관한 구체적 내용을 시행령에 위임하는 근거를 마련하는 내용입니다.

현행법은 사고보고의무를 규정하고는 있는데 어떤 방식으로 어떤 기한까지 해야 되는지에 대한 규정은 되어 있지 않습니다.

개정안은 이에 대해서 사고 통보의 형식과 내용, 절차 등을 시행령에서 구체적으로 규정할 수 있도록 위임 근거를 마련하는 내용입니다.

의무의 내용을 구체화하는 것이 법적 안정성 측면에서 타당하다고 보았습니다. 특히 현행법에서는 사고사실을 통보하지 아니한 경우에 과태료를 부과하고 있는데 사고보고 기한이 규정되어 있지 않은 현행법 체계에서는 과태료 규정의 실효성 확보가 어렵다는 점에서 그 필요성이 있다고 보았습니다.

그래서 30페이지에 제22조를 보시면 ‘대통령령으로 정하는 바에 따라서 해당 관리감독 기관의 장에게 통보하여야 한다’라는 규정을 추가하는 내용입니다.

다음은 31페이지입니다.

바의 내용인데요. 시설 신고의무·안전성평가 실시의무·안전성평가 결과 기록 보관의무 위반에 대한 과태료 규정 신설에 대한 내용입니다.

개정안은 안전성평가 제도의 도입을 전제로 안전성평가 실시 이행을 확보하기 위한 과태료 규정을 도입하고, 박희승 의원안 같은 경우에는 주의사항 등을 그림으로 나타낸 표지를 설치하지 아니한 관리주체에게 500만 원 이하의 과태료를 부과하는 내용입니다.

박희승 의원안 같은 경우에는 현행법상 안전요원 배치 의무를 위반하는 경우에는 500만 원 이하의 과태료를 부과하고 있어서 동일한 금액으로 규정을 한 것으로 보이는데요. 안전주의사항 안내와 관련된 유사 입법례 과태료 수준은 300만 원이기 때문에 이 두 가지 중에 선택이 필요할 것으로 보았습니다.

두 번째, 300만 원 이하 과태료 관련해서는 현행법은 신고의무를 부여하고 있는데 별도 제재 조치가 없어서 안전관리 책임 부분에서 문제가 있을 수 있기 때문에 이를 강화하는 방향이 맞는 방향이라고 보았고 현재 유사 입법례에서 보면 개정안의 과태료 수준이 한 300만 원 정도로 나와 있기 때문에 그 수준도 적정한 것으로 보았습니다.

다음은 37페이지, 부칙입니다.

시행일과 관련해서 안전성평가 기준·방법·절차 및 주기 등을 시행령에서 정할 필요가 있기 때문에 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행하도록 하는 양부남·이달희 의원안의 취지가 타당하다고 보았습니다.

유아교육진흥원의 관리감독기관의 장을 교육장으로 하는 안은 사실상 관리감독을 현재도 교육지원청에서 수행하고 있다는 점을 고려해서 검토한 날부터 시행이 가능할 것으로 보입니다.

경과조치와 관련해서는 기존에 설치 신고 및 안전성평가 실시 의무가 없었던 어린이놀이시설의 관리주체에 대해서는 법 시행 이후 일정 기간 신법에서 규율하는 질서를 준수하도록 유도할 필요가 있다는 점에서 경과조치 규정이 이달희 의원안을 중심으로 해서

규정하는 것이 타당하다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 정부 측 의견을 말씀해 주시되 하나하나씩 끊어서 할까요? 너무 복잡해서, 많은데 일단 하나씩 끊어서 합시다.

본부장님, 예를 들면 어린이놀이시설의 범위 확대 부분에 대해서……

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 지금 검토 자료에 나와 있습니다만 행정안전부는 전문위원 검토의견에 동의합니다.

제가 추가로 설명드릴 필요는 없을 것 같고 어린이수영장은 다른 법률에서 지금 규정되고 규율을 받고 있기 때문에 그것을 제외한 나머지 부분, 사각지대를 포함하는 것에 저희 동의합니다.

○소위원장 서범수 무인 키즈풀을 포함하는 부분에 대해서는 동의한다, 이 이야기지요?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 무인 키즈풀과 무인 키즈카페의 비놀이시설, 여기 지금 왼쪽 표에 있는데 둘 다 동의하는 내용이 되겠습니다.

○소위원장 서범수 위원님들 말씀해 주십시오.

(「의견 없습니다」 하는 위원 있음)

권칠승 위원님이 의견이 있으실 것 같은데……

○권칠승 위원 없어요.

○소위원장 서범수 그러면 이것은 의견이 없는 걸로 넘어가겠습니다.

그다음에 어린이놀이기구가 설치되어 있지 않은 어린이놀이시설에 대한 안전성평가 근거 마련.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 이것도 아까 답변드린 대로 지금의 안전점검이라든지 설치검사 이런 것들은 놀이기구가 설치된 것을 대상으로 하기 때문에 지금 놀이기구가 설치되지 않은 것들에 대해서는 별도의 안전을 체크할 수 있는 안전성평가 제도를 도입하는 것에 동의합니다.

○소위원장 서범수 위원님들 말씀……

그러면 하나하나 확인 좀 하겠습니다.

양부남 의원안하고 이달희 의원안을 중심으로 아까 전문위원께서 말씀을 하셨는데, 특히 안전성평가 정의는 양부남 의원안으로 하겠다는 것이고 그다음 안전점검 실시의 부분도 양부남 의원안을 기본으로 한다, 그렇습니까?

○전문위원 나아정 예.

○소위원장 서범수 그다음 안전성평가 실시와 관련해서는 이달희 의원안을 중심으로 한다는 것이고 안전성평가 결과에 따른 이용금지도 이달희 의원안을 중심으로 한다는 걸로 이해를 하면 되는 거지요?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 예, 그렇습니다.

○소위원장 서범수 위원님들 다른……

(「의견 없습니다」 하는 위원 있음)

없습니까? 왜 이렇게 쉽게 넘어가시려고 합니까, 다들.

○김성희 위원 안전을 위한 것이니까요.

○소위원장 서범수 알겠습니다.

그다음에 다. 유아교육진흥원 소재 어린이놀이시설에 대한 교육장의 관리·감독 의무 부여 관련해서 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 이것도 사실 시행령이 먼저 개정되고 법률이 뒤에 따라가는 건데 저희 동의합니다.

○**소위원장 서범수** 위원님들 의견……

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하는 결로 알겠습니다.

라. 물놀이형 어린이놀이시설의 안전관리 방안 개선에 대해서 정부 측……

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 지금은 물을 활용한 전체가 포함되는 것으로 되어 있는데 어느 정도 위험이 있는, 물을 채우는 형태로 하는 것에 대해서 동의하고 안전성 표지를 이렇게 하는 것도 저희 동의합니다.

○**소위원장 서범수** 위원님들 의견 주십시오.

다 동의하는 결로 하겠습니다.

(「예」 하는 위원 있음)

사고보고의무 이행에 관한 구체적 내용을 시행령에 위임하는 근거 마련에 대해서 정부 측 의견 내주십시오.

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 지금은 언제까지 보고해라 이런 내용이 없기 때문에 그것을 저희가 대통령령에서 정할 수 있도록 위임해 주시는 내용에 대해서 동의합니다.

○**소위원장 서범수** 그러면 양부남 의원안으로 하는 걸 동의하시는 거지요, 기본으로?

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 예, 그렇습니다.

○**소위원장 서범수** 위원님들 의견 주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

시설 신고의무·안전성평가 실시의무·안전성평가 결과 기록 보관의무 위반에 대한 과태료 규정 신설과 관련해서 정부 측 의견 내주십시오.

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 이것도 전문위원이 검토해 주신 대로 과태료 300만 원 이하 하는 것에 대해서 동의를 하고 해당 조문은 이달희 의원님 안과 양부남 의원님 안을 적절히 해서 하는 것에 동의합니다.

○**소위원장 서범수** 위원님 의견 내주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○**전문위원 나아정** 위원장님, 바와 관련해서 하나 결정하셔야 될 부분이 있는데요.

여기에서 신고와 관련해서 과태료 신설하는 부분에 대해서는 300만 원인데 박희승 의원안에서 물놀이형 어린이놀이시설에 대한 안내표지판 설치 위반에 대해서 500만 원인지 300만 원인지에 대한 결정이 필요해서요. 그 부분을 결정해 주시면……

○**소위원장 서범수** 현행은 500만 원 이하인데……

○**전문위원 나아정** 개정안은 500만 원으로 제안을 해 주셨는데 현재 다른 입법례를 보면 안전주의상 안내와 관련된 과태료 수준이 300만 원 수준이어서 이것을 조금 하향 조정할지에 대한 판단을 해 주셔야 될 것 같습니다.

○**소위원장 서범수** 정부 측.

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 아까 전문위원이 검토보고에서 말씀하셨습니다만 다른 입법례 등을 봤을 때 300만 원 정도가 적당하지 않을까 생각하고 있습니다.

○**소위원장 서범수** 위원님들 의견 내주십시오.

○**권철승 위원** 형평성을 맞추지요.

○**소위원장 서범수** 예, 맞추는 게 안 맞겠습니까.

부칙 조항과 관련해서 정부 측 의견……

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 시행일을 1년 정도 경과규정을 두는 것에 동의하고요. 유아교육진흥원 관련해서는 즉시 시행하는 것이 필요하다고 생각 들고 일부 아까 관리주체에게 신고의무 주는 것들에 대해서는 6개월, 3개월 정도의 경과규정 두는 것에 동의합니다.

전문위원 검토의견에 전반적으로 동의합니다.

○**소위원장 서범수** 위원님들 의견 내주십시오.

(「없습니다」 하는 위원 있음)

그러면 동의하는 걸로 알고 정리를 하겠습니다.

논의를 종료하고 의결하겠습니다.

의사일정 제7항부터 제10항까지는 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 실시한 결과를 반영하여 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안(대안)을 우리 위원회안으로 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음은 제11항부터 제16항까지 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안에 대해 전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○**전문위원 나아정** 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안입니다.

6건의 개정안이 제안되었습니다.

1페이지입니다.

김병기 의원안은 중앙대책본부장이 재난으로 피해를 입은 사람 및 그 유족을 지원하기 위한 통합지원센터를 설치·운영하는 내용 그리고 행정안전부장관이 매년 재난으로 인한 피해의 회복 수준 등에 대한 실태조사를 하는 내용입니다.

임호선 의원안은 대통령령으로 정하는 규모의 재난을 특별재난으로 선포하고 특별지원을 할 수 있도록 하는 한편 중앙대책본부장이 특별지원에 관한 업무를 수행하기 위하여 현장지원센터를 설치·운영하는 내용입니다.

백선희 의원안은 중앙대책본부장이 유가족통합지원센터를 설치·운영할 수 있도록 하는 내용입니다.

민형배 의원안은 유가족통합지원센터를 설치하고 유가족 전담공무원제도, 재난피해자 실태조사를 실시할 수 있도록 하는 내용입니다.

김기현 의원안은 중앙대본부장을 국무총리로 일원화하는 한편 유가족지원센터와 피해회복 수준 등에 대한 실태조사와 관련된 규정을 마련하는 내용입니다.

백혜련 의원안은 전문교육의 내용에 재난으로 피해를 입은 사람에 대한 지원 업무에 관한 사항을 포함하도록 하고 유가족통합지원센터 설치, 유가족 전담공무원 지정 및 실

태조사 실시에 관한 규정을 마련하는 내용입니다.

3페이지를 보시면, 그래서 크게 보면 첫 번째로 중앙대책본부장을 국무총리로 일원화하는 문제 그리고 유가족이나, 통합지원센터를 설치·운영하는 내용 그리고 재난안전 분야 전문교육을 실시하는 내용, 재난 피해 회복 수준 실태조사를 하는 내용, 유가족 전담 공무원을 지정하거나 설치하는 내용에 대한 것입니다.

이것도 아까 어린이놀이시설처럼 내용이 전체적으로는 좀 길어서요, 끊어서 가도록 하겠습니다.

○소위원장 서범수 예, 끊어서 합시다.

○전문위원 나아정 가번 먼저 보고드리겠습니다.

중앙대책본부장을 국무총리로 일원화하는 내용입니다. 현행법은 중앙대책본부장을 행정안전부장관으로 규정하고 필요하다고 인정하는 경우 등에 국무총리가 중앙대책본부장의 권한을 행사할 수 있도록 규정하고 있습니다.

개정안은 중앙대책본부를 국무총리 소속으로 두고 중앙대책본부장을 국무총리로 일원화하려는 내용입니다.

재난 상황에서 각 부처를 통합 조정할 수 있는 지휘체계를 확립할 수 있다는 점에서 개정안의 취지는 긍정적이라고 보았습니다. 재난의 규모나 심각성과 관계없이 모든 재난 대응이 국무총리에게 집중되면 재난 대응의 효율성과 지속성에 한계가 있을 수 있기 때문에 현행과 같이 범정부적 통합대응이 필요한 경우에 한하여 국무총리가 중앙대책본부장이 되는 것이 적절한 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 전문위원이 검토해 주셨습시다만, 지금 대규모 재난의 경우에 행안부장관이 할 수 있도록 돼 있고 두 가지 경우에 총리가 할 수 있도록 돼 있습니다.

하나가 범정부적인 통합 대응 또는 행안부장관이 건의하는 경우에 할 수 있도록 되어 있어서 재난의 총괄 부처인 행안부장관이 하고 예외적인 경우로, 범정부적으로 정말 통합 대응해야 될 때 총리께서 하시는 것으로 하는 것이 어떨까, 즉 지금 현재의 상태를 유지하는 것이 어떨까 이렇게 건의드립니다.

○소위원장 서범수 위원님들 의견 개진해 주십시오.

○김성희 위원 저는 지금 현안대로 하는 게 좋다고 생각하는데, 김기현 의원님께서 총리로 다 바뀌야 된다고 했던 데는 어떤 의미가 있을 것 같은데요. 그게 설명이, 거기에 대한 설명은 없는 거지요?

○소위원장 서범수 예.

○김성희 위원 그러면 일단은 저는 모든 걸 다 총리한테, 그러면 어느 정도까지가 전부 다 총리한테 갈 거냐라고 놓고 보면 결국은 또 따지게 되어 있으니 지금 현안대로 하는 게 맞지 않나라고 의견 드리겠습니다.

○박정현 위원 저도 동일한 의견 드리겠습니다.

○소위원장 서범수 지금 현재도 총리가, 그러면 여태까지 최근에 총리가 중앙대책본부장을 한 사례가 있습니까?

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 지금 검토의견서 오른쪽에 보시면 코로나19라든지 10·29 이태원참사, 의사 집단행동, 12·29 여객기참사 등에 대해서 총리께서 하셨습니다. 그래서 여기에 보시면 정말로 우리나라가 위기에 처해 있다, 정말 대단하게 큰 이런 것이 됐을 때는 할 수 있고 실제로도 그렇게 운영을 하고 있습니다.

그래서 저희 생각에는 풍수해같이 좀 루틴화되어 있고 이런 것들은 행안부장관이 계속 하고 정말 국가적으로 범정부적인 통합 대응이 필요할 때 총리께서 하시는 것으로 하는 게 좋을 거라는 생각이 듭니다.

○**소위원장 서범수** 박덕흠 위원님.

○**박덕흠 위원** 전에 윤석열 정부에서 통합센터 첫 시범운영 했지 않나요? 통합센터 그것 행안부 주요 업무 추진계획에 포함이 돼 있었던 걸로 알고 있는데……

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 뒤의 피해자통합지원센터를 말씀하시는 거면……

○**소위원장 서범수** 이건 중앙대책본부장이 하는 겁니다. 총리로 일원화하는 것입니다.

○**박덕흠 위원** 그때 행안위하고 행정안전부 당정 협의에서 그 얘기가 있었던 것 아니에요?

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 뒤쪽의 그 통합지원센터에 대해서 질문하시는 거면 제가 간단하게 답변드리겠습니다.

지금까지는 법적 근거는 없었습니다만 통합지원센터 운영을 하고 있습니다. 그래서 이번에 그 관련 법령이 올라온 것은 법령에 근거 없이 운영되고 있는 통합지원센터의 법적 근거를 명확하게 해서 운영하는 것이 좋겠다고 의원님들께서 판단을 하셔서 다양한 법률을 제출하신 것으로 제가 이해하고 있습니다.

○**소위원장 서범수** 그 통합지원센터는 아직 끝까지 진도가 안 나갔습니다.

○**박덕흠 위원** 안 나갔어요?

○**소위원장 서범수** 예, 안 나갔습니다.

○**박덕흠 위원** 아니, 지금 그 얘기를 하길래……

○**소위원장 서범수** 그러면 중앙대책본부장을 총리로 할 때 두 가지 있었다고 그랬잖아요?

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 예, 그렇습니다.

○**소위원장 서범수** 행안부장관이 건의를 하는 경우……

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 또 총리께서 판단하셔 가지고 범정부적으로 통합적인 대응이 필요하다 이렇게 했을 때 하실 수 있는……

○**소위원장 서범수** 그 판단은 총리가 하는 겁니까?

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 예, 법 조문에는 그렇게 돼 있습니다.

○**소위원장 서범수** 법 조문에는 그렇게 돼 있습니까?

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 예, 그렇습니다.

지금 검토 자료 6쪽 좌측에 보시면 현행 법률이 나와 있는데……

○**소위원장 서범수** 총리가 판단하는 경우, 행안부장관이 총리에게 건의하는 경우.

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 또 개별 재난의 중앙수습본부장이 행안부장관에게 건의해서 행안부장관이 건의하는 경우, 크게 보면 아까 말씀드린 대로 두 가지 중

류가 있다고 말씀드리겠습니다.

○소위원장 서범수 다른 의견이 없으십니까?

○박덕흠 위원 그러면 통합센터하고는 뭐가 차이가 나는 거예요?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광웅 지금 통합센터는 현장에 주로 설치된다고 보시면 될 것 같습니다.

여객기 참사를 예로 들면 그 현장에 가서 거기에 있는 피해자분들을 지원하는 형태, 비가 많이 왔을 때 같으면, 지난번 경남·경북·울산 산불 같으면 저희가 통합지원센터를 경북에도 설치하고 경남에도 설치하고 울산에 설치해서 그 피해 주민들에게 필요한 것들을 원스톱으로 지원하는 그런 형태라고 보시면 될 것 같습니다.

○소위원장 서범수 알겠습니다.

다른 의견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

다음으로 넘어가겠습니다.

○전문위원 나아정 다음, 나번 재난피해자 또는 유가족 지원을 위한 지원센터 설치·운영 근거 마련에 대한 내용입니다.

먼저 8페이지, 재난피해자 지원기구 체계를 한번 봐 주시기 바랍니다.

대규모 재난이 발생하였을 때 중앙재난안전대책본부가 중앙에 꾸러지고 그것과 대응해서 지역재난안전대책본부가 꾸려집니다. 그리고 지역재난안전대책본부 밑으로 실무단 격인 통합지원본부가 구성이 되고 또 별도로 재난피해자지원센터를 운영하게 됩니다.

이 개정안들은 현재 중앙재난안전대책본부 밑에 중앙합동지원센터를 두는 법률적 근거를 신설하기 위한 내용인데요. 최근에 이미 두 번에 걸쳐서 중앙합동지원센터를 운영한 경험이 있습니다. 이 중앙합동지원센터는 피해자들을 지원하는 내용인데 구조적으로는 지금 중대본 산하에 있지만 장소적으로 보면 현장에 설치하는 개념이고요.

다음, 10페이지를 보시면 최근에 설치되었던 두 번의 경우에 12·29 여객기참사 그리고 초대형 산불의 경우에 설치가 되었는데요. 경북·경남 합동지원센터가 각각 이렇게 설치되어서 운영된 사례가 있습니다.

다시 7페이지로 와 주시기 바랍니다.

그래서 현행법은 지역대책본부 차원에서 재난피해자지원센터를 설치·운영하고 있는데 12·29 여객기참사 및 경북·경남·울산 초대형 산불의 경우에 중앙대책본부 차원에서 중앙합동지원센터라는 명칭으로 재난피해자지원센터를 설치·운영한 사례가 있습니다.

다만 이에 대한 법적 근거가 미비하다는 그런 문제가 있었습니다. 개정안은 중앙대책본부 차원에서 재난피해자 또는 유가족지원센터를 설치·운영할 수 있는 법적 근거를 마련하는 것으로 개정안의 취지는 타당하다고 보았습니다.

다만 지원센터의 명칭과 관련해서 기구의 성격을 명확히 드러내고 또 지방자치단체의 재난피해자지원센터와 일관성 확보를 위해서 중앙합동재난피해자지원센터로 수정하는 방안을 검토해 보았습니다.

또 지원센터의 설치·운영 요건과 관련해서 개정안들은 특별한 제한을 두고 있지 않은데 재난피해자에 대한 통합적 지원이 이루어질 필요가 있는 대규모 재난이 발생한 경우에 한정할 필요가 있다고 보았습니다.

다음 페이지입니다.

지원 대상과 관련해서, 개정안들은 주로 유가족을 대상으로 규정하고 있는데요. 그 지원과 관련해서는 사망자의 유가족뿐만 아니라 신체적·경제적·정신적 피해를 입은 피해자의 가족을 포괄하여 이루어지고 있다는 점을 감안하여 김병기 의원안을 중심으로 피해자와 그 가족을 지원 대상으로 구체화하는 방안을 검토해 보았습니다.

지원 범위와 관련해서는 설치·운영에 관한 세부적인 사항은 시행령에 위임하도록 하는 방안 그리고 센터 운영과 관련해서 소속 직원을 파견 요청할 수 있는 권한을 추가하는 방안을 검토해 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 지금 말씀해 주신 설치 요건이라든지 대상·범위, 센터 운영 등에 대해서 동의하고요.

다만 명칭과 관련해서, 지금 그 표에 나와 있습니다만 저희는 중앙합동지원센터라는 명칭을 쓰고 있기 때문에 실무적인 의견으로는 중앙합동지원센터를 쓰게 해 주시면 어떨까 그런 생각이 있습니다.

○소위원장 서범수 위원님들 말씀해 주십시오.

○박정현 위원 의견 없습니다.

○용혜인 위원 전문위원 검토 의견에 동의합니다.

○소위원장 서범수 다른 위원님들.

○김성희 위원 재난피해자들 유가족이든 이런 걸 넣으면 오히려 중앙합동으로 모든 걸 지원하겠다는 의미를 축소하는 듯한 느낌이 있어서요. 저는 행안부 의견에 동의해서, 중앙합동지원센터지요? 그렇게 하는 것도 괜찮을 것 같습니다.

○소위원장 서범수 중앙합동지원센터?

○김성희 위원 처음에는 유가족을 넣었다가, 유가족이면 피해자는 빠지는 게 돼 버려서 자꾸 논란이 있는데 그냥 빼 버리면 다 지원하게 될 테니까요.

○소위원장 서범수 다른 위원님들.

이게 피해자를 빼 버리면 성격이 조금 달리 보일 수 있다, 지원은 지원인데……

○김성희 위원 그러면 위원장님 뜻에 따르겠습니다.

○소위원장 서범수 그래서 사실은 지금 통합지원센터라는 명칭으로 각 법안에는 명기가 돼 있더라고요. 그런데 통합지원센터 이것도 사실은 어떻게 보면 명확한 어떤 구체적인, 그 이름만 들으면 ‘아, 저게 뭘 하는 센터다’라고 머릿속에 떠올라야 되는데……

이 지원이라는 게 여러 가지 지원이 있지 않습니까? 예를 들면 일단 사고 수습하는 지원이 있을 거고 또 피해자 지원하는 센터가 있을 거고 그러면 서로 섞일 수 있는 부분들이 있어서 통합지원센터라는 명칭이 과연 적합하느냐 하는 생각도 저는 하기는 했습니다.

○위성곤 위원 피해자와 그 가족에 대한 지원입니까? 아니지요? 피해 입은 여러 가지 대상에 대한 지원도 다 포함이 되는 거지요, 포괄적으로?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 지금 현실에서는 피해자가, 어떤 피해가 발생하게 되면 그 가족들……

지금 예를 들어서 말씀드리면, 사망하면 유가족들에 대한 지원이 같이 들어가게 되고요. 어떤 사람이 부상을 입게 되면 그 가족에 대한 지원 또 경제적 피해를 입었을 때는 그 가족 단위 전체에 대한 지원이 들어가기 때문에 피해자의 범위를 어떻게 볼 것이냐 이게 논란……

○**위성곤 위원** 그러면 그 범위를 떠나서 인적인, 사람에 대한 지원만 얘기하는 거예요?

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 그렇지는 않습니다. 물적인 지원들도 필요하면 여러 가지를, 아까 저희들이 해 주는 것 중에 TV가 망가진 걸 고쳐 준다든지 이런……

○**위성곤 위원** 그러니까 ‘피해자’라고 하는 것보다 ‘재난피해지원센터’ 이렇게 해야 되지 않을까요, ‘자’자를 빼고.

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 그 범위를 본다면…… 만약에 다른 단어를 포함해야 된다면 ‘피해’ 이렇게 넣는 것도 방법일 것 같습니다.

○**위성곤 위원** ‘중앙합동재난피해지원센터’ 이렇게요. ‘피해자’는 사람만이 개념인데 지금 시설 복구도 해야 되고 이런 것도 해야 될 거니까요.

○**소위원장 서범수** 여기에 분명히 신체적·경제적·정신적 피해 다 포함되는 거잖아요. 그렇지요?

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 그렇습니다.

○**소위원장 서범수** 어느 게 넓지요?

○**전문위원 나아정** ‘피해’가 넓기는 한데……

○**권철승 위원** 저 질문 한번 드려 보겠습니다.

10페이지 보면 중앙합동지원센터장 해서 12월 29일 여객기참사센터 직제가 있지 않습니까? 그러면 여기 중앙합동지원센터 앞에 여객기참사 이런 게 실제로 붙어 있는 거 아닙니까? 그렇지요? 제목이 있어야 되잖아요.

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 예.

○**권철승 위원** 그러니까 이렇게 운영을 해 본 걸, 직접 운영은 안 하셨지만 국토부 사례를 보면 유가족 지원이 그 밑에 있잖아요. 그런데 사고 수습이 어느 정도 되고 보험·법률 지원 같은 게 되더라도, 어느 정도 마무리가 되더라도 유가족 지원은 그대로 이렇게 상황에 맞춰서 계속 되는 거잖아요, 이렇게 되면.

그래서 각자가 유기적인 관계도 있고 상황이 빨리 끝나는 것도 있고 늦게 끝나는 것도 있고 그럴 텐데 저는 합동지원센터라는 그 테두리 안에서 유가족 지원하는 게 훨씬 효율적으로 보입니다.

이걸 따로 분리해 놓으면 다른 팀들하고 또 이런저런 중복이나 부딪히는 문제, 업무 분장 문제 이런 게 생길 것 같아서 오히려 비효율적일 것 같은데요.

○**행정안전부재난안전관리본부장 김광용** 맞습니다. 지금 말씀하신 대로 업무 범위는 포괄해서 하는 것이 맞고 위원장님께서 말씀하신 것은 명칭에 대한 부분을 말씀하시는 걸로 제가 이해했습니다.

○**소위원장 서범수** 저도 똑같은 의문점을 가지고 있는데요. 예를 들면 전체의 중앙대책본부장이나 수습대책본부가 있으면 그 밑에 피해자지원센터라든지 이걸 두는 게 안 맞느냐. 그래야 유기적으로 뭔가 가지 이것만 딱 떨어져 나오고 대책본부는 대책본부대로 움직이면 유기적인 협조체제가 안 갖춰지는 게 아닌가 하는 그런 의구심은 있습니다.

○권철승 위원 오�히려 피해자 지원이 잘 안 될 것 같아요.

○소위원장 서범수 어떻게 생각하십니까, 정부에서는?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 아까 말씀드린 대로 재난이 발생한 현장에서 거기에 계신 분들을 직접적으로 지원하기 위해서 사실은 그분들이 어디 일일이 찾아가서 전화하고 또 그 기관이 어디냐 알아보고 이런 것이 아니라 현장에 관련되는 민원을 접수하고 도와줄 수 있는 사람들이 가서 지원한다. 그래서 저희들이 명칭을 통합, 다 가서 통합적으로 지원한다 이런 의미로 썼고 아까 권 위원님께서 말씀 주신 것처럼 그 앞에는 무슨 재난의 명칭이 들어가기 때문에 무슨 무슨 재난 통합지원센터 이렇게 하면 위원님들 말씀하시는 의견은 들어갈 수 있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.

○전문위원 나아정 지금 지역재난안전대책본부 같은 경우에 보시면 통합지원본부가 실무단 역할을 하는 통합지원본부와 재난피해자지원센터가 분리돼 있는데요. 중앙재난안전대책본부 같은 경우에는 그렇게 분리가 되어 있지는 않아서 지금 아마 그런 걸 모두 섞어서 중앙합동지원센터로 해서 그 안에서 유가족 지원을 하는 방식으로 운영이 되었던 것 같습니다.

그런데 조문대비표를 보시면 모든 의원안들에서 피해를 입은 사람과 그 유족을 지원하기 위해서 지역재난안전대책본부에서 재난피해자지원센터에 해당하는 그런 성격의 단체를 의도하셨다고 생각해서 일단은 재난 피해자에 한정된 그런 의견을 드렸습니다.

○위성곤 위원 그러면 피해자지원센터가 맞고.

○소위원장 서범수 그 범위는, 지원 대상은 그렇다 치고 저하고 권철승 위원님께서 우려되는 부분들, 예를 들면 지역재난안전대책본부에 통합지원본부가 있고 재난피해자지원센터가 있다는 말입니다. 그러면 이 지역재난안전대책본부의 한 일원으로서 재난피해자지원센터장이 안 들어가나요? 따로 나와요? 아예 지역재난안전대책본부의 한 일원으로서 재난피해자지원센터장이 안 들어갑니까?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 들어갑니다.

○소위원장 서범수 그런데 안 들어가는 걸로 돼 있잖아요, 여기 이 표는. 독립된 표시인 것 같고. 안 그런가요, 표에? 실선 돼 있고, 점선 돼 있다고요?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 지금 실선은 저는 어떻게 이해를 했나 하면 아직 법적인 기구가 아니기 때문에, 그 아래 있지만 법적인 기구가 아니다 이런 표시로 제가 이해를 했습니다.

그래서 지금 아까 말씀드린 대로 중앙합동지원센터라는 게 운영이 되고 있고 중앙정부가 같이 운영을 하고 있지만 이게 법적인 기구는 아니기 때문에 점선으로 표시한 걸로 제가 이해를 했고 이 통합지원본부는 법적인 기구입니다. 그렇기 때문에 실선으로 표시된 것으로 제가 이해하고 있습니다.

○소위원장 서범수 그러면 만약에 지금 이야기대로 중앙피해자통합지원센터가 구성이 된다고 칩시다. 그러면 중앙재난안전대책본부하고 어떤 관계로 될 겁니까? 독립된 기구로……

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 중대본은 모든 재난에 대해서 총괄 조정을 하기 때문에 지대본이든 통합지원센터든 중대본의 지휘 아래에 있는 것으로 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.

○소위원장 서범수 제 이야기는 중앙피해자통합지원센터가 법적으로 만들어진다면 이 기구하고 중앙재난안전대책본부하고의 관계가 어떤 관계냐고요? 소속된 관계입니까, 아니면 독립 관계입니까?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 저는 소속된 걸로 이해하고 있습니다.

○소위원장 서범수 소속된 걸로 이해가 됩니까? 그러면 지역재난안전대책본부처럼 이런 체계로 갈 겁니까?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 지역재난안전대책본부도 아까 말씀드린 대로 재난피해자지원센터가 법적 기구가 되면 지대본 산하의 기구로 창설……

○소위원장 서범수 될 거고?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 예, 그렇습니다.

○소위원장 서범수 중앙재난안전대책본부도 지금 이 기구가 법적으로 설립되면 그 밑으로 들어가는 거지요?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 예, 그렇습니다.

○소위원장 서범수 그러면 명칭 자체는 중앙합동재난피해자지원센터로 정리를 해도 되겠습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그다음에 지원센터의 설치·운영 요건은 전문위원 검토 의견대로요.

○박정현 위원 ‘피해자’에서 ‘자’를 빼고?

○소위원장 서범수 ‘피해자’로 하는 걸로, 아까 처음 이야기한 대로 중앙합동재난피해자 지원센터라는 명칭으로. 맞지요?

다른 의견이 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

그러면 다음으로 넘어가겠습니다.

○전문위원 나아정 다음, 다반입니다.

21페이지입니다.

전문교육에 재난 피해자 지원 업무에 관한 사항을 포함하는 내용입니다.

현행법은 재난관리책임기관에서 재난 및 안전관리 업무를 담당하는 공무원, 직원의 정기적·수시적 전문교육 이수 의무를 부여하고 있습니다. 그리고 전문교육의 구체적인 사항은 시행규칙과 행정안전부고시를 통해서 규정하고 있습니다.

그래서 밑의 표를 보시면 시행규칙과 고시를 포괄해서 관리자 전문교육과 실무자 전문교육으로 나눠서 교육 대상자, 재난 및 안전관리업무 부서장, 부단체장, 안전책임관 그리고 담당 부서 공무원들을 나누어서 교육을 시키고 있는 체계입니다.

개정안은 전문교육의 범위에 재난으로 피해를 입은 사람에 대한 지원 업무에 관한 사항을 포함하도록 법률에서 규정하려는 것입니다.

재난 피해자에 대한 효율적이고 실질적인 지원을 수행할 수 있도록 한다는 점에서 개정안의 취지는 긍정적으로 보았습니다.

다만 현행 법령은 전문교육 실시에 관한 일반적인 원칙만을 규정하고 구체적인 교육 대상 및 내용은 관련 개별법에서 규정하도록 하고 있고 그리고 현재 재난 피해자 지원 관련 구호 업무에 관한 교육은 재난구호법 및 동법 시행령에서 규율하고 있습니다.

따라서 개정안의 취지를 반영해서 재해구호법 시행령에서 재난 피해자 지원 업무 종사자의 범위를 구체화하고 해당 종사자를 대상으로 한 재난 피해자 지원 업무 관련 전문교육을 의무화하는 내용의 부대의견을 채택해서 이 부분을 해결하는 방안이 더 타당할 것으로 보았습니다.

현재는 교육 내용에 관련된 부분에 대해서는 교육과정으로 그냥 자율적으로 운영하도록 그렇게 되어 있고 전문교육을 할 수 있는 대상 기관만을 행정안전부에서 지정을 하고 있는데 재해구호법에 있는 재해구호 전문인력 양성기관에서 재난으로 피해를 입은 사람에 대한 지원 업무에 관한 사항을 그쪽에서 지금 교육을 하고 있기 때문에 재해구호법 시행령 개정을 통해서 그 교육훈련 내용에 재난으로 피해를 입은 사람에 대한 지원 업무에 관한 사항을 포함하도록 하는 방안이 가장 현실적일 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 정부 측 의견 주십시오.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 전문위원 검토의견에 동의하고 저희들이 재해구호법 시행령에서 구체화하는 방안을 검토하겠습니다.

○소위원장 서범수 위원님 의견 개진해 주십시오.

(「이건 없습니다」 하는 위원 있음)

그러면 이 법은 폐기하고 재해구호법 시행령으로 규정을 합니까?

○전문위원 나아정 시행령을 개정하도록 그렇게 부대의견을 첨부하면 될 것 같습니다.

○소위원장 서범수 다른 의견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

넘어가겠습니다.

○전문위원 나아정 다음은 라번 25페이지입니다.

재난피해 회복수준 실태조사 근거 마련하는 내용입니다.

현행법은 별도로 재난피해 회복수준 실태조사와 관련된 근거를 두고 있지는 않습니다. 다만 국립재난안전연구원에서 2020년부터 실시는 하고 있습니다.

개정안에서는 이러한 실태조사의 근거를 법률에서 명확하게 규정하려는 내용으로 제도의 기반을 강화한다는 점에서 개정안의 취지는 타당하다고 보았습니다.

다만 조사의 목적과 관련해서 각 개정안의 조사 목적을 포괄적으로 재난의 효율적인 복구와 피해자 지원으로……

정신적 피해에 대한 지원뿐만 아니라 재난의 복구와 관련된 다양한 지원 사항을 개선하는 데 실태조사 결과를 활용할 수 있다는 점에서 재난의 효율적인 복구와 피해자 지원 두 가지를 모두 넣어서 실태조사를 하도록 자구 수정을 하였고 자료의 요구 및 제출과 관련해서 다른 법률에서 규정하고 있는 실태조사 관련 입법례를 참고하면 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 등에게 필요한 자료 제출을 요구하도록 하는 규정을 추가할 필요가 있다고 보았습니다.

또한 현재 국립재난안전연구원에서 재난피해 회복수준 실태조사 업무를 수행하고 있는데 이를 명확하게 업무의 위임 규정을 통해서 위임을 하는 방안이 타당하다고 보았습니다.

그래서 27페이지의 조문대비표를 보시면 김병기 의원안 같은 경우에는 재난의 효율적

인 복구에 대한 내용이 들어가 있고 다른 의원님들이 재난으로 피해를 입은 피해자에 대한 실태조사 내용이 들어가 있는데요. 이를 합해서 복구와 피해자 지원에 대한 내용으로 정리를 하였습니다.

그리고 2항에서 자료 제출 요구할 수 있는 근거를 마련하고 3항에서 위임 규정을 마련 하였습니다.

그리고 78조의 위임·위탁 규정에서 행정안전부장관이 위임할 수 있는 범위에 재난피해 회복수준 실태조사에 관련된 사항을 추가하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 정부 측 의견 주십시오.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 전문위원 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 서범수 위원님 의견 개진해 주십시오.

○위성곤 위원 의견 없습니다. 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 서범수 다들 그렇게 생각하십니까?

○김성희 위원 재청합니다.

○옹혜인 위원 전문위원 안에 동의합니다.

○소위원장 서범수 다음으로 넘어가겠습니다.

○전문위원 나아정 다음, 30페이지입니다.

마, 유가족전담공무원 운영 근거 신설에 대한 내용입니다.

개정안은 유가족전담공무원을 둘 수 있는 근거를 마련하려는 내용입니다.

유가족의 심리적 응급처치, 지원사항 및 장례 절차 안내 등 유가족의 생활복귀를 위하여 필요한 사항을 효율적으로 지원하려는 개정안의 취지는 긍정적으로 보았습니다.

다만 유가족전담공무원의 운영 방식을 나누어서 실제 어떻게 운영될지를 검토해 보았을 때 첫 번째로 기존 인력 중에서 지정하는 경우에는 중앙대책본부장, 지역대책본부장은 현재도 파견을 요청할 수 있어서 필요시 해당 규정을 통해 유가족에 대한 지원 업무 전담 수행 공무원을 배치할 수 있는 것으로 보입니다. 또 별도 전담 인력을 충원하는 경우에는 재난의 발생 시기와 빈도, 규모 등을 예측할 수 없는 상황에서 효율적인 인력 활용에는 어려움이 예상되는 것으로 보았습니다.

또 현행법에 따르면 위기관리 표준 매뉴얼과 재해구호계획 수립지침 등에서 유가족 1대 1 전담 지원 업무 등에 대해서 기술하고 있어서 현재에도 입법목적을 달성할 수 있다는 점은 감안할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 정부 측 의견 내주십시오.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 전문위원께서 검토해 주신 대로 지금 현장에서는 별도의 공무원이 있는 것이 아니고 사회복지라든지 인재 관련 공무원들이 유가족 또 피해자 지원 이렇게 하고 있습니다. 그렇기 때문에 전담공무원 하는 것을 별도로 법률에 규정하는 것이 저희들로서는 조금 부담스러운 측면이 있고.

행동매뉴얼 관련해서는 저희들이 조금 더 연구를 해 보겠습니다. 이 부분은 지금 여러 군데에 구호계획이라든지 매뉴얼 등이 흩어져 있는데 실제로 담당하게 되는 공무원들이 사용할 수 있는 자료를 매뉴얼이라고 불러야 될지 아니면 어떻게 불러야 될지는 판단을

해 보겠습니다. 그래서 그분들이 활용할 수 있는 자료를 만드는 부분은 검토를 하겠습니다. 이것은 조금만 더 시간을 주시면 저희들이 조금 더 연구해 보겠다 이렇게 말씀드립니다.

○소위원장 서범수 위원님들 의견.

○옹혜인 위원 저도 실제로 별도의 인력을 충원하는 게 아니면 해당 개정안은 기존에 하고 있던 것을 그냥 법 조문화하는 것에 불과하다는 생각은 드는데, 그런데 사실 참사가 발생할 때마다 우리가 유가족 전담공무원을 두잖아요. 각 지자체에서 배정하는 방식으로 하는데 이제 연구해 보겠다라고 말씀하시는 것이 저는 사실 개인적으로 굉장히 유감스럽습니다.

왜냐하면 늘 참사 때마다 현장에서 이 전담공무원 제도가 잘 작동하지 않는다, 우리가 이런 피드백들을 굉장히 많이 받았잖아요. 실제로 전담공무원이 아는 게 없어서, 그러니까 뭘 지원해 줄 수 있는지도 모르고 결국에는 유가족들이 장례부터 시작해 가지고 다 알아서 진행해야 돼서 옆에 와서 있는 게 너무 속이 상해서 가지고 도와주지도 않으면서 왜 왔냐라고 했더니 그냥 위에서 시켜서 왔다고 솔직하게 말하는 그런 촌극 아닌 촌극이 벌어지기도 하잖아요.

그래서 저는 매뉴얼 만들고 하는 것 검토하시겠다고 했는데 매뉴얼이 그냥 만들어진다고 되는 건 아니고 그 매뉴얼이 실제로 지자체 차원에서 작동할 수 있도록, 그러니까 평상시에는 본연의 업무를 하더라도 최소한 이런 상황에서 이게 작동할 수 있도록 교육과 관련해서도 같이 고민을 해 주셔야 매뉴얼 마련하는 것이 효과가 있을 것이다라는 우려를 전달하고 싶습니다.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 위원님 말씀하시는 것 저희들이 뼈아프게 잘 받아들이고요.

지금 말씀하신 대로 사실 자치단체 입장에서 보면 저희는 재난업무를 업으로 하고 있기 때문에 이런 일을 자주 겪는데 해당 자치단체에서는 이게 너무 자주 일어나는 일이 아니다 보니까 전문성이 쌓일 그것도 없고 또 교육의 필요성도 못 느끼고 있는 게 사실입니다.

그래서 지금 말씀하시는 것처럼 저희들이, 사실은 중앙지원센터가 나가는 것도 그런 것 때문인데 어떤 식으로 해야 된다, 어떻게 해야 된다, 이런 것들을 단기간에 가서 알려주고 실제로 가서 해 봐라 이렇게 하다 보니까 지금 말씀하시는 것들이 반복되고 있는 게 사실입니다.

○옹혜인 위원 그리고 이게 제대로 작동하기 위해서는, 사실 우리가 이태원 참사 이후에 자치단체장 교육을 의무로 넣었잖아요.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 하고 있습니다. 예, 그렇습니다.

○옹혜인 위원 이것도 내실 있게 잘될 수 있도록 해야 자치단체장이 의식을 가지고 아래에 있는 공무원들에게 구체적인 업무지시를 할 수 있는 것이어서 그런 부분들까지 디테일하게 같이 봐 주셔야 된다. 법 조문화하지 않을 거면 매뉴얼 만들고 실제로 작동할 수 있는 구조를 만들어 주셔야 된다는 말씀을 드립니다.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 아까 위원님들께서 계속 말씀 주신 것은 피해자들에 대한 지원이 이제 앞으로 계속 중요해지기 때문에 그분들을 어떻게 잘 지원할 것

인지에 대해서 매뉴얼 만드는 것, 교육하는 것 또 어떻게 관리하는 것, 이런 것들에 대해서 전반적으로 저희들이 개선하는 것들은 해 나가겠다고 말씀드리고 하루아침에 고치지는 못하겠습니다만 계속 고쳐 나가겠습니다.

○소위원장 서범수 용혜인 위원님 말씀 그대로인데요. 이게 계획을 세워 놓고 매뉴얼을 만들어 봐도 실제로 일이 벌어지면 작동이 안 되잖아요, 현장에서. 작동이 되는 부분도 있고 안 되는 부분들이 많은데 그것을 어떻게 작동할 수 있도록 ‘지금 시간적 여유를 주십시오. 우리가 하겠습니다’ 하는데 어떤 식으로 하실 수 있다고 생각을 하세요?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 위원장님, 제가 적절한 예인지 모르겠습니다, 이번에 울산 붕괴사고 같은 경우에도 울산 남구청 직원들은 그런 걸 해 본 경험이 없기 때문에 실제로 중앙에서 행안부라든지 직원들이 나가서 또 관련 부서가 나가서 피해자 지원 또 유가족인지 판단되기 전에 어떻게 해야 되는지 이런 것들에 대해서는 알려 주고 있습니다.

그런데 그분들이 사실은 평상시에 교육을 받았고 그것에 대해서 해 본 경험이 있으면 좋은데 울산 남구에는 이런 것들이 발생한 적이 많이 없기 때문에 그 노하우나 경험이나 이런 것들이 쌓여 있지 않고, 저희 통합지원센터가 나가는 이유가 중앙에서 그래도 경험이 있고 해 본 사람들이 가서 최소한의 교육 또 매뉴얼, 어떤 자료를 보고 어떻게 해야 된다, 어떤 절차로 해야 된다, 이런 것들을 알려 주는 거다, 지금 제가 말씀을 드리고.

저희들이 중앙지원센터나 자치단체 지원센터 이런 것들이 잘 작동될 수 있도록 하고 필요한 교육자료, 그게 매뉴얼이 될지 지침이 될지 모르겠습니다만 그런 것들을 만들어서 숙달은 안 되더라도 최소한 어떤 자료를 보고 어떻게 해야 된다, 이런 것까지는 갈 수 있도록 하는 것은 하겠다 이렇게 말씀드립니다.

○용혜인 위원 말씀하신 부분이 잘 안 되면 이 다음번에 우리가 이 내용 가지고 또 논의할 때 결국에는 어떤 업무를 별도 편재해서 공무원들을 배치하는 방식까지도 검토할 수밖에 없지 않습니까?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 제가 잘해야 될 거라고 생각을 하고요.

다만 아까 말씀드린 대로 자치단체별로 교육을 시키고 이렇게 하는 것들을 저희들이 열심히 잘하도록 그렇게 하겠습니다.

○용혜인 위원 그 필요성을 입증하지 않기 위해서 잘 준비해 주십시오.

○위성곤 위원 구체적으로 사례를 정리해서 사례집을 잘 만들고, 여기 위기관리 표준매뉴얼(안)을 실제 담당자가 보면 본인이 뭘 해야 될지 모르지 않겠습니까, 검토의견서를 보면?

결국 구체적으로 어떤 것을 할 수 있고 해야 되는지에 대해서 정리를 꼼꼼히 해 놓는다면 업무 배치를 받으면 관련되어서 단기간에 그것을 숙지하고 일을 할 수 있을 텐데 지금의 표준매뉴얼을 보고 가서는 아무것도 할 수가 없는 거지요. 그래서 구체적인 사례라든가 이런 것들 잘 만들어서 안을 배치하고 그것이 신속히 공유되도록 하는 시스템을 만들어 봐야 될 것 같습니다.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 위원님들이 주신 말씀, 저희들이 사실 사례집도 있고 다 있기는 있습니다만 조금 더 쉽게 자치단체 공무원들이라든지 그 업무에 투입되는 공무원들이 볼 수 있고 또 이해할 수 있는 자료들을 만들어서 계속 홍보도 하고 교

육도 하고 이런 것들을 하겠습니다.

그리고 아까 말씀 주신 가운데 자치단체장들이 인식하는 게 중요하기 때문에 자치단체장 교육에도 피해자 지원 부분 이런 것들이 포함될 수 있도록 하는 것들을 저희들이 해 나가겠다고 말씀드리겠습니다.

○소위원장 서범수 금방 본부장님께서 울산 사례를 드셨거든요. 그러면 그 울산화력발전소 붕괴사고와 관련해서 중앙대책본부가 차려졌습니까?

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 중앙재난안전대책본부는 차려지지 않았고 중앙사고수습본부가 차려졌습니다. 중대본은 좀 더 큰 재난 행위일 경우에……

○소위원장 서범수 만약 그렇다면 조금 전에 우리가 논의했던 중앙합동재난피해자 지원센터가……

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 소규모로 차려졌습니다.

○소위원장 서범수 그러면 금방 본부장님 그 말씀이 지방까지 연계가 되려면, 어느 정도 수준의 사고가 나면 중앙합동재난피해자 지원센터라든지 중앙에서 급파를 해서 그 지역에 있는 사람들을 교육을 시키고 할 수 있느냐 이 수준도, 규모도 정리가 되어야 될 거잖아요.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 지금 말씀하시는 대로 어느 정도 재난이 나면 중대본을 하고 어느 정도가 되면 총리가 하느냐 이런 논리로 다시 가는데 재난은 크기, 피해자의 숫자도 중요한데 국민들이 느끼는 심각성 또 실제로 재난까지는 가지 않았지만 만약에 더 진행되면 엄청나게, 심각하게 갈 수 있다 이런 게 있기 때문에 피해 규모와 심각성 두 가지를 가지고 정성적으로 판단할 수밖에 없다. 현실에서 5명 죽으면 중대본이나 이렇게 판단하기는 좀 쉽지 않다 그런 말씀 드립니다.

○소위원장 서범수 그래서 제가 말씀드리는 것은 중앙과 지방이 유기적으로 연계가 잘 되어야 된다. 예를 들면 설사 중앙합동피해자 지원센터가 구성이 안 된다 하더라도, 그 수준의 정도가 아닌 사고라도 중앙과 지방에서 유기적으로 연계가 잘되어 가지고 지역에서 일어나는 사고에 대해서 따뜻하게 보살핌이 되어야 된다, 그 말씀을 드리는 겁니다.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 제가 위원장님 말씀하시는 것에 하나만 더 말씀드리면, 저희는 수습지원과라는 게 있어서 재난이 나면 현장에 수습지원과장과 그 직원들이 가서 수습하는 것을, 자치단체를 지원하는 업무를 하는 과가 2개가 있습니다. 그래서 그 과와 직원들이 가서 했고 장례가 다 끝날 때까지 그 직원들이 일단 지원을 했다는 말씀을 드리고, 그 이후에도 유가족분들한테 어디에 전화하시면 어떤 지원을 받을 수 있는지 이런 자료까지 일단 전달해 드렸습니다. 저희가 했는데 그분들이 어떻게 받아들였는지는 제가 조금 그렇습니다만 하여튼 저희들이 그런 조치는 했다고 말씀드립니다.

○소위원장 서범수 알겠습니다.

다른 의견 있으십니까?

없으시면 다음으로 넘어가겠습니다.

○전문위원 나아정 다음은 33페이지, 부칙에 대한 내용입니다.

시행일과 관련해서 세부 사항 등을 시행령에서 정할 필요가 있기 때문에 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행하도록 하는 각 개정안의 취지가 타당하다고 보았습니다.

적용례와 관련해서는 두 가지 적용례가 제안이 되어 있는데요.

지원센터 설치·운영과 관련해서는 재난은 특정 시점에서 발생한다는 점에서 법 시행일 전후 발생 여부가 명확히 구분되기 때문에 별도의 적용례를 둘 필요는 없는 것으로 보여지고, 중앙대책본부장 권한 일원화 관련 조문을 개정안에 반영하는 경우는 해당 사항이 없기 때문에 이것은 검토할 필요가 없을 것으로 보여집니다. 그래서 시행일과 관련된 부칙만 들어가면 될 것 같습니다.

○소위원장 서범수 정부 측 의견 말씀해 주시지요.

○행정안전부재난안전관리본부장 김광용 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 서범수 그러면 시행일은 6개월이 경과한 날부터 시행한다, 그렇게 되는 거지요?

○전문위원 나아정 예.

○소위원장 서범수 위원님들 의견 내주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

그러면 논의를 종료하고 의결하겠습니다.

의사일정 제11항부터 제16항까지는 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(대안)을 우리 위원회안으로 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

고생하셨습니다.

그러면 휴식을 위해 잠시 정회했다가 3시 30분에 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(15시12분 회의중지)

(15시31분 계속개의)

○소위원장 서범수 의석을 정돈해 주십시오.

성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.

다음, 의사일정 제17항 선거관리위원회법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

오늘 회의를 위해 강동완 중앙선거관리위원회 사무차장께서 출석하셨습니다. 간단히 인사해 주시기 바랍니다.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 안녕하십니까?

중앙선거관리위원회 사무차장 강동완입니다.

존경하는 서범수 위원장님과 위원님 여러분!

바쁘신 의정활동에도 불구하고 우리 위원회 소관 법안에 대해 심사 기회를 주셔서 진심으로 감사드립니다.

오늘 소위에 상정된 법안에 대해 위원님들께서 심도 있게 논의해 주시기를 부탁드립니다. 지적해 주신 고견에 대해서는 적극 검토하여 반영해 나가도록 하겠습니다.

감사합니다.

○소위원장 서범수 감사합니다.

그러면 전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 조문상 윤건영 의원이 대표발의하신 선거관리위원회법 일부개정법률안입니다

다.

소위 자료 2쪽입니다.

개정안의 주요 내용을 말씀드리면, 선거관리위원회 소속 공무원으로서 퇴직 후 3년이 지나지 아니한 사람은 중앙선거관리위원회의 상임위원이 될 수 없도록 하려는 것입니다.

우측의 검토의견을 보시면 상임위원은 위원 중 유일한 상근직으로 사무국 감독 권한을 가진다는 점, 통상 대통령 지명 위원 중 1인이 선임된다는 점에서 높은 수준의 정치적 중립성과 공정성이 요구되나 과거 선거관리위원회 소속 공무원이 퇴직 후 곧바로 상임위원으로 선임되는 사례가 종종 발생한 바 있어 이들이 재직 중 취득한 정보를 활용하여 선거관리 업무에 부당한 영향력을 행사할 가능성에 대한 문제 제기가 있어 왔습니다.

개정안은 공직자윤리법상 취업제한제도와 유사하게 선거관리위원회 직원의 퇴직 후 3년간 상임위원 선임을 제한하려는 것으로 이를 통해 선거관리 업무에 대한 부당한 영향력 행사 가능성을 방지하고 정치적 편향성 우려를 완화시킬 수 있을 것으로 보입니다.

다만 정치적 중립성 훼손 가능성에 있어서는 선거관리위원회 경력 외에도 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있을 것으로 보이고 선거관리위원회 경력만을 상임위원 결격사유로 규정하는 것이 적절한지 타 위원회 조직의 사례를 참고하여 검토할 필요가 있다고 보았습니다.

참고로 표를 보시면, 역대 중앙선거관리위원회 상임위원 현황을 보시면 직전 경력이 중앙선거관리위원회 공무원 출신인 상임위원은 총 5인입니다. 모두 사무총장을 역임하셨고요. 이 중 16대 문상부 상임위원만 총장 퇴직 후 약 1년 1개월의 공백이 있을 뿐, 다른 상임위원은 퇴직 후 바로 상임위원으로 임명되었습니다. 그 이후 18대·19대는 외부에서 상임위원이 선임된 사례가 되겠습니다. 그리고 참고로 17대 조해주 위원 같은 경우에는 사무총장을 거치지 않았지만 선관위 공무원 출신입니다.

그다음, 9쪽 부칙입니다.

개정안은 공포한 날부터 바로 시행하도록 하면서 적용례를 두려고 하는 것입니다. 그러니까 이 법 시행 이후 선임되는 상임위원부터 적용되도록 하는 내용인데요. 일단은 개정안의 취지는 바람직한 것으로 보입니다.

다만 적용례의 경우 현행법이 상임위원의 임명을 호선하는 것으로 돼 있기 때문에—6조제1항에 그렇게 규정이 되어 있는데요—적용례의 표현 방법을 이 법 시행 이후 호선되는 중앙선거관리위원회 상임위원부터 적용되도록 수정할 필요가 있다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 서범수 수고하셨습니다.

정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 전문위원님 검토의견에 대체로 동의합니다만, 우리 중앙선관위의 정치적 중립성을 보장하고 또 위원회법 제6조에 따른 중앙선관위 상임위원의 사무처 감독권을 실질적으로 보장하기 위해서 선관위 소속 공무원이었던 사람의 공직 취임권을 일정 기간 제한할 필요성이 있다는 입법 취지는 저희들도 이해하고 동참합니다.

다만 그 제한 대상이나 기간, 또 다른 합의제 기관의 입법례 등을 충분히 고려해서 신중하게 검토해 주시기를 부탁드립니다.

특히 역대 중앙선거관리위원회 상임위원 열아홉 분 중에 현재까지 언론과 정치권으로부터 정치적 중립성이 논란이 되었던 중앙선거관리위원회 상임위원은 세 분이셨는데 그분들은 선거관리위원회 출신이어서가 아니라 특정 정당이나 대선후보자의 캠프 출신이었기 때문이라는 지적이 있었음을 감안해 주시기 바랍니다.

아울러 국민권익위원회, 공정거래위원회, 금융위원회, 방송미디어통신위원회 등 대부분의 다른 합의제 기관에서도 직원 출신을 제한하는 규정이 없다는 점도 감안할 필요가 있다고 사료됩니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 위원님들 말씀해 주십시오.

○김성희 위원 지금까지 선거관리위원회가, 어쨌든 국회가 여러 가지로 행정부에 대한 제동을 거는데 선거관리위원회는 거기에서 예외적인 존재였던 거지요. 헌법상의 기구이기도 하고 그렇게 해서 정치적 중립성을 보장해야 된다는 측면에서 아주 강도 높은 감사라든지 이런 걸 안 해 왔더니 식구들끼리 감싸고돌다가 이제 여러 가지 문제들이 불거져서 터지고 있는 것 아닙니까?

저는 부정선거에 대한 얘기를 하는 것이 아니라 자녀 채용, 바깥 채용부터 시작해서 많은 논란들이 빚어지고 있는 이유는 내부에서 서로 감시하고 자정 작용이 제대로 작용하지 않았기 때문이고 그 정점에는 이 모든 것들을 관리하고 사무국을 감독하는 권한을 가진 상임위원의 역할이, 그러니까 감시 역할이 제대로 작동하지 않았기 때문에 생긴 문제라는 점에서 수혈이 좀 필요하다고 보기 때문에 저는 윤건영 의원의 안에 동의하는 입장입니다.

○소위원장 서범수 지금 차장님이 오셔 가지고 굳이 반대하시는 이유가 뭘니까, 굳이 이 시기에?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 사실은 아까 말씀드렸듯이 중앙선거관리위원회 상임위원이 선거관리위원회 출신이어서 이런 정치적 편향성 논란이 생겼던 게 아니고 그 당사자분들, 상임위원 후보가 되셨던 분들이 특정 대선 캠프에서 활동하셨기 때문에 이분의 정치적 중립성이 문제된다, 이런 논란 때문에 지금 상임위원회에 대해서는 상당히 비판적인 시각이 과거에 있었습니다.

그런데 선거관리위원회 출신이었던 분들 같은 경우 반드시 선거관리를 감싸고돈다라는 그 부분에 대해서 저는 사실 동의하기는 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 실제로 그분들 같은 경우 오히려…… 물론 냉정하게 보지 못한다는 지적이 있을 수 있지만 지금 현재의 선거관리위원회 같은 경우는 감사관실도 사무총장으로부터 독립돼 있고 위원회 직속으로 운영이 되고 있습니다.

원래 현재의 감사원에 대한 선거관리위원회의 권한쟁의심판에서도, 국회의 통제 같은 걸 저희들이 다 비켜 나가는 게 아니고 국회의 통제를 정확히 받겠다는 현재의 결정도 있었고 저희 중앙선거관리위원회에서도 그 부분에 대해서는 피하지 않겠다고 이미 입장을 밝힌 바가 있습니다.

○소위원장 서범수 제가 그런 입장은 알겠는데 선거관리위원회의 입장에서, 제가 다시 말씀드릴게요. 굳이 상임위원 한 사람 가는 것에 대해서 3년간……

자, 지금 선거관리위원회는 공직자윤리법상 취업제한제도 적용받습니까, 안 받습니까?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 적용은 받는데 민간기업이나 민간단체에 취업할 때 적용을 받습니다. 다른 공직자도 똑같습니다.

○소위원장 서범수 그런데 저 같으면, 제가 만약에 차장님 입장이라면 이런 기회에 ‘좋다. 이것 우리 선관위에 크게 영향 안 미쳐. 그러면 우리가 좀 더 정치적 중립이나 신뢰를 확보하기 위해서 이걸 받아 줘야 돼’ 이럴 것 같은데 굳이 반대를 하시거든요. 무슨 미련이 있어서 그래요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 아닙니다. 위원장님, 오해하지 마시고요.

이 부분에 대해서는 여야 위원님들께서 합의에 의해서 해 주신다면 저희들이 반대하지는 않습니다.

○소위원장 서범수 신중한 검토를 한다면서요.

위원님들 말씀해 주십시오.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 참고로 제가 살펴보다 보니까요, 헌법재판소법의 재판관의 자격을 봤더니 여기에는 헌법재판소법 5조 2항에 재판관의 자격으로 정당의 당원이었거나 당원의 신분을 상실한 날로부터 3년이 경과되지 않은 사람 그리고 공직선거에 후보자로 등록한 날로부터 5년이 경과하지 아니한 사람 그리고 대선에서 후보자의 당선을 위해 자문이나 고문의 역할을 한 날로부터 3년이 경과하지 아니한 사람 이런 제한 규정이 헌법재판관 같은 경우에는 있거든요. 그래서 출신이어서가 아니고 이런 정치적 중립성이나 영향력을 막으려면 오히려 특정 정당의 당원이었거나 캠프에서 활동한 사람을 막는 게 더 합리적이지……

○소위원장 서범수 딱 그런 것만 뽑아 오셨지요? 보니까 국가경찰위원회 같은 경우는 경찰법에 국가경찰위원회 위원으로 안 되는 사람, 경찰·검찰·국가정보원 직원 또는 군인의 직에 있거나 그 직에서 퇴직한 날로부터 3년이 지나지 아니한 사람 이거 있는데요? 왜 자기 유리한 것만 딱 뽑아 오고 그래요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 국가경찰위원회에서 그 조항이 있는지는 저도 확인은 했습니다.

○소위원장 서범수 그러니까. 그 이야기를 왜 안 해요, 그러면?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그런데 합의제 기관에서는 유일하게 국가경찰위원회만 있더라고요.

○소위원장 서범수 위원님들 의견 내 주십시오.

○박덕흠 위원 장단점은 다 있는 거지.

○소위원장 서범수 그래서 저는 오히려 이럴 때 한번, 특히 선관위 직원들이나 선관위에 대해서 크게 영향을 미치는 게 없잖아요, 이거는. 하나의 상징적인 의미지. ‘우리는 이래서 앞으로 정치적 중립이나 독립성을 좀 더 지키겠습니다’ 하는 하나의 상징적인 결로 나타내도 될 것 같은데요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그러니까 그 부분에 대해서는 국회에서 아까 말씀드린 대로 위원장님 포함한 위원님들의 어떤 합의에 따라서 의결해 주시면 저희들 그 부분에 대해서 반대하지는 않습니다.

○소위원장 서범수 말씀을 해 주시지요.

○박덕흠 위원 그런데 이게 사람의 문제지 사실 장단점은 있다고 저는 생각합니다. 물

론 제 식구 감싸기도, 누가 된다 하면 제 식구 감싸기가 되는 거고 사람이, 어떤 분이 정말 소신을 갖고 자기 조직이나 또 선거관리위원의 역할을 하는 것이 저는 중요하다고 생각을 하는데 어찌 됐든 사무차장님이 여야 합의에 따르면 하겠다고 하니까 여야 합의 따라서 하면 되겠지요.

○소위원장 서범수 의견을 내 주십시오. 합의하시지요, 그러면. 김성희 위원님은 오케이.

○김성희 위원 예.

○박정현 위원 윤건영안으로 가시지요.

○소위원장 서범수 윤건영 의원안으로 가시지요.

○권철승 위원 이게 사실 3년 지나면 똑같은 거거든요. 3년 지나면 여기 후보자들 쭉서 있잖아요. 똑같아요.

○소위원장 서범수 예, 그렇게 하겠습니다.

중앙선거위의 의견은 잘 들었습니다. 잘 들었음에도 불구하고 법안소위 위원님들의 의견을 모아서 이거는 다른 의견이 없는 걸로 하고 넘어가겠습니다.

그러면 논의를 종료하고 의결하겠습니다.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 위원장님 그 부분은, 아까 전문위원의 부칙 부분만큼은 이거 수정안……

○소위원장 서범수 부칙 부분에 대해서 다른 의견, 아까 호선하는 부분을 바꾸자는 거지요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 예.

○소위원장 서범수 그러면 논의를 종료하고 의결하겠습니다.

의사일정 제17항 선거관리위원회법 일부개정법률안은 우리 위원회에서 수정한 부분은 수정한 대로 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음, 의사일정 제18항 및 제19항 공직선거법 일부개정법률안에 대해 전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 조문상 이재강 의원님과 이해식 의원님이 각각 대표발의한 공직선거법 일부개정법률안입니다.

이 2건의 개정안은 소위자료 1쪽을 보시면 모두 재외선거에서 재외선거인이 자신의 거소에서 투표할 수 있는 재외거소 우편투표 제도를 도입하려는 내용입니다. 그래서 이것 도입과 함께 그 후에 후속절차 규정들이 있기 때문에 내용은 많은 것 같은데 사실상 재외거소 우편투표 제도를 도입할 거냐 그게 중요한 사항이기 때문에 일단 일괄해서 제가 보고를 드리도록 하겠습니다. 그게 심사의 효율성을 더 도모할 수 있을 것으로 보입니다.

제가 2쪽부터 보고를 드리겠습니다.

2쪽을 보시면 이재강 의원님 안은 재외투표관리관으로 하여금 선거일 16일 전까지 재외거소투표자에게 투표용지와 회송용·발송용 봉투를 송부하고 거소투표자가 투표용지에 기표 후 회송용 봉투를 통해 회신하는 방식의 재외거소투표 제도를 도입하려는 것이고, 이해식 의원님 안은 이재강 의원님과 동일한 재외거소투표라는 용어를 사용하고 있으나

실질적으로는 국외부재자를 대상으로 거소투표 신고를 받아 국외부재자 거소투표를 가능하게 하려는 내용입니다.

검토의견을 보시면 재외선거인의 정의를 보시면 주민등록이 되어 있지 않은 사람으로서 대통령·비례대표국회의원선거 시 재외선거인 등록 후 재외선거에 참여할 수 있는 선거권자를 말하고, 국외부재자란 주민등록이 되어 있는 사람으로서 국외에서 투표하려는 선거권자를 의미합니다.

이재장 의원안은 현행법상 추가 재외투표소 설치 제한으로 관할구역이 넓은 지역의 경우 재외선거권자의 이동거리나 시간 소요로 인한 어려움이 존재하는 것을 고려해서 재외선거인 거소투표와 국외부재자 거소투표를 도입하려는 것이고 이해식 의원안은 국외부재자 거소투표 제도를 도입하려는 것입니다.

3쪽을 보시면 개정안들을 통해 재외선거권자 등의 투표 편의성을 제고하여 실질적인 참정권을 보장하고 해외 거주 국민의 민주적 대표성을 제고할 수 있을 것으로 기대가 됩니다.

다만 국가별 우편시스템의 불안정성에 따른 투표용지 분실·배송지연 발생 등의 문제가 발생할 수 있고 대리투표·허위신고 가능성 등 선거의 신뢰성에 대한 우려가 제기될 가능성도 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

또한 이해식 의원안의 경우 재외선거인에 대한 거소투표 관련 규정은 없고 국외 거주 재외국민의 주민등록 여부에 따라 투표 방법이 달라지게 되어 형평성 문제가 제기될 소지가 있다고 보았습니다.

11쪽입니다.

통합선거인명부를 이용한 재외투표 및 국외부재자 거소투표 실시 관련입니다.

이해식 의원안 관련 사항입니다.

현행법은 주민등록이 되어 있고 외국에서 투표하려는 선거권자는 국외부재자 신고를 하고 재외투표소에서 투표할 수 있으나 개정안은 별도의 국외부재자 신고 없이 통합선거인명부를 사용하여 투표할 수 있도록 하고 국외거소투표를 하려는 자는 국외부재자 거소투표 신고를 통해 거소투표를 할 수 있도록 하려는 것입니다.

검토의견을 보시면 투표 편의 제고를 통한 투표 참여 확대가 기대되지만 통합선거인명부는 선거일 12일 전에 확정된 선거인명부를 활용하여 선거관리위원회가 확정된 선거인명부의 전산자료 복사본을 이용하여 하나의 선거인명부를 만드는 것으로 통상 선거인명부 확정일 다음 날부터 3일 이내에 작성하고 있기 때문에 재외투표소는 선거일 전 14일부터 선거일 전 9일까지 운영하고 있기 때문에 통합선거인명부 작성을 앞당기지 않는 한 실무적으로 이를 활용한 재외투표가 불가능하다는 문제가 있어 이 부분에 대한 검토가 필요하다고 보았습니다.

12쪽 보시면 또한 통합선거인명부에는 약 4400만 명 이상의 주민등록 선거인이 명부에 올라와 있기 때문에 해당 정보를 전 세계 재외투표소에서 활용할 수 있도록 국외로 이전하게 되는데 이럴 경우 정보 유출 등 보안성 문제와 함께 기술적 가능성 등에 대한 검토도 필요하다고 보았습니다.

21쪽입니다.

재외거소투표를 위한 국회의원 선거기간 및 후보자 등록기간 조정 등에 관한 사항입니다.

다.

두 개정안의 동일한 사항입니다.

현행법상 국회의원 선거기간을 후보자 등록 마감일 후 10일부터 선거일까지로 확대하고 국회의원선거 후보자 등록기간 및 선거벽보 제출기한을 각각 대통령선거와 동일하게 선거일 전 24일부터 2일간, 후보자 등록 마감일 후 3일까지로 하고 재외선거인명부 등의 작성기한도 5일씩 앞당기려는 것입니다. 이는 재외거소투표가 도입됨에 따라서 이걸 연계해서 검토할 필요가 있다고 보았습니다.

30쪽입니다.

재외거소투표 사항 보완·정비 관련 사항입니다.

개정안은 재외선거관리위원회와 재외투표관리관의 임무에 재외거소투표관리를 포함하고 이 관련 절차 등을 정비하려는 것입니다.

검토의견을 보시면 기표 방식에 있어서는 재외거소투표 도입 시 국내거소투표와 같이 부표가 아니라 ○로 표시할 수 있도록 단서를 신설하려는 것으로 타당하다고 보입니다.

또한 재외거소투표자의 귀국 후 이중투표 가능성이 제기될 문제가 있습니다. 현행법은 재외선거인명부에 등록한 자가 재외투표소에서 투표하지 않고 귀국한 때에는 구·시·군선거관리위원회에 신고 후 선거일에 해당 선거관리위원회가 지정하는 투표소에서 투표할 수 있도록 하고 있는데 이렇게 거소투표 도입 시 우편을 통해 발송한 투표용지가 관할 재외선거관리위원회에 도달하지 않은 상태에서 재외거소투표자가 국내 귀국투표 신고를 하는 경우 중복투표를 방지할 방법이 없다는 문제가 있기 때문에 재외거소투표자의 경우 송부받은 거소투표용지와 회송용 봉투를 반납한 경우에 한하여 귀국투표를 할 수 있도록 관련 규정을 정비할 필요가 있다고 보았습니다.

31쪽에 일련번호 절취와 관련해서는 이게 현행법상 일련번호만을 절취하여 송부하는 것이 불가능하다고 합니다. 그래서 관련 규정의 정비가 필요하고요.

지연도착 거소투표지 처리와 관련해서 재외투표기간 만료일 후 지체 없이 국내로 재외투표소의 재외투표 및 재외거소투표를 회송하도록 규정하고는 있으나 각국의 우편서비스 상황에 따라서 재외투표 국내 회송 이후 지연 도착하는 투표지의 존재 가능성을 고려하여 이를 공판개표의 대상으로 보아 재외선거관리위원회가 보관하였다가 개표하게 할 것인지 명확히 규정할 필요가 있다고 보았습니다.

45쪽입니다.

재외선거 시 전자투·개표 관련 규정 신설입니다.

재외선거에서 컴퓨터 또는 이동통신단말장치를 이용한 전자투·개표를 할 수 있도록 하고 그 방법 및 절차를 선관위규칙으로 정하도록 하려는 내용입니다.

이재강 의원님 안입니다.

우편투표와 마찬가지로 대리투표 및 허위신고의 위험성과 외부의 해킹 등에 의한 결과 조작 가능성을 배제할 수 없다는 점을 고려하여 논의할 필요가 있다고 보았습니다.

47쪽, 마지막으로 부칙입니다.

개정안은 모두 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행하려는 것인데 일정 부분 시행 관련 규정의 개정 등 준비 기간이 필요하다고 보아서 바람직하다고는 보이지만 이게 기술적으로 어느 정도 소요인지 선관위의 의견을 들어서 정확히 검토할 필요가 있다고 보았

습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 서범수 선관위, 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 먼저 2012년에 도입된 재외선거를 관리하는 저희 선거관리위원회에서는 재외투표의 어떤 공정성 등 여러 사항을 고려하지 않을 수 없어서 재외선거유권자의 투표에 불편을 초래하여서 투표 참여율이 높지 않았던 부분에 대해 유감스럽게 생각합니다.

오늘 논의가 재외국민의 투표 편의 제고를 위한 뜻깊은 진전의 계기가 되기를 바라면서 개정안의 입법 취지는 상당히 이해가 되고 그렇지만 실제 도입을 하기 위해서는 많은 세밀한 검토가 필요하다는 의견입니다.

관련해서 몇 가지 말씀을 드리겠습니다.

재외선거에 거소투표가 도입된다면 대략 197만 명으로 추정되는 재외유권자의 투표 편의를 제고하고 또 현재의 투표 참여율이 확대될 것으로 기대가 큼니다.

다만 거소투표의 특성상 허위신고나 대리투표의 가능성 등 비대면 투표 방식의 부작용으로 인해서 선거의 공정성과 신뢰성에 대한 우려가 제기될 가능성이 상당히 높고 또 대다수 외국 국가의 우편시스템이 불안정하다 보니까 투표용지 분실과 배송 지연 등이 발생할 우려도 높습니다. 그리고 재외투표소투표와 재외거소투표를 직접 관리해야 하는 재외공관 입장에서는 재외선거관리 부담이 상당히 클 것으로 예상됩니다. 이런 부분에 대한 종합적인 판단이 필요하다고 생각이 됩니다.

다음에 통합선거인명부와 관련해서 말씀을 드리겠습니다.

통합선거인명부를 이용한 국외부재자의 재외투표 허용은 확실히 투표 편의는 제고될 것으로 기대는 됩니다. 그렇지만 전문위원님 검토의견처럼 여러 문제가 있으므로 이 부분에 대해서도 신중한 검토가 필요하다고 사료됩니다.

먼저 우리나라 전체 선거인 4400여만 명 이상의 생년월일과 주소, 성명, 성별이 포함된 개인정보가 포함된 통합선거인명부를 국외에서 사용하게 할 경우에 보안성 확보를 위한 기술적 방안 마련이 절실히 필요합니다. 그리고 전 세계 182개 공관, 223개 투표소에서 국내의 사전투표 통신망과 같은 선거 통신망 구축이 가능한지에 대해 충분한 검토가 필요하고요. 이에 대해서는 선관위만이 아니라 외교부나 재외동포청 등 관계기관의 의견 청취가 반드시 필요합니다.

아울러 통합선거인명부를 사용하려면 선거인명부 작성에 관한 현행 선거법 관련 규정을 반드시 개정하는 등 여러 규정을 함께 개정할 필요가 있고 통합선거인명부 활용을 위한 시스템 기반 구축을 위한 소요예산과 인력 배정이 부분에 대해서도 먼저 배려할 필요가 있다고 사료가 됩니다.

그리고 마지막, 다른 부분들은 다 전문위원님 검토의견에 동의합니다라는 전자투·개표 관련 규정, 이재장 의원안과 관련해서는 우리나라의 공직선거에 전자투·개표를 도입하는 것은 선관위의 의지만으로 되는 건 아니고 정치권의 합의가 반드시 필요하고 사회적으로 공감대도 선행되어야 할 필요가 있습니다.

그리고 시행일과 관련해서는 개정안에 대한 입법이 이루어진다면 그 시행을 위해서 과연 6개월 만에 저희들이 여기서 요구하시는 모든 것들을 실행할 수 있을지에 대한 의문

이 있습니다. 그래서 6개월도 부족할 수 있기 때문에 이 부분에 대해서는 저희들이 보다 충실하게 기술적 또 실무적, 시스템 개발에 필요한 시간 부분에 대해서 시간이 확실히 더 많이 필요하다는 말씀을 드리겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 그러면 이게 조금 내용들이 복잡할 수는 있으나 일단 한번 정리를 해 봅시다.

재외거소투표 제도 도입하는 부분 한 쪽지. 두 번째가 통합선거인명부를 이용한 재외투표 및 국외부재자 거소투표 실시 이게 두 번째 쪽지. 나머지 거는 이와 연관되는 사안들이고.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그렇습니다.

○소위원장 서범수 제일 마지막에 이재강 의원이 이야기하는 전자우편 전자투표를 할지의 부분 이 세 쪽지를 가지고 이야기가 돼야 될 거잖아요. 그렇지요?

그래서 위원님들 말씀……

○김성희 위원 2012년에 법 개정될 당시 제가 미국 살면서 선거인단 등록 운동도 해보고 선거도 직접 참여해 본 당사자로서 몇 말씀 드릴까 합니다.

이 법 만들기 전에는, 미국 지역에 한해서 드리는 말씀이지만, 대부분의 정치인들이 미국을 왔다 갔다 하셔서, 워낙 한인 커뮤니티가 보수적이라서 그 당시에 새누리당 의원님들이 적극적으로 법 추진을 하였고 그 당시에 민주당 의원들은 뜨뜨미지근했습니다. 그런데 막상 개표를 하고 보니까 민주당에 나쁘지 않고 전 세계적으로 봤을 때 이게 외국의 나라별로 투표 결과가 나오지 않기 때문에 한국에 들어오면 해당 지역구로만 모이기는 하지만 전반적인 결과가 나쁘지 않아서 민주당은 갑자기 더 적극적인 관심을 보이고 상대적으로 새누리당은 약간 소극적으로 되신 측면이 있는데 저는 그럴 문제는 아니라는 점을 먼저 말씀드리고요.

선관위도 어쨌거나 세계로 진출하는 계기로 삼아서 이와 관련해서 이게 귀찮거나 나쁜 일은 아닌 거잖아요. 그러니까 어찌 보면 전 세계적으로 선거 관리 업무를 잘해 주시는 것은 감사한데 저는 일단 우편투표에 대해서 먼저 얘기를 드리면 이것은 해야 된다고 봅니다. 제 지인들과 많은 분들이, 제가 그 당시에는 심지어 오마이뉴스에 기사로 준비해서 냈던 적도 있는데 비행기 타고 1200km를 날아가서 투표를 하는 사람들도 있었습니다. 그리고 나서 그 이후로 줄기차게 해외동포들이 우편투표를 요구했는데 선관위의 이야기를, 제가 선관위가 곡해해서 듣는다는 것은 아니지만요. 인간은 기본적으로 범죄자기 때문에 이것들이 우편투표를 갖고 어떻게 장난칠지 모르니까 완전히 막을 가능성이 있는 게 아니라면 허용할 수 없다 이런 입장인 겁니다. 물론 지금까지 선관위가 부정선거 때문에 당하신 여러 가지 고초들을 생각해 보면 완벽하게 선거를 관리하고자 하는 마음은 알겠으나 저는 지나치다고 생각합니다.

예를 들어 미국 같은 경우는 지난 대선에 우편투표가 전체 사전투표의 절반이었고 전체 사전투표가 전체 투표의 절반이었으니까 제 기억으로는 대략 30% 넘게 우편투표를 하는데 그렇게 했다고 당락이 바뀌고 어찌고저찌고 한다고 하지 않거든요. 그리고 재외국민 중에 우편투표로 투표를 할 사람이 얼마나 되며 그 선거 결과가 모든 선거에 어떤 영향을 미친다라는 것이 논증되지도 않은 상태인데 마치 외국에 허용하면 우리나라에도

될 것처럼, 여기 검토보고서에도 나오지만 ‘지극히 예외적인 경우에만 국내에서도 거소투표를 허용하고 있다’. 우리나라는 일단 땅덩이도 좁은 데다가 여러 가지 운송 수단이 준비되어 있기 때문에 헤쳐 나갈 수 있지만 재외국민들은 현실적으로 영사관을 중심으로 해서 구성되어 있는 투표소에 투표를 할 수가 없습니다. 그러니까 혹시나 있을지도 모르는 ‘우편 사기와 부정선거의 위험 때문에 다 투표하지 마’라고 말하는 게 맞는지, 현재 투표 등록률과 투표 참여율 등을 생각해 보면 유권자들이 가져야 되는 헌법적 권리까지 고려하면 국내 우편투표는 차치하고 재외국민에 대한 우편투표는 허용하는 방향으로 검토하고 ‘이렇게 하면 사고가 안 나겠다’라고 선관위가 더 적극적으로 말씀하셔야지 ‘이것 분명히 나가면 부정선거하는 사람도 있을 거야. 그러니까 안 돼’라고 하실 일은 아니지 않나라는 말씀 드리겠습니다.

○소위원장 서범수 다른 위원님.

○박덕흠 위원 존경하는 김성희 위원님이 좋은 말씀을 해 주셨는데요.

어찌 됐든 부정선거의 의혹이라든가 선거가 잘못된다는 문제가 있다라는 이런 이야기가 나오면 사회적으로 좀 더 큰 문제가 될 수 있다 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 이 우편투표를 우리 국내에서도 많이 줄였잖아요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 우리나라 이번 대선 같은 경우에 국내 거소투표는 한 8만 4000명 정도의 선거인이 있었고요. 투표자 수는 한 7만 9000여 명 정도 투표한 걸로 알고 있습니다.

○박덕흠 위원 그러니까 그건 특별한 경우잖아요, 거소투표라는 게.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 예, 그렇습니다. 제한이 많이 있습니다.

○박덕흠 위원 그래서 전보다는 우편투표가 상당히 줄어든 것은 맞잖아요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 사실 그렇습니다.

○박덕흠 위원 그래서 아까 교통편의 말씀이 있었는데 이것을 잘 운영의묘를 살려야 된다고 저는 생각을 합니다. 왜 그러냐 하면 지금 말씀했듯이 우편투표하면 대리투표가 상당히 취약하거든요, 허위신고한다든가 그런 가능성도 있고. 결국은 우리 선거가 부정선거에…… 저는 부정선거를 믿지는 않습니다. 누누이 말씀드렸지만 우리가 사전투표를 해야 된다 이런 이야기를 지역에서도 계속하고 있던 사람이기 때문에 그것은 신뢰성이 없는 건데 이런 국외투표까지 해서 우편투표를 하게 되면 여론이 더 확산될 거다 저는 이렇게 보고 있고 선거관리위원회에서도 신중하게 검토를 하셔서 실행을 하더라도 대비책을 잘 세워서 국민들한테 염려가 없다, 안심해도 된다 이런 쪽으로 연구를 해서 홍보를 한 다음에 이게 실시돼야 되지 않나 이런 생각을 갖고 있습니다.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 잠시 말씀 좀 드려도 되겠습니까?

○박덕흠 위원 예.

○소위원장 서범수 말씀하시지요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 2022년 10월부터 저희들이 모의 발송·회송을 한번 해 봤습니다. 공관별로 우편물을 보내서 어떻게 하면 며칠이나 걸리고 이런 부분을 한번 시뮬레이션을 해 봤거든요. 165개 공관에서 1555명을 대상으로 해 봤는데 10일 이내, 발송하고 회송할 때 열흘 동안 도착하지 않은 비율이 50%대였습니다. 50%가 아예 도착을 하지 않았습시다. 그러다 보니까 만약에 이번에 좋은 취지로 거소투표 용지를 저

희들이 발송을 해서 재외 유권자가 받아서 기표를 하고 회송을 했을 때 이게 중간에서 떠 버릴 가능성이 상당히 높지 않나라는 걱정이 제일 큰 겁니다. 그랬을 때 현재 대선 때 이번 선거인 수가 25만 명 정도였거든요, 재외 선거인으로 등록되신 분이. 그들 중에 몇 분이 거소투표 신고를 할지 그것은 저희들도 알 수가 없습니다. 그런데 만약에 그걸 25만 명 기준으로 한다면 국내 거소투표, 아까 저희들이 말씀드린 8만 4000여 명에 비해서는 훨씬 많은 분들이 거소투표 신고를 할 것으로 예상이 되는데 그중에 또 다수가 본인들은 투표용지를 받아서 기표하고 공관위나 선관위로 보냈는데 선관위에서는 받지 못했다 이런 반응이 나오게 되면 그것을 갖고 선관위를 포함한 공관위도 그런 오해를 받을 수가 있고 선관위도 오해를 받을 수가 있는데 그 부분에 대해서 선거관리위원회가 아무리 주의를 한다 할지라도 국내에서 하는 게 아니고 국외 우편투표 시스템을 이용하는 거기 때문에 그런 부분이 상당히 어렵다는 입장입니다.

○박덕흠 위원 아니, 국내에서 거소투표를 하는데도 상당히 잡음이 많이 있었잖아요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 국내 같은 경우는 저희들이 거소투표 신고가 들어오면 이게 동일 필적인지 이런 것을 구·시·군 선관위마다 다 확인을 하거든요. 확인해서 실질적으로 선거 때마다 고발하거나 경고하거나 이런 경우가 있습니다.

○박덕흠 위원 그러니까 그래서 그런 부분이 상당히 저는 걱정이 되는 부분이라는 말씀을 드립니다.

○김성희 위원 일단 말씀 주셨던 1500 샘플과 관련해서 어느 나라가 어떻게 됐는지 결과를 저희 의원실로 보고해 주시고요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 예.

○김성희 위원 부정선거와 관련해서 한 말씀만 저도 드리면, 집단시설 같은 경우에는 집단시설의 관리인이 그 시설 안에 있는 사람들을 대상으로 한 우편 투표의 경우에 부정선거의 위험이 있다는 점에서도 공감을 하는데 외국 같은 경우는 한국 사람 아무도 안 사는 그런 지역에 동떨어져서 영사관에서 멀리 있는 사람들을 대상으로 한 우편투표라서 제도의 취지가 조금 다르다는 점을 말씀드리고요. 그런데 열흘이 안 되게 절반이라고 하시니까 제가 더 이상 얘기를 못 하겠어서 자료를 보고 다시 논의를 하셨으면 좋겠습니다.

○소위원장 서범수 그때 저도 얼핏 들은 것 같거든요. 21대 제가 행안위 하면서 모의실험을 하고 그랬다는 이야기는 들었습니다.

그래서 그 자료를 한번 전체적으로 주시고……

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 예. 저희들이 국제우편 수·회송 실태 확인 결과라고 해서 2022년 10월 19일부터 12월 5일까지 162개 공관 1555명을 대상으로, 공관별 10명씩 해서 직접 우편을 발송해 보고 얼마만큼 돌아오는지 그것을 한 자료인데, 정리된 자료가 있습니다. 이 부분은 위원님들께 공유드리도록 하겠습니다.

○소위원장 서범수 나중에 자료로 한번 주세요.

그래서 저도 마찬가지로, 국내 거소투표도 점점 줄어가고 있고 그다음에 아까 박덕흠 위원님께서 말씀하신 여러 가지 대리투표라든지 허위신고 부분도 걱정되지만 사실은 그것은 국내에서 하나 여기에 하나 비슷하잖아요. 그렇지요?

플러스 우리 우편시스템 자체가, 김성희 위원님은 선진국 미국만 자꾸 말씀을 하시는

데 아프리카나 저런 데 그런 우편시스템을 과연 우리가 믿을 수 있느냐 하는 부분이거든요. 우리나라만큼 우편시스템이 잘되는 데가 저는 없다고 봅니다. 우리나라를 기준으로 해서 전 세계를 볼 수는 없는 거거든요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그렇습니다.

○소위원장 서범수 그래서 그런 부분들도 우리가 감안을 해 줘야 된다. 그래서 이 부분은 한 번 더 여러 가지 자료도 좀 보고 그다음에 청문회든지 공론화를 조금 더 시켜서 진행하는 게 맞을 것 같습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○소위원장 서범수 이 조항은 그렇고.

그다음 나 항목……

○김성희 위원 그러면 사실상 논의가 다……

○소위원장 서범수 다 끝난 겁니까?

그러면 공론화를 좀 더 하고 자료도 좀 더 보면서 저희들이 다시 이것은 진행하도록 하겠습니다.

(「예」 하는 위원 있음)

의사일정 제18항 및 제19항은 보다 심도 있는 논의를 위하여 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

다음, 의사일정 제20항부터 제24항까지 정당법 일부개정법률안에 대해 전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 조문상 5건의 정당법 일부개정법률안입니다.

소위자료 3쪽을 봐 주시기 바랍니다.

5개의 개정안은 모두 정당현수막의 허위사실, 혐오 표현 등을 금지하려는 내용입니다.

개정안의 내용을 말씀드리면 개정안은 허위사실, 혐오적이거나 미풍양속을 해칠 우려가 있는 표현, 인종혐오 표현 등을 현수막 또는 인쇄물·시설물·광고 전반의 내용에 금지시키려는 것입니다.

각각의 내용은 약간씩 다른데요. 비슷하다고 보시면 되고 대상은 박지혜 의원안과 고민정 의원안, 한민수 의원안은 인쇄물·시설물·광고 다 포함되는 거고 손술 의원안과 채현일 의원안은 현수막에 한정되는 내용입니다.

검토의견을 보시면 최근 일부 정당에서 혐오적 표현, 허위사실을 내용으로 하는 현수막을 게시하면서 정치적 갈등이 격화되고 있고요. 미관 훼손 등 사회적 문제가 발생하고 있습니다.

개정안이 이러한 문제점을 해소할 수 있다는 점에서 긍정적인 취지를 갖고 있으나 정치적 표현의 자유를 위축시킬 수 있다는 지적도 있음을 감안하여 논의할 필요가 있다고 보았습니다.

다만 해당 표현의 목적, 효과 등이 기재되지 않은 허위사실, ‘혐오적’이라는 표현은 법의 명확성원칙에 위배될 가능성이 있고 이에 따라 법 집행의 어려움도 예상됩니다.

또한 옥외광고물법을 인용하여 규제 기준을 명확히 한 고민정 의원안이 일부 타당하다고 보이나 여전히 현재 문제가 되고 있는 정당현수막을 제재할 수 없다는 한계가 존재하고 있습니다.

4쪽입니다.

따라서 채현일 의원안을 중심으로 해서 최근 문제가 되고 있는 현수막을 기재 대상으로 명시하고 또한 이게 인쇄물·시설물·광고를 포괄하는 게 아니라 현수막으로 하고 있기 때문에 이를 별도 가지조문으로 현수막만 규정하되 옥외광고물상 기준과 허위사실 제한 등 규제 내용에서 다른 개정안 내용을 포함하고 구·시·군 선관위 단계에서 신고 대상이 된 현수막의 정당 관계자에게 의견 진술 기회를 부여하여 침익적 처분이나 절차적 정당성을 보완하는 방향으로 일단 대안을 마련해 봤습니다. 왜냐하면 전체 안이 유사한 내용 이기는 한데 논의의 효율성을 도모하기 위해서 단일 안을 하나 만들어서 그걸 가지고 논의하시는 게 훨씬 수월하실 것 같아서 일단 안을 마련했구요.

이 안의 내용은 일단 각 안을 통합 조정해서 약간 보완한 것이라는 것을 말씀드리고 최초의 선거관리위원회가 이 안에 대해서 의견을 내기가 조심스럽다는 의견을 저희한테 보내와서 이것은 선관위 의견이 포함된 게 아니고 저희가 단일 안을 통합 조정·보완한 것이라는 것을 말씀을 드립니다.

이 안을 보시고 필요한 부분이 있으시면 수정해도 상관이 없으실 것 같습니다.

또한 뒤에 보면 이것 관련해서 중앙선거관리위원회에 정당현수막 심사위원회를 구성하는 안이 나옵니다. 그래서 뒤를 일괄해서 다시 한꺼번에 보고를 드리도록 하겠습니다.

이 부분만 먼저 설명을 드리면 4쪽의 표를 보시면 현재 채현일 의원안에 돼 있는 것에 약간 목적을 붙였습니다. 그래서 1호를 정치적 또는 경제적 이익을 얻을 목적으로 특정인, 특정정당, 선거관리위원회 업무 등에 관한 허위의 사실일 경우.

그다음에 2번은 고민정 의원안입니다.

옥외광고물법 5조 2항 각호의 어느 하나에 해당하는 것.

그다음에 3호, 4호는 역시 채현일 의원안에 있는 내용입니다. 이것을 포함했구요. 아까 말씀드린 대로 침익적 처분이기 때문에 의견 제출의 기회를 각 정당의 대표자에게 주어야 한다는 조항을 신설했다는 말씀을 드립니다.

12쪽을 보시면요.

그러니까 신고가 들어오면 이것을 심사하기 위해서 중앙선거관리위원회에 정당현수막 심의위원회를 설치하도록 하는 규정입니다.

채현일 의원님 안녕하세요. 이어서 설명을 드리면 구성은 각 교섭단체 구성 정당 추천 1명, 학계, 법조인 등 총 9명으로 구성이 되고요. 임기는 3년이고 심의 절차는 신고를 통해서 받으면 구·시·군 선관위에서 심의 요청을 하면 심의 심사를 갖고 요청받은 때부터 24시간 이내에 회신을 하고 심의 이후에는 구·시·군 선관위가 해당 정당에 철거 명령 또는 대집행을 하는 형태로 구성이 되어 있는데 이렇게 할 경우 24시간 이내에 회신하여야 하는 절차적 한계로 인해 실질적 심사가 어려울 수도 있고 심의 결과에 따라 대집행 등의 행정처분이 이루어질 수 있기 때문에 이에 따른 상대방의 의견 청취 절차도 필요하기 때문에 채현일 의원안에 따라 위법한 정당현수막을 신고받은 관할 선관위는 아까 구·시·군 선거관리위원회에서 의견을 청취하도록 한 그 내용을 심의회에 전달하는 방식으로 대안을 마련했다는 말씀을 드리고요. 24시간 이내에는 너무 짧기 때문에 이것을 3일 이내로 늘리는 방안을 마련했다는 말씀을 드립니다. 이에 대해서 중앙선거관리위원회는 심의회 위원을 확대하고 이를 위한 사무국 설치가 필요하다는 의견을 제시한 바 있습니다.

19쪽을 보시면요.

마지막으로, 이렇게 돼서 위법하다 할 경우에는 대집행을 해서 정당현수막을 제거하는 내용이 되겠습니다.

이것 보시면 손술 의원안은 정당현수막의 위법 여부를 각급 선관위에서 판단하게 하여 전문성, 일관성 등이 문제가 될 수 있기 때문에 채현일 의원안에 중앙선관위 소속 심의위에서 판단하는 것이 바람직하다고 보았습니다.

다만 철거 명령은 각급 선관위에서 하되 관련 대집행은 위탁 근거를 마련하여 지방자치단체에서 수행하는 것이 전문성 측면에서 합리적이라는 점에서 일부 유사 입법례를 참고하여 대안을 마련해서 구·시·군 선거관리위원회의 요청으로 행정대집행법에 따라 각 지자체가 대집행을 할 수 있는 것으로 일단 수정의견을 제시했다는 점을 말씀드립니다.

이상 여기까지 일단 심사를 해 주시면 되겠습니다.

○소위원장 서범수 선관위 의견 개진해 주십시오.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 일부 정당에서 개시한 특정 국가나 집단 등에 대한 혐오 표현 또 선거 결과를 부정하는 내용의 현수막은 대다수 국민에게 불편함을 주고 사회적 갈등을 부추기고 있어서 국민 통합을 저해하는 요인 또 민주주의 근간을 크게 훼손한다는 지적에 선관위에서도 전적으로 동의합니다. 우리 위원회에서도 이러한 정당 현수막을 규제해야 할 필요성에 적극 공감하고요. 오늘 검토되는 법률안과 사회적 요구 등 다양한 의견을 고려해서 합리적으로 제한하는 개선 입법을 마련할 필요가 있다고 사료됩니다.

이와 관련해서 대체로 전문위원님 검토의견에 동의합니다마는 몇 가지 수정의견에 대해서 추가 검토가 필요하다고 생각하는 부분을 말씀드리겠습니다.

먼저 4쪽 정당현수막 내용과 관련해서 수정의견은 37조의 제1호에서 허위의 사실인 것 그리고 2호에서 옥외광고물법 제5조제2항 각호에 해당하는 것, 3호에서 민주주의를 훼손할 우려가 있는 것을 금지하고 있는데요.

첫 번째, ‘허위의 사실인’ 이 표현 같은 경우에는 대법원 판례에서 구체성 없이 단순한 가치판단이나 평가를 내용으로 하는 의견 표현에 불과한 경우에는 이게 허위사실에 들어가는 게 아니고 의견 표현이다 이렇게 하는 대법원 판례가 명확히 있습니다. 그래서 실제로 이 규정이 통과된다 할지라도 허위사실이라고 판단될 현수막이 많지 않을 것이라는 우려가 있고요.

두 번째, 옥외광고물법 제5조제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 만약에 개정되는 정당현수막심의위원회에서 심의, 판단하는 것이 맞을까? 오히려 고민정 의원안의 옥외광고물법 개정안처럼 옥외광고물심의위원회에서 그 내용을 심사를 해 주면 그것을 받아서 판단을 하는 정당현수막심의위원회에서 결정을 하는 게 맞지 않냐 이런 견해가 있고요.

또 하나는 실제 문제가 되는 혐오 표현 현수막 등은 정당법 규율을 받는 정당현수막 외에도 단체나 개인이 게시하는 경우도 상당히 많습니다. 이런 점도 고려할 필요가 있습니다.

그리고 셋째, 민주주의를 훼손할 우려가 있는 것에 대해서도 구체적인 표지가 없다 보니 법을 지켜야 하는 사람 입장에선 어떤 표현이 여기에 해당되는지 알기 어려워서 명

확성원칙에 위반될 소지가 있을 수 있다는 우려가 있습니다.

그리고 특히 채현일 의원안 정당법 37조제4항이 만약에 입법화된다면 현수막을 게시할 수 있는 정당 같은 경우는 국회 의석을 가진 정당으로 한정이 됩니다. 그래서 실제 수정 의견안 각호의 내용이 제한을 받는 정당들은 현재 문제가 되고 있는 내일로미래로 등 군소 정당이 아니라 오히려 더불어민주당과 국민의힘, 조국혁신당, 개혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등 7개 정당에 한정되게 됩니다. 그래서 국민들에게 자당의 정책을 충분히 홍보해야 하는 이런 의석을 가진 정당들이 오히려 더 제한을 받게 되는 문제가 발생한다는 것이 지금 우려가 되고요.

그리고 해당 내용에 만약에 해당이 된다면, 만약에 각호 1·2·3호가 그대로 입법화가 된다면 여기에 해당한다는 이유로 누구든지 관할 구시군선관위에 위반 현수막이라고 신고를 할 수가 있습니다. 그러면 평상시에 현수막을 많이 게시하는 거대 정당의 현수막들이 오히려 정당현수막심의위원회의 심의 대상이 다수 될 수 있다는 그런 문제점이 발생할 수 있다는 것도 고려할 필요가 있습니다.

관련해서 한 가지를 더 말씀드리면 채현일 의원안 37조의2제3항에서 신고를 받은 구시군선관위가 현수막이 위반된다고 판단될 경우에는 정당현수막심의위원회로 심의를 요청해야 된다는 부분이 있는데 이 부분도 선거관리위원회 구조가, 구시군선관위 구조가 독립제가 아니고 위원장과 비상근위원으로 구성되는 위원회 조직입니다. 그러다 보니까 신속하게 심의하기 위해서는 구시군선관위는 위반 여부를 아예 판단을 하지 말고 게시자 등으로부터 제출받은 의견을 첨부해서 그냥 정당현수막심의위원회에 막바로 심의를 요청하는 것으로 조정할 필요가 있다는 의견을 먼저 말씀드립니다.

그리고 정당현수막심의위원회 관련해서 말씀을 드리겠습니다. 마찬가지로 전문위원님 검토의견에 대체로 동의합니다마는 정당현수막심의위원회 위원님들이 다 비상근일 수밖에 없습니다. 비상근위원이시고 최소한 주 2회 이상 회의를 개최해야 될 것으로 저희들이 실무적으로는 지금 생각을 하고 있습니다. 그럴 때 가급적 다수의 위원들이 참여해서 결정을 하는 것이 심의위원회의 판단의 수용성 확보 부분에 큰 도움이 될 것으로 기대할 수 있기 때문에 위원 정수에 대해서 확대를 저희들이 요청을 드리는 것이고.

만에 하나 너무 위원 수가 많다는 지적이 있으시다면 지금 수정의견 안처럼 심의 요청을 받은 때로부터 24시간이 아닌 3일 이내에 심의 결과를 통지하도록 한다면 심의위원회 위원 정수는 채현일 의원안에 있는 9명에 대해서도 저희들은 동의할 수 있습니다.

그리고 한 가지 반드시 요청드릴 사항은 정당현수막심의위원회가 효율적이고 원활하게 운영되기 위해서는 현재의 여론조사심의위원회나 인터넷선거보도심의위원회처럼 이를 지원하기 위한 별도의 사무기구, 저희들은 한 7명 정도의 직원을 지금 생각하고 있습니다. 그 정도 인원이 있어야 심의 안전도 만들고 위원들에 대한 연락 또 구시군선관위로부터 받는 내용 같은 걸 정리할 수 있는 그런 인력들이 충분히 될 수 있을 거라고 생각하고 그 인력들이, 사무국이 중앙선관위 산하에 반드시 있어야 된다는 생각이 듭니다. 이에 대해서는 반영을 꼭 부탁을 드리겠습니다.

벌칙과 관련해서도 마찬가지로 전문위원님 검토의견에 동의합니다. 규제 대상 행위에 해당되는지에 대한 판단은 정당현수막심의위원회에서 합니다. 그렇지만 실제 철거하고 대집행하는 그 실행은 현재 인력과 예산을 갖고 있는 전문성을 가진 지방자치단체에서

하는 것이 바람직하다는 검토의견에 적극 동의합니다.

다만 지금 채현일 의원안처럼 될 때 약간 문제점이 발견된 게 뭐냐 하면 아마 정당에 서는 동일한 내용으로 현수막을 게시하게 될 겁니다. 그런데 예를 들어서 서울 종로에 게시된 현수막에 대해서는 신고가 들어와서 그게 위반으로 판단되면 관할 구시군선관위로 하여금 위반됐으니까 철거하시라고 할 수 있거든요. 그런데 그 현수막이 종로가 아니고 부산 영도구에도 게시될 수 있고 제주도 제주시에도 게시될 수 있습니다. 그럴 경우에는 신고된 현수막에 대해서만 지금 철거를 명할 수 있는 게 현행법의 체계로 되어 있습니다.

그래서 아예 그 부분을 반영하려면 위반 현수막을 게시한 정당 대표자에게 철거를 명하는 주체를 구시군선관위가 아니고 판단을 한 정당현수막심의위원회에서 철거를 명하도록 하고 철거를 명할 때는 해당 현수막만이 아니고 다른 전국에 게시된 동일한 내용의 현수막도 철거를 할 수 있도록 해당 현수막을 게시한 정당 및 중앙당에도 통보를 해서 중앙당은 그 내용을 자기 산하의 시도당에 통보해서 철거할 수 있도록 그런 규정으로 만들어야 되지 않냐라는 의견입니다.

그리고 이러한 문제점을 해소하기 위해서 또 하나는 만약에 정당 대표자에게 철거명령을 했을 때 이행을 하지 않을 경우가 있습니다. 이럴 경우에 자치단체에다가 대집행을 요청하는 주체도 구시군선관위가 아니고 정당현수막심의위원회에서 바로 할 수 있도록 이렇게 법문을 만들어 주시면 저희들이 이 부분은 실행이 가능하지 않나 생각이 듭니다.

그렇기 때문에 또 하나는 정당현수막심의위원회의 역할이 많기 때문에 이걸 하기 위해서라도 사무국 설치가 반드시 필요하다는 입장이고 그렇게 한다면 일선에서 실제 선거를 직접 관리하는 구시군선관위의 업무 부담도 덜 수 있다는 생각입니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 선관위에서 하실 말씀이 많으신 모양이네요.

위원님들 말씀해 주십시오.

○위성곤 위원 차장님, 그러면 절차 문제는 이 문제만 해결되면 다 절차 문제로 들어가는 거니까 결국은 현수막의 표시 제한의 실효성을 어떻게 높일 것인가인데 지금 1번의 허위사실의 건 그다음에 옥외광고물 건 등에 대해서 어떻게 표현해야 실질적 업무를 할 수 있겠습니까?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 일단 옥외광고물법 5조에 게재하면 안 되는 부분들이 있지 않습니까? 지금 현행 옥외광고물법을 봤을 때는 이걸 심의할 수 있는 기구는 없는 걸로 보입니다. 자치단체가 판단할 수 있는 것으로 보이는데 옥외광고물법에, 만약에 고민정 의원안처럼 내용이 거기에 해당되는지에 대해서 옥외광고물심의위원회에서 판단을 한다면 37조의2에 나와 있는 2호 ‘각호의 어느 하나에 해당하는 것’을 옥외광고물심의위원회가 판단한 것이라고 간주를 하면 되지 않냐라는 생각을 갖고 있습니다.

○위성곤 위원 그러니까 결국은 이 판단 문제를 지자체로 넘기자?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그러니까 정당의……

○위성곤 위원 선관위는 그 결과만 받겠나?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그러니까 왜냐하면요, 위원님. 그 부분은 지금 정당법에 넣게 되면 같은 내용의 현수막이라도 정당이 게시한 것에 대해서만 정당현수막

심의위원회가 심의가 가능하거든요, 똑같은 내용도. 일반 사회단체라든지 개인이 같은 내용이거나 더 센 내용을 게시하더라도 그 부분에 대해서는 정당현수막심의위원회가 이게 위반된다고 말을 할 수가 없기 때문에 옥외광고물법에 있는 심의위원회에서 결정을 해 줄 때 주체가 정당이든 개인이든 간에 철거가 가능하지 않나 이런 생각입니다.

○박정현 위원 그러면 아까 선관위 안의 정당현수막심의위원회는 어떤 역할을 하겠다는 건가요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 정당심의위원회는 5조 2항에 나와 있는, 만약에 37조의2 1항 2호에 있는 옥외광고물심의위원회에서 결정한 사항 이 부분에 대해서는 저희들이 하는 거고요.

그다음 그 표현 자체를, 지금 1호와 3호 부분이 아까 제가 약간 명확하지 않다는 말씀을 드렸고 허위의 사실이 다 의견으로 표현될 수 있다는 말씀을 드렸는데 이 부분은 조금 더 저희들이 행안부와 그 내용 같은 걸 심사할 수 있도록 계속 심사할 기회를 주시면 문구 같은 건 한 번 더 가다듬어 보겠습니다.

○소위원장 서범수 그리고 1소위에서 지금 옥외광고물 관리법 심의를 하고 있지요?

○전문위원 조문상 어제든 심사를 했습니다. 1차 심사는 어제 했고요. 목요일 날 이어서 2차 심사를……

○소위원장 서범수 그래서 뭐 다른 내용 나온 게 있나요, 그쪽에서?

○전문위원 조문상 어저께 결과를 보시면 일단 옥외광고물법상 5조와 8조가 있습니다. 5조가 지금 현재 저희가 하고 있는 해서는 안 되는 현수막 내용과 관련된 부분이고요. 8조 1항에 8호가 있는데 이게 2022년에 정당의 경우 허가나 신고 없이 통상적인 정당활동의 경우에는 현수막을 게시할 수 있도록, 여기에 보면 매수도 제한하고 있고 거리도 제한하고 이런 규정이 있는데 이 8호는 일단은 삭제하는 걸로 1소위에서 결정을 했는데, 8조의 8호는 삭제하는 것으로 했는데 5조의 경우 그 규제 내용과 관련해서는 정당법과 같이 연계가 돼 있다고 해서 일단은 2소위의 논의 경과를 본 후에 목요일 날 다시 심사하는 걸로 이렇게 어저께 말씀이 계셨습니다.

○소위원장 서범수 지금 보면 사실은 그 당시 2022년도에 옥외광고물 관리법이 개정되면서 이 문제가 생긴 거지요. 그때는 정당법이 개정이 안 됐잖아요. 손을 안 대고 옥외광고물 관리법만 손을 대서 정당현수막의 경우에는 자치단체와 관계없이 선관위의 심의필만 하면 1개 동에 2개씩 단다. 그래서 자치단체가 개입 안 하는 걸로 만든 거라는 말이지요. 그래서 지금 여기까지 온 거 아닙니까? 히스토리가 맞습니까?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 제가 알기로는 22년에 옥외광고물법이 개정되기 전에는요……

○소위원장 서범수 그 조항이 없었지요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 없었습니다. 없을 때는 정당법 37조 2항에 따른 통상적인 정당활동을 위한 현수막이라면 선관위에서는 내용만 봤습니다. 특정 정당 후보자를 지지·추천·반대하는 내용인가 아닌가만 봤고 옥외광고물법의 적용을 배제하지 않는다. 예를 들면 옥외광고물법 위반이면 자치단체에서 그냥 철거하더라도 그것에 대해서는 제한이 없었습니다.

그런데 22년 6월 달에 옥외광고물법이 들어오면서 이렇게 법문 안에 적용 배제를 해

버리니까 정당에서 게시한 현수막에 대해서 자치단체들이 철거 같은 걸 하지 못하게 되는 그런 문제가 생긴 걸로 알고 있습니다.

○**김성희 위원** 그래서 지금 차장님 본인이 설명 잘하셨는데 그러니까 아까 전에 사회단체랑 정당이랑 같은 내용으로 달았는데 정당은 심의해서, 사회단체 거 못 만지니까 문제라고 하셨지만 사회단체가 다는 건 게시대에 단 게 아니면 지자체가 알아서 철거를 하겠지요. 그러니까 그건 논의 대상인 거고 정당현수막으로 보호받는 것에 대한 내용에 대한 점점을 해야 되니까 선관위가 점점을 하라고 말씀드리는 거고.

하나만 더요.

옥외광고심의위원회를 따르겠다고 하셨는데 전북에서 ‘야, 이 내용 안 돼’ 그러면 중앙선관위에서 받아 갖고 전북 걸 떼시겠다는 얘기인데 대구 옥외광고심의위원회에서는 다른 판단을 하면 그건 제가 보기에는 전국적 통일성을 가질 수가 없기 때문에 관련된 심의는 선관위에서 일괄적으로 하시는 게 맞고 그다음에 정당이 아닌 데서 건 현수막은 그거야말로 지자체가 알아서 떼든 말든 하면 되는 문제이고 정치적 구호를 달아서 아무 데나 달면, 신고가 되면 떼도록 되어 있잖아요. 그렇게 처리하는 문제가 아닌가 싶은데요. 제가 잘못 이해하고 있는 게 있는지?

○**중앙선거관리위원회사무차장 강동완** 아니, 존경하는 김성희 위원님 말씀도 일리가 있습니다. 그런데 마찬가지로 정당현수막심의위원회에서는 해당 문구가 특정 정당이나 민족에 대한 혐오 표현이다 그래서 이걸 철거 대상이라고 판단할 수 있지만 똑같은 내용에 대해서 개인이나 사회단체가 게시한 현수막에 대해서 해당 지방자치단체에서는 이걸 뭐해당이 없으니……

○**김성희 위원** 제 말씀을 잘못 이해하셨는데 지정 게시대가 아닌 데다가 지방의 무슨 단체든 뭐든 현수막을 걸면 현수막은 그냥 뜯도록 되어 있으니까 그건 내용을 심의할 필요가 없는 거지요. 그 내용을 예를 들어서 ‘나는 나를 사랑합니다’라고 걸어도 그냥 뜯으면 돼요, 그건 불법이니까. 그렇게 해서 처리를 하면 되는 문제인 거고 보호를 받고 있는 정당현수막에 대해서만 우리가 논의하면 되는 거 아닙니까?

○**중앙선거관리위원회사무차장 강동완** 그러면 제가 지금 이해를 제대로 하는지 모르겠습니다마는 만약에 옥외광고물법 8조 1항 8호를, 정당현수막 배제 조항을 삭제한다면……

○**김성희 위원** 그건 지금 1소위에서 그렇게 논의가 된다는 얘기니까요.

○**중앙선거관리위원회사무차장 강동완** 삭제를 한다면 지금 현행 정당법 37조 2항에 따른 현수막도 거리에 무분별하게 게시된 것에 대해서는 자치단체가 뗄 수가 있는 겁니다, 그것도 자치단체의 판단에 따라서.

그런데 저희들도 과거에서부터 보면 지방자치단체의 어떤 성향에 따라서 어떤 자치단체는 게시대가 아닌 곳에 게시된 것을 다 철거를 하는데 또 어떤 자치단체는 그냥 놔두시다 해서 놔두는 경우들이 많이 있더라고요.

그래서 8조의 8호만 적용 배제가 된다면 게시대에 게시되지 않은 현수막에 대해서 철거를 이행하면 되지 않을까라는 의견은 듭니다마는.

○**김성희 위원** 그러니까 그건 1소위의 법안 논의 내용에 따라 달라지는 거니까 일단 그건 논의로 하고 제 얘기는 정당법으로 규제할 경우에 한정해서 얘기하면 우리는 정당

현수막에 대해서만 처리를 하면 되는 거고 옥외광고물의 정당현수막으로 보호받지 못하는 현수막 얘기는 우리가 할 필요가 없다는 말씀을 드리는 거지요. 거기까지는 동의하시는 거지요? 최소한 이해는 하시는 거지요, 동의 여부는 떠나서?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그 부분은 중앙선관위 산하에 정당현수막심의위원회를 두고 거기에서 말씀하신 내용들을 결정하도록 한다면 저희들이 그 부분은 해 보겠습니다.

○김성희 위원 그러면 사무국을 두게 하면 사무국 등을 통해서 전국으로 전파해서 처리할 수 있다는 말씀을 하시는 거잖아요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 같은 정당이 게시한 현수막이라면요.

○김성희 위원 그렇지요.

알겠습니다.

○소위원장 서범수 금방 그 말씀은 그러면 정당에서 거는 정당현수막에 대한 내용 부분은 심사할 수 있다, 이 이야기지요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 지금 여기 안에 나와 있는 것처럼 옥외광고물법 5조 2항에 해당되는 것에 대해서는 이 부분이 어차피 옥외광고물법에 입법화되어 있기 때문에 누군가는 이것을 판단해야 되지 않겠습니까. 그래서 저희들도 만약에 심의위원을 어떻게 구성을 아직……

○소위원장 서범수 그런데 심의위원회 구성하기도 전에 그 판단하는 기준이 애매하잖아요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 애매합니다. 사실입니다.

○소위원장 서범수 주관적인 감정, 예를 들면 이거지요. 채현일 의원안을 예를 들어서 그렇습니다. ‘혐오감을 느끼게 표현하는 것’ 하면 나는 혐오감을 느끼는데 상대방은 혐오감을 안 느끼는 문구가 있을 수 있다고요. 그런 부분들을 지금 어떻게 판단의 기준을 만들 것이냐 하는 부분이 첫 번째 수립이 되어야 될 거잖아요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 맞습니다.

○소위원장 서범수 그러니까 ‘아무거나 보고 갖고 와’, 그때그때 판단하는 게 달라 버리면 그것이야말로 제일 큰 문제라고 저는 보고 과연 이런 주관적인 판단을 할 수 있는 기준을 만들 수 있을까?

○김성희 위원 저는 국가인권위원회나 여러 곳에서 혐오표현에 대해서 이미 정하고 있기 때문에 그런 기준을 준용하면 된다고 생각하고요.

예를 들어서 이 논쟁 나오면 맨날 나오는 얘기인데 ‘반미는 되고 반중은 안 된다는 거냐’라고 하는데 미국 정부의 어떤 정책의 잘못에 대해서 반대하는 얘기를 하는 것과 중국 놈 나가라고 말하는 것은 분명히 차이가 있거든요.

그러니까 그런 혐오의 기준은 저는 이미 사회적인 합의를 했다고 생각해서 국가인권위원회든 관련해서 지금 합의하고 있는 내용 정도를 준용하면 될 거라고 생각하고, 문제가 생기면 국민의힘이든 민주당이든 선관위에 항의하러 또 가겠지요. 조정 절차는 있겠지만 저는 지금 있는 기준 안에서 해결 가능하다고 생각합니다.

○소위원장 서범수 그런데 조금 전에 제가 말씀했지만 혐오 이 부분도 있지만 아까 차장님 말씀하신 허위사실 부분도 대법원 판례에 의견 표시하는 부분에 대해서는 어떻게

할 것이냐. 그다음에 예를 들면 수정안에 ‘민주주의를 훼손할 우려가 있다’ 그런 것도 사실은 애매하거든요. 결국 법이라는 게 명확해야 되는 사항들인데 이걸 그냥 법에 던져 놓고 심사위원회를 구성해서 심사위원회에 그것 맡기자, 너무 무책임한 일이 아니냐.

만약에 선관위에서 그런 기준 만들 수 있습니까? 어떻습니까?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 아직 시도를 안 해 봐서 쉽지는 않을 것 같습니다.

○박정현 위원 아니, 그런데 몇 가지 사례가 명확하게 나온 게 있잖아요.

○김성희 위원 제가 한번 사례를 들어 볼게요.

예를 들어서 ‘비자 발급 남발, 중국인 몰려온다! 집회 참여! 범죄 증가! 혜택은 싹쓸이!’, ‘중국 유학생은 잠재적 간첩’, ‘유괴·납치·장기적출 엄마들은 무섭다! 중국인 무비자 입국 중단하라!’ 이런 정도는 판단할 수 있지 않을까요?

지나친 것도 있고 아닌 것도 있는데 그것은 어떤 특정 인종이나, 제가 지금 여기 나온 예가 중국이라서 그런데 중국을 얘기하자는 것은 아니지만 그런 정도는 저는 충분히…… 어떤 나라 사람들 일반에 대해서 다 이상한 놈들이라고 말하는 건 혐오겠지요. 그런데 ‘중국의 대대만 정책을 규탄한다’ 이렇게 말하는 것을 누가 혐오라고 하겠습니까. 저는 구분이 될 거라고 생각합니다.

○권철승 위원 소위원장님이 우려하시는 것은 잘 알겠는데 구체적인 사건에 대한 재판이나 이런 게 다 그런 것 아닙니까, 실제로는. 이건 판단의 문제 아닌가요.

그러니까 예를 들어서 지금 옥외광고물법 5조에 나오는 금지하는 광고 내용 있지 않습니까, 2항에 나오는 거요. 사실 이것 다 똑같은 거거든요, 그런 기준으로 보면. 그렇지 않습니까?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 사실 저희들이 가장 현실적으로 지금 어렵게 생각하는 것은……

○권철승 위원 그러니까 이것 해야 된다고 결정을 하면 해야 되는 것이지요. 여기도 보면 그렇게 되어 있거든요. ‘음란하거나 퇴폐적인 내용 등으로 미풍양속을 해칠 우려가 있는 것’ 이것 얼마나 애매한 표현입니까. 그렇지만 해야 된다고 하면 하는 것이고 실제로 이것도 이 조항에 걸리면 2000만 원 이하인가요, 벌칙 조항도 다 있잖아요. 그러니까 어차피 정하면 정하는 대로 해야 되는 거니까 입법정책의 문제라고 봅니다.

○소위원장 서범수 그런데 이게 정당의 문제이기 때문에 정치적인 논쟁거리가 될 수 있는 거지요. 보통의 민간 단체나 민간 협회에서 걸고 이런 거야 어느 정도, 다른 데로 변질될 우려는 없습니다만 제가 걱정하는 부분은 이게 정당의 현수막이고 그러다 보니 정치적인 논쟁이 되고 또 여러 가지 시비의 소지도 있고 하는 부분들이 있어서 조금 프리하게 해 주는 게 저는……

○권철승 위원 그래서 선관위가 있잖아요.

○소위원장 서범수 선관위는 괴롭지요, 저리되면.

○권철승 위원 그래서 선관위에 맡기자고 하는 것 아닙니까, 이것을.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그런데 일단 아까 저도 보고드렸습시다마는 게시 주체가 만약에 국회 의석을 가진 정당이라는, 나중에 다시 검토할 자료에 보면 있습니다, 37조 4항에 따라서 게시 주체를 제한해 버리게 되면 실제 그런 현수막을 지금 달

고 있는 내일로미래로나 이런 당의 현수막이 심의를 받는 게 아니고 여기 계신 민주당이나 국힘·조국혁신당·기본소득당·사회민주당·개혁신당에서 게시한 현수막만 심의를 받게 되는 문제가 있다는 말씀을 분명히 드리겠습니다.

○소위원장 서범수 다른 데는 아예 선관위 심의 안 받고……

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 예.

○권철승 위원 아니, 그게 문제가 아니고 그게 입법 취지지요. 많이 다는 정당의 것을 보자라는 거니까요. 그것은 문제점이 아니고 입법 취지라고 생각합니다.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그런데 지금 논란이 되는 부분은 사실은 소위 말하는 내일로미래로당처럼 현수막 정당들이 게시한 그런 문구가 민주주의 훼손이 되고 있다 그러한 지적이 있기 때문에 그런 것 아니겠습니까.

○권철승 위원 그러니까 원내 정당만 가능하다 이런 것은 제 생각에는 위헌 가능성이 좀 있다고 보입니다, 개인적으로.

그런데 예전에 보면 저런 것 있잖아요. 선거에 출마를 안 했거나 정당취소 요건이 있었지 않습니까. 오히려 그런 것들을 합리적으로 규정하는 게 훨씬 맞는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그리고 만약에 현수막이 옥외광고물법처럼 15일간 게시되는 게 보장이 되지 않습니까. 그런데 현수막심의위원회에서 위반이라고 해서 철거명령을 했을 때 해당 현수막을 게시한 쪽에서 가처분신청이 들어올 가능성이 상당히 높습니다. 그러면 가처분신청이 들어와서 만약에 다시 선관위가 이겼다고 쳐도 또 행정소송이 들어갈 수가 있기 때문에 그 정당에서 15일간 게시하는 그 목적은 이미 달성이 되어 버린다는 문제가 또 있습니다.

○위성곤 위원 위원장님!

○소위원장 서범수 말씀하십시오.

○위성곤 위원 이게 옥외광고물법이랑 같이 놓고 봐야 되는데 만약에 옥외광고물법에서 8호 부분을 삭제한다면 여러 가지 많은 문제들이 해결이 되는 것 같아요, 사실은. 정당의 현수막들이, 내일로미래로당인가 이런 당들이나 우리도 마찬가지로 현수막 게시가 용이하지 않은 사항으로 변경될 텐데 그러면 결국은 그 결과를 지켜보고 이 논의를 하는 게 맞지 않겠는가라고 생각이 듭니다. 현수막만 가지고 정당법에 이걸 넣는 것도 바람직한 것 같지는 않고요, 사실은. 그래서 이 논의를 좀 미뤄 두고……

○박덕흠 위원 정당 현수막법 그게 삭제되면 다 문제가 해결이 되잖아요.

○위성곤 위원 예.

○소위원장 서범수 그러면 박수민 위원님, 1소위에도 가 게시잖아요.

○박수민 위원 제가 1소위도 있었기 때문에……

전문위원께 질문드리겠습니다.

그러면 옥외광고물법 제8조 1항 8호, 이 8호가 통째로 2022년 그때 도입이 된 건가요?

○전문위원 조문상 예, 그렇습니다. 그때 서영교 위원장님이 아마 그 안을……

○박수민 위원 그러면 이 8호를 짝 빼내면 비포·애프터(before·after)가 어떻게 달라지는 겁니까? 설명을 해 주십시오.

○권철승 위원 철거가 가능하지요.

○**옹혜인 위원** 예전으로 돌아가는 거지요.

○**전문위원 조문상** 일단은 예전으로 돌아가서 문구에 대해서 진짜 허가를 말아야 되는……

○**박수민 위원** 그러면 시도지사나 지자체의 허가를 받지 않은 정당은, 받지 않은 현수막은 하여튼 동별로 2개 붙이는 것 이런 건 다 없어지는 거네요?

○**전문위원 조문상** 예, 그 이하의 목이 다 없어지기 때문에……

○**박수민 위원** 그러면 더불어민주당도, 저희도 하여튼 못 붙이는 거네요, 이제. 현수막 정책을 안 하는 거지요, 이제.

○**옹혜인 위원** 그렇습니다. 예전처럼 돌아가는 거지요.

○**위성곤 위원** 지금 현수막에 국고보조가 쓰이는 게 500억 중에 150억 이상입니다. 그러니까 34% 이상의 돈을 현수막에 쓰고 있어요, 정당이.

○**박수민 위원** 그래서 제가 이게 어제 했던 발언인데 저희가 이제 현수막 정책을 끝낸 다라는, 어떻게 보면 굉장히 큰 결정이라 저는 정개특위로 갔으면 말씀을 드렸어요, 행안위 차원보다도.

이것은 정치가 22년 7월에 선택을 해서 현수막 정치가 확 번졌고 또 정치 갈등이 격화되면서 거기 표현도 더 거칠어지고 2개가 맞물린 것 같은데 뭔가 이것이 좀 순화됐으면 좋겠다는 생각을 저도 갖습니다. 갖는데, 지금 이게 너무 번졌기 때문에 이것을 확 끊는 것에 대해서 저도 어제 정개특위로 갔으면 좋겠다는 의견 동시에 이게 2개가 맞물려 있으니까 1소위에서 우리가 이것만 결정할 수는 없고 2소위 논의도 보자 이렇게 서로 지금 맞물리는 거예요. 맞물려 있는데, 이게 문제는 고쳐야 될 것 같은데……

그러면 그때 8호 도입될 때 취지는 뭐였습니까? 그때는 순기능을 예상하고 도입했을 것 아니에요?

○**전문위원 조문상** 정당의 정당 활동을 더욱더 보장하자 이런 취지입니다. 그때 여기 취지를 보면, 제안이유를 보면 정당법상 통상적인 정당 활동으로 정당의 표현의 자유를 보호하자, 더 제고하자 이런 취지로 되어 있습니다.

○**옹혜인 위원** 제가 조금 말씀을 드리면 그 이전에도 현수막은 걸었습니다, 각 정당들이 걸기는 걸었어요. 그런데 지자체에서 알아서 이것 철거를 할 수 있기 때문에 운 나쁘면 당일에도 떨어지고 운 좋으면 2주, 3주씩도 걸려 있고 이런 상황이었지 않습니까. 그래서 이것을 그냥 이렇게 랜덤하게 두지 말고 정당 현수막은 정당 현수막으로 관리해서 딱 2주, 동별로 2개 이렇게 제한해서 걸 수 있도록 하자라는 취지였고 그런 면에서 오히려 현수막 정책을 부흥시키기 위해서였다기보다는 이것을 관리하기 위한 측면에서 도입된 제도입니다.

그래서 이것을 없앨 건지에 대해서는 저는 우리가 애초의 입법 취지를 다시 한번 상기하면서 논의할 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 옥외광고물법 8조 1항 8호를 삭제하고 원래대로 돌아간다고 해서 이 문제가 해결되는 것은 아니다라는 점은 우리가……

○**권철승 위원** 맞아요. 그래서 과거로 돌아간다는 게 현수막이 더 많습니다. 옛날보다 현수막이 요새 많이 줄었거든요. 그런데 내용이 심해지다 보니까 이게 이슈화가 된 거거든요. 옛날에는 훨씬 더 많이 붙었습니다, 실제로는. 그래서 제가 봤을 때는 이게 실효성은 별로 없습니다.

○**위성곤 위원** 저는 어떤 생각이냐면 지금 한 정당이 150억 가까이 쓰거든요. 양 정당이 쓰면 300억 쓰는 거예요. 그러니까 500억 국고보조금 중에 300억을 거기다 쓰는 게 맞는 거냐, 국민들에게.

○**권철승 위원** 그러니까 저 부분을 제어를 하면 되는 거예요. 정당법이라든가 이런 곳에서……

○**박수민 위원** 안 맞지요, 안 맞는데 양 정당이 격화되다 보니까 생기는 문제인 것 같고 우리가 사실은 법이 허용한다고 다 할 필요는 없는 거잖아요. 양당이 경쟁적으로 하다 보니 생긴 문제인데……

○**박정현 위원** 아니, 그런데 양당의 문제만은 아니고 오히려 사실은 정당의 꼴을 제대로 안 갖춘 내일로미래로나 현수막 장사하는 데가 문제가 되는 거지요.

○**권철승 위원** 현수막 정당이 등장하기 때문에……

○**위성곤 위원** 자료 하나만 요청……

선관위에서 국고보조로 현수막 비용이 얼마나 나가는지를 조사해서 보고를 해 주시기 바랍니다.

○**중앙선거관리위원회사무차장 강동완** 국고보조금으로 지출하는 비용 말씀하시는 겁니까?

○**위성곤 위원** 예, 전체 정당 정치자금 중에 얼마를 사용하고 있는지……

○**중앙선거관리위원회사무차장 강동완** 회계보고서에 들어온 부분을 취합을 해서 한번……

○**권철승 위원** 소위원장님, 약간 의사진행발언 비슷한 건데요.

이게 1소위, 2소위가 따로 해 가지고는 계속 이렇게 될 것 같아서……

○**소위원장 서범수** 그래서 제가 말씀을 드릴게요.

아까 위성곤 위원님 말씀대로 저도 오늘 이 자리에서 1소위 심의하는 걸 볼 수밖에 없다고 말씀드릴 수밖에 없고 제가 윤건영 간사하고 다시 만나서 이 부분에 대해서 어떻게 정리를 할 것인가 의논을 하겠습니다.

○**권철승 위원** 예, 제가 제안하는 것은 그 쟁점들을 가지고 전체회의에 올려서, 약간 시간을 들여서 정리를 해서 전체회의에서 두들겨야지 따로따로 해 가지고는 다람쥐 쳇바퀴 돌 듯이 계속 반복될 것 같아요.

○**박수민 위원** 그래서 저는 어제 1소위가 하지 말고 2소위로 이것을 넘기자고 그랬어요.

○**용혜인 위원** 이게 나중에 정개특위로 가든 1소위로 가든 어디로 가든 소위 심사 결과에 남겨야 해서 저도 의견을 말씀드리고 마무리를 하려고 하는데요.

일단 그런 면에서 옥외광고물법의 8조 1항 8호를 다시 원상태로 돌리는 것에 대해서는 좀 신중한 논의가 필요하다는 말씀을 드리고, 두 가지가 있습니다.

하나는 정당 현수막 게시 주체에 대한 제한 규정 신설 조항은 저는 반대 의견이고요. 사실은 다양한 정당들이 각자의 어떤 정치적 목적을 가지고, 정치적 결사의 자유를 가지고 정당 활동을 하는 과정에 있는 건데 이것을 득표율을 기준으로 제한을 한다거나 의석수를 기준으로 제한을 한다고 하는 건 저는 맞지 않다고 봅니다.

그리고 사실 오늘 이 논의에도 현수막에 대한 문제가 큰 정당들, 국고보조금 몇백억씩

받는 정당들의 문제인지 아니면 그 외 정당들의 문제인지에 대해서 좀 혼선이 있기는 하지만 사실은 득표율과 혐오표현 그리고 허위사실적시 간에는 인과관계라는 것은 존재하지 않는다, 그래서 이렇게 규제하는 것은 저는 표현의 자유를 제한할 수 있는 정당한 사유가 되지 못한다라는 점 말씀드리고, 그리고 저는 심의위원회를 설치하는 안에는 찬성입니다. 사실 현수막 게시 자체를 어떤 기준을 가지고 원천적으로 봉쇄하는 것보다는 그 내용에 대해서 우리가 사회적으로 함께 숙고하고 숙의할 수 있는 과정들을 거쳐 나가면서 자정하는 노력들을 가져가는 것이 훨씬 더 바람직한 안이라고 생각합니다. 그래서 심의위원회 구성을 통해서 우리가 이렇게 현수막의 내용들에 대한 논의를 해 나가는 방식으로 진행을 하는 것이 좋겠다, 그래서 전반적으로 손솔 의원안에 저는 찬성한다라는 의견을 남깁니다.

○소위원장 서범수 알겠습니다.

그러면 진행하겠습니다.

의사일정 제20항부터 제24항까지는 보다 심도 있는 논의를 위해 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

시간이 5시 10분, 15분 전인데요. 마지막으로 중앙선관위 것까지만 하고, 경찰청은 돌아가라 하십시오.

○김성희 위원 도대체 이걸 언제까지, 다음번에 한 번 더……

○소위원장 서범수 하나만 있습니다.

○김성희 위원 그러니까 제 말은, 그래도 한참 많이 남아서 다음번 회의 때 이걸 다 할 수 있을지 걱정이 돼서 여쭙습니다.

○소위원장 서범수 이 건이요?

○김성희 위원 아니, 이 남은 것들이요.

○소위원장 서범수 그것 별것 없습니다.

○김성희 위원 알겠습니다.

○소위원장 서범수 경찰청 것만 남아 있거든요. 경찰청 법안 몇 개는 공청회를 할 것이냐, 말 것이냐……

됩니다, 이걸.

○김성희 위원 예, 알겠습니다.

○소위원장 서범수 경찰청은 돌아가시라 하고.

다음, 의사일정 제25항부터 제28항까지 공직선거법 일부개정법률안에 대해 전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 조문상 소위 자료 2쪽입니다.

이상 4건의 개정안은 기부행위의 예외 범위를 확대하는 내용이 되겠습니다.

먼저 김원이 의원안은 정당 행사 참가 당원에게 교통 편의, 식사류를 제공하고 당원 교육프로그램 관련 행사 기획비·강사료·숙식 등을 행사업체의 임직원·강사에게 제공하는 근거를 신설하는 내용이고요.

이광희·성일종 의원님 안은, 현행 구시군 단위 조직·단체의 정기총회에서 가능한 상장 수여를 이광희 의원님은 이·취임식까지 추가하고요. 성일종 의원안은 각종 행사까지 확대하는 내용입니다.

서범수 의원님 안은 현행 읍면동 단위의 정기적인 문화·예술·체육 행사에서 가능한 상장 수여를 조직·단체장 이·취임식에도 허용하면서 의례적인 범위로서 기부행위의 예외로 인정되는 행위에 의정활동보고회, 정책토론회 참석자에게 비전문가가 제공하는 공연을 추가하려는 내용입니다.

서범수 의원님 안의 대상에서 전문가는 정의를 공연의 실연으로 월평균 총소득이 국민 기초생활 보장법 제2조제11호에 따른 기준 중위소득 이상인 자를 의미하는 것으로 표현이 되어 있습니다.

검토의견을 보시면, 이상 기부행위 제한으로 인해 정당의 각종 행사 개최 및 참여 유인 확보가 어려워 자율적 활동이 과도하게 제약되고 있다는 점을 개선하여 정당활동의 자유를 확보하는 데 기여할 수 있을 것으로 보입니다.

다만 김원이 의원안은 정당활동과 관련하여 주최하는 행사에 참여한 당원에 대해 교통 편의 및 식사 제공을 규정하고 있으나 현행법에 의해서도 이것이 가능하다고 해석되고요. 두 번째, 정당이 주최하는 당원 교육프로그램의 행사업체 임직원 및 강사에게 기획비·강사료·숙식 등 제반 경비를 지급하도록 규정하는 것과 관련해서는 제공 대상과 제공 항목이 너무 광범위하고.

성일중 의원안은 상장 수여 대상을 현행법상 정기총회에서 총회 및 각종 행사로 확대하는데 행사 범위가 특정되기 어려울 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

이광희 의원님 안과 서범수 의원님 안의 경우 이·취임식, 의정활동보고회, 정책토론회 등 허용 범위가 명확하고 서범수 의원안은 공연 제공자를 전문가가 아닌 비전문가를 대상으로 규정하여 참여 주민 등에게 과도한 서비스 제공으로 인한 부정 특혜 시비가 발생할 가능성이 적다는 점에서 바람직하다고 보았습니다.

이에 두 개정안을 포괄하되 경미한 체제·자구 정비를 반영한 수정의견을 제시했다는 말씀 드립니다. 서범수 의원안을 원칙으로 하되 이광희 의원님 안의 이·취임식을 추가하고요. 하목에서 공연자로 하여금 공연을 제공하게 하는 행위로 약간의 자구 정리가 있었다는 말씀을 드립니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 서범수 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 이번 개정안은 정당이 각종 행사 개최 시 참여를 유도하기 위한 일환으로 정당활동의 자유를 확보하는 것에 취지가 있고 개정안의 입법 여부는 후보자의 자질과 정책보다는 금권에 의해 선거 결과가 좌우되는 것을 방지하기 위한 기부행위 제한 규정의 입법 취지와 또 선거의 공정성에 미치는 영향을 고려해서 입법정책적으로 결정할 필요가 있다고 생각합니다.

이와 관련해서 전문위원님 검토의견에 대체로 동의합니다마는 몇 가지를 추가적으로 말씀을 드리면, 김원이 의원안의 경우에 너목에서 정당이 주최하는 행사에 참가하는 당원을 대상으로 교통 편의와 식사를 제공하는 것은……

현재 국내 인구 중 당원이 1120만 명입니다. 1120만 명을 넘는 현실에서 기부행위 가능 대상 범위가 지나치게 확대돼서 기부행위 제한 규정의 취지를 훼손할 우려가 있어서 신중한 검토가 필요하다고 생각되고요.

또 하나, 당원 교육프로그램에 소요되는 행사 기획비와 강사료 등을 업체 소속 강사

등에게 제공하는 것은 현행 112조 2항 4호 차목에 따라 지금 이미 허용되고 있습니다. 그래서 별도 개정의 실익은 없다는 것이 저희들 의견입니다.

한편 수정의견안에 있는 112조 2항 2호 자목의 상장 수여와 관련해서는 수정의견에 나와 있는 것처럼 개인 간의 사적 모임을 제외한 읍면동 이상 행정구역 단위의 정기적인 문화·예술·체육 행사와 조직 또는 단체의 장의 이임식이나 취임식에 연 1회 상장을 수여하는 행위 그리고 구시군 단위 이상 조직 또는 단체의 이임식·취임식에 연 1회 상장을 수여하는 행위에 대해서는 허용하는 것에 저희들이 동의합니다.

다만 수정의견안 112조 2항 2호 하목에 있는 의정활동보고회나 정책토론회, 출판기념회는 괜찮습시다라는 정당 행사 같은 경우는 현재 수정의견안으로는 그 범위가 특정되지 않아서 너무 넓은 상태입니다. 그래서 1120만 명 당원 시대에 당원 모두를 대상으로 허용할 경우에 기부행위가 지나치게 형해화될 우려가 있으므로 정당 행사의 범위를 창당대회 등과 당원 집회로 한정하는 것이 어떻느냐라는 의견을 드립니다.

그리고 ‘그 밖의 각종 행사’라는 표현 역시 그 범위가 너무 광범위하고 입후보 예정자들의 무분별한 기부행위를 예방하기 위해서라도 삭제를 하는 것이 좋다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 위원님들 말씀해 주십시오.

○김성희 위원 저는 이것도 마찬가지로, 그러니까 선관위가 일을 만들어서 하려고 자꾸 그러신다고 생각을 하는 게……

누구인지 아무도 모르는 가수가 나와서 노래를 한 곡 부르고 그 옆에 제가 서 있으면 사람들이 ‘야, 다음번 선거에는 이렇게 훌륭한 공연을 보여 준 김성희를 찍어야 되겠다’라고 생각하는 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 선관위는 이런 모든 것을 규제해야 된다는 강박이 있는 것 같아요.

예를 들어서 제가 윤도현을 불러다가 무료로 콘서트를 보여 준 다음에 ‘저를 찍어 주세요’ 하는 거랑, 이런 건 처음 봤습시다만 월평균 소득을 어찌고저찌고, 하여튼 이런 사람이 나와서 그냥 트로트를 한 곡 부르든 통기타를 두드리든 그걸 하는 행위를 했다고 해서 유권자가 마음을 바꿀 일말의 가능성도 있으니까 전부 다 규제를 해야 된다는 이런 관점에서는 좀 벗어나야 될 때가 된 것 아닙니까?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 맞습니다.

○김성희 위원 하나만 더 예를 들면, 제가 당선 사례를 하는데 2주 동안 ‘감사합니다. 김성희입니다’ 들고 있었는데 그건 된대요. 그런데 2주를 넘어서 그다음 날 드니까 4년 후에 있을 선거를 앞두고 하는 사전선거운동이라 안 된다는 겁니다. 그러니까 저는 지금 이게 다르지 않은 취지라고 보는 겁니다. 우리가 허용한 것 외에는 아무것도 하지 말라는 이걸 이제 장기적으로는 바꿔야 되겠지만 지금 이렇게 검토를 하는 것 자체가……

도대체 어떤 행사에서 정치인이 나가서 그런 사람이 서 있다고 해서 표가 더 들어올 것도 아니고, 이 법은 방어적인 것 아닙니까? 그런 데서 누가 여덟 마디 불러야 되는데 열두 마디를 불렀으니까 선거법상 기부행위니까 거기서 했던 후보자를 처벌해야 된다고 하는 규정을, 이게 지나쳐서 그것을 못 하게 하는 취지의 입법인 거지, 이걸 지금 그런 식으로 이런 사람들이 와서 이렇게 하면 유권자들의 마음이 움직일 거니까 안 된다는 관점을 좀 벗어나실 때가 된 것 아닙니까?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 동의합니다.

서범수 의원님께서 제시한 안에도 보면 비전문가 공연은 지금 허용하는 것으로 되어 있고 현실적으로 지금까지도 선거관리위원회에서는 비전문가가 어떤 행사의 부수적인 일환으로 하는 공연에 대해서는 허용을 했었습니다. 예를 들면 당원 집회라든지 의정활동 보고회에서도 지금까지도 허용이 되어 왔습니다. 그 부분을 이번에 법문에다가 명확히 한다는 취지이기 때문에 저희들이 그 부분을 반대하는 것이 아니고요. 수용을 합시다마는……

다만 말씀드린 것처럼 정당 행사라는 게 너무, 5명이 모여도 정당 행사고 10명이 모여도 정당 행사기 때문에 그런 부분에 대한 제한 그리고 ‘그 밖의 각종 행사’ 부분도 오히려 ‘그 밖의 각종 행사’라는 게 어떤 걸지는 전혀 알 수가 없기 때문에 이런 부분에 대해서 무작위적으로 허용을 한다면 지금 기부행위로 제한하는 부분들이……

지금 기부행위 관련 112조 조항을 보시면 하나하나 문구를 지금 다 달고 있습니다. 음료를 줄 수 있는 부분, 다과류를 줄 수 있는 부분, 식사를 줄 수 있는 부분이 다 법률에 있는 상태에서 이 부분을 만약에 무한정으로 제한한다는 건 공연에 대한 기부행위 제한 취지를 몰각할 수가 있어서 저희들은 그렇게 의견을 드린 거였습니다.

○소위원장 서범수 선관위 입장은 제가 충분히 알고요.

사실은 이게 초점을 좀 흐립니다만, 저는 김성희 위원님하고 비슷한 생각인데요. 선거법이 개정된 지 벌써 오래됐는데 지역에 가면 현실하고 너무 동떨어진 게 많습니다. 너무 동떨어진 게 많아요. 진짜 웃기지도 않은 걸 규제하는 게 많아요. 예를 들면 가수가 와서 사회는 봐도 되고 노래는 부르면 안 되고 이런 이상한 규제를 해요.

저는 오늘 사실은 이 법안을 이 사항만 했는데, 언제 한번 우리 전체적으로 이 기부행위 조항은 쭉 다시 한번 훑어봐야 될 필요가 있다. 다들 바쁘셔서 시간을 내실 수 있는 가는 모르겠습니다만……

○김성희 위원 내겠습니다, 위원장님.

○소위원장 서범수 이걸 다 한번 현실적인 걸 감안해서 비현실적인 부분을 과감히 삭제, 잘라 내는 게 안 맞겠느냐 하는 생각을 합니다.

그래서 하여튼 선관위에서 너무 열심히 일을 하시려고 해서 그래요, 그걸.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 법문에 있는 걸 저희들이 지키지 않을 수가 없기 때문에, 집행을 안 할 수 없기 때문에 하는 것이고.

위원장님 말씀처럼 지금 현재 기부행위의 각 조항에 있는 부분들을 더 압축시키거나 허용을 하거나 이런 쪽으로는 해야 되지 않느냐라는 것도 저희들 의견입니다.

○김성희 위원 아니, 법문에 있는 걸 안 지키는 게 아니라, 제가 또다시 말씀드리지만 선거 때 발등에 팻말을 올려놓는 건 되는데 바닥에 내려놓으면 게시행위라서 안 된다고 하고 화장실 가는데 화장실에 팻말을 들고 갈 수는 없잖아요. 그걸 안 뒤집어 놓고 갔다고 그걸로 문제를 삼고 있는 게 선관위의 현실이지 않습니까? 제가 뭐 길게 말씀드리지는 않겠지만 그게……

○소위원장 서범수 좋습니다. 그러면 저도……

위성곤 위원님 말씀하십시오.

○위성곤 위원 이게 현행 아목에 보면, 3페이지에 정당 대표자가 당원 대상 신년회·송

년회 참석자에게 정당 경비로 음식물을 제공하도록 돼 있잖아요. 이 정당 대표자라는 것은 당대표를 얘기하는 겁니까, 아니면 누구를 얘기하는 거예요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 아목을 보시는 겁니까?

○위성곤 위원 예, 아목. 차목도 마찬가지로입니다.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 아마 여기에서 말하는 아목의 정당 대표자는 지금 정당법상의 당대표이기 때문에 시도당 대표자와 중앙당 대표자를 말합니다.

○위성곤 위원 시도당과 중앙당?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 예.

○위성곤 위원 그러면 지역위원회 위원장은 안 되는 거고?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 지금 소위 말하면 당원협의회 위원장은 여기에 해당되지 않습니다.

보통 우리 선거법이 원체 꼼꼼하게 돼 있어서 당원협의회를 포함한다라고 괄호로 된 경우가 있고 그런 게 없는 경우도, 없는 경우에는 앞부분에 있는 정당의 대표자 하면 정당법상 정당의 대표자만을 말합니다.

○위성곤 위원 그러면 지금 여기 김원이 의원안에서 당원 행사에 교통 편의, 식사류 제공이 실효성이 없다고 얘기를 하고 있는데 그렇게 보면 필요한 조항이잖아요. 정당 행사를 하고 있는 것이……

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그런데 이게 주최하는 행사에 참가하는 당원이라고 돼 있기 때문에 그 행사의 범위가 너무 넓다는 말씀입니다.

지금 112조 2항 1호의 라목을 보시면 규정이 이렇게 돼 있습니다. ‘140조 1항에 따른 창당대회 등’, 지금 여기 창당대회, 후보자 선출대회, 합당대회, 개편대회 이런 게 포함이 되는데 그런 창당대회 등과 141조 2항에 따른 당원 집회, 그냥 정당이 주최하는 당원 집회라든지 또 당원 교육 또 그 밖에 소속 당원만을 대상으로 하는 당원 집회 이렇게 한정을 해 주시면 그렇게 제한된 범위 내에서 하는 부분에 대해서는 저희들도 허용해도 되지 않느냐라는 생각을 갖고 있습니다.

○소위원장 서범수 제가 대표발의한 법도 있지만 오늘 일단 보류하겠습니다. 보류하고, 할 수 없습니다. 우리 제2법안소위 위원님들께서 좀 협조를 해 주셔야 되겠습니다.

이 부분, 특히 기부행위 제한 부분은 한번 전체적으로 검토를 좀 해 주십시오, 그래서 나중에 선관위하고 같이 이야기를 해서 그런 어떤 토론회를 하든지 간담회를 하든지 그런 의견을 취합할 수 있는, 그래서 이걸 전반적으로 조금 개정을 할 필요는 있을 것 같습니다.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 좋은 의견 감사드리고, 저희들도 요청받았던 의견들을 그런 자리에서 말씀드리도록 하겠습니다.

○소위원장 서범수 아마 많은 의원님들, 아니면 많은 국민들께서 이 선거법의 기부행위 제한 부분에 대해서 의견을 많이 제출했을 거라고요. 그걸 취합한 자료를 저희들한테 주십시오.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 예, 그렇게 하겠습니다.

○소위원장 서범수 거기에서 저희들이 취사 선택을 해서 같이 의논해서 공동 발의를 하든지 그런 식으로 진행을 하겠습니다.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 예, 그렇게 하겠습니다.

○박수민 위원 혹시 그게 가능한지 모르겠는데, 마이크 사용에 대해서 공식 선거활동 전에 규제가 많더라고요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 말로 하는 선거활동 말씀하시는 겁니까?

○박수민 위원 그래서 그런 것도 혹시 들어와 있는 게 있나요?

○박덕흠 위원 하나씩 하나씩 해결해야 되는데……

○박수민 위원 그럴까요? 하나씩 하나씩 할까요?

○박덕흠 위원 이 건을 지금 기부행위 전체를 갖고 하려고 그러면 진전이 안 됩니다, 내가 봤을 때는. 거기서 마이크 나오지요. 여러 가지로 하면 한두 건이 아니에요. 이거 제가 해 봐서 아니까 이 건에 대해서 지금 이것을 정리를 하셔야지, 되고 나서 다시 또 논의를 하든가 해야지 안 그러면 이게 끝이 안 날 거라고 저는 봐요.

○박수민 위원 기부행위만 좀 한번 하세요, 그러면. 마이크는 다음에 하시고.

○박덕흠 위원 아니, 그것도 다 마찬가지로.

○소위원장 서범수 아니, 다 마찬가지로……

그러면 여기 안 중에 전문위원님, 선관위에서 받아들일 수 있는 부분이 어느 거라고요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 상장 수여 부분은 저희들 가능합니다.

○소위원장 서범수 그리고 제가 낸 안 중에 공연자 부분에 대한 부분, 비전문가 그 표현을 조금……

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 전문가 부분, 비전문가 부분은 저희들 반대 의견 없습니다. 그건 그대로……

○전문위원 조문상 정당 행사 부분을 삭제해 달라는 의견입니다.

○소위원장 서범수 그러면 정당 행사 부분에 대해서 창당 내지는 당원집회에 국한해서 해 달라는 거고 그 이야기예요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그렇습니다.

○전문위원 조문상 ‘그 밖의 각종 행사’가 너무 범위가 넓다라는 건데……

○소위원장 서범수 넓다는 거지요?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그러면 그 밖의 각종 행사는 삭제를 요청드립니다.

○소위원장 서범수 그러니까 ‘창당 또는 당원집회’?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 예.

○소위원장 서범수 이 당원집회라면 지역구의 당원집회도 포함되는 겁니까?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그렇습니다.

○소위원장 서범수 그다음에 공연자 부분은 너무 어렵게 표현이 돼 있어요, 비전문가.

○전문위원 조문상 정리를 한 겁니다. 이게 체계·자구를 정리를 한 상태입니다.

○박덕흠 위원 그거를 해 봐야지 구분이 딱 되지 안 그러면……

○소위원장 서범수 그러면 그런 형식으로, 상장 수여하는 부분?

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 비전문가의, 전문가의 중위소득 이상인 자 이 부분에 대해서는 사실은 선관위에서는 알 수는 없고 전문가를 부르시는 관계자, 예를 들면

위원님들이 부르신다면 위원님 쪽에서 그 당사자를 통해서 여기에 해당되는지를 확인하시면 되지 않냐라는 생각……

○박덕흠 위원 그걸 확인하면 됩니다.

○소위원장 서범수 그래서 그 비전문가 부분을 조금 다르게 고칠 수 없나요?

○위성곤 위원 아니, 이게 전문가가 아닌 공연자라고, 그게 어떤 범위가 전문가고 어떤 범위가……

○전문위원 조문상 6쪽에 보시면 통계자료, 기준중위소득이 나와 있습니다.

○위성곤 위원 아니, 소득이 문제가 아니라……

○전문위원 조문상 일단 여기는 소득 기준으로 하게 되어 있습니다.

○박정현 위원 그러니까 이 중위소득이라는 게 공연을 해서 이 정도 소득을 획득하는 사람을 얘기하는 거예요?

○전문위원 조문상 예, 공연만 전담으로 해서.

○위성곤 위원 전문 공연가나 음악가나 이런 사람이라는 건데 그런데 그런 사람이 꼭 전문으로 하지 않거든요. 사회도 보러 다니고 노래도 부르고 그걸 어떻게 구분해서…… 우리 동네 가수들 많잖아요, 행사에 가면. 우리 동네 가수들, 동네 가수들. 그분들 노래만 부르는 게 아니라 가게도 하시면서 노래도 부르고 다니시거든요.

○소위원장 서범수 그거는 비전문가로 봐야……

○전문위원 조문상 예, 비전문가에게 허용하는 겁니다.

○위성곤 위원 그런데 전문가라고 노래 강의도 다니고……

○박덕흠 위원 소득을 기준으로 하는데 지금 보훈대상자 지원에 관한 법률에서도 이렇게 나와 있거든요. 중위소득자 이렇게 나와 있고 긴급복지지원법도 중위소득. 그러니까 당사자가, 우리가 공연을 시키려고 그러면 그 공연자한테 이걸 때 오면 구분이 딱 되거든요.

○박정현 위원 그러니까 그렇게 왜 하냐고요.

○박덕흠 위원 아니, 그러니까 그게 우리가 공연이라 한다든가 출판기념회나 또 우리 뒤편 할 때, 행사할 때 부르잖아요. 왜냐하면 사람들 1시간씩 기다리게 되니까 그걸 무료하게 하지 않기 위해서 부르는 거기 때문에……

○박정현 위원 아니, 그 말씀은 이해하겠는데요. 부르기 위해서 당신 소득이, 이 업을 통해서 당신 소득이 얼마나 이걸 확인해야 된다는 것 자체가……

○박덕흠 위원 아니, 부르는 사람……

○소위원장 서범수 그건 부르는 사람이 확인해야 되고 그게 확인이 안 되면 못 부르는……

○박정현 위원 그러니까 그게 난센스지요, 지금.

○박덕흠 위원 책임 구분을 확실하게 해야 된다는 얘기지요.

○위성곤 위원 저는 이 행사에 전문가든 누구든 불러서 할 수 있게끔 합시다. 뭐 하러 비전문가로 이거 제한합니까?

○박정현 위원 아니, 그렇다고 우리가 이선희를 부를 거예요, 조용필을 부를 거예요.

○위성곤 위원 이선희를 불러서 하든 누구를 불러서 하든 하계끔 하고 대신에 비용 제한을 하도록 하든지 해야지 이게 무슨……

○**옹혜인 위원** 비용 제한을 한다?

○**박덕흠 위원** 아니, 그러니까 사실은 그게 누가 와서, 진짜 인기 스타 아닌데 와서 하지 않는 한 이게 표로 연결되는 건 아니거든요. 공연을 하는데 동네에서 가수, 아까 위성곤 위원이 얘기했듯이 동네 가수가 와서 한다 하더라도 그 사람이 영향력을, 선거에 영향력을 끼치지 않는다는 저는 이렇게 보고 있는데 돈을 갖고 따지니까, 왜냐하면 이게 출연료를 얼마를 받았냐 이런 걸 갖고 전문가·비전문가를 따지다 보니까 이래서 금액으로 정확하게 해 놓아야만 우리도 거기에 피해 갈 수가 있다. 안 그러면 피해 가지를 못해요. 왜냐하면 전문가라는 사람이 가서 돈을 좀 받았어요. 이렇게 다니면서도 교통비 같은 걸 좀 받을 수가 있잖아요, 식사비나. 그거 받으면 안 되는 거예요, 이게. 전문가가 돼 버리는 거야.

그러니까 중위소득으로 이렇게 구분을 일단 해 놓으면 그나마 그것은 해당이 안 되니까, 법적으로 완전히 구분이 되니까 그래서 그걸 구분을 하자 이런 취지로 저는 보고……

○**위성곤 위원** 출판기념회에 손흥민이 와서 사회를 보면 그거는 전문가입니까, 안 전문가입니까?

○**중앙선거관리위원회사무차장 강동완** 비전문가입니다.

○**소위원장 서범수** 안 전문가지요.

○**위성곤 위원** 비전문가요? 그런데 그거는 선관위 입장에서 보면 대표행위를 더 할 텐데, 동네 사회자를 전문 사회자로 부르는 것보다?

○**중앙선거관리위원회사무차장 강동완** 아닙니다. 전혀…… 그런 부분에서 저희들이 관여하는 경우, 위반된다거나 제한한 적은 없습니다.

○**위성곤 위원** 아니, 관여한다는 게 아니라 논리적으로 그렇다는 거예요. 말이 안 되는 논리라는 거지요. 그러면 불러서 그 액에 대해서 정당하게끔 금액을 지불하게 해야지요. 만약에 누구를 불러서 하게 된다면 지불한 것에 대해서는 허용을 다 해 줘야지요, 사실은.

○**중앙선거관리위원회사무차장 강동완** 그런데 그런 부분이 약간 우려가 되는 게 유명인을 어떤 출판기념회 사회자로 이렇게 부르지 않습니까? 초빙을 했을 때 유명인이 실제 이런 강사다, 그분이 예를 들어 강사라고 쳤을 때 평상시의 강사 요금이 한 300만 원인데 내가 그분하고 알기 때문에 와서 한 100만 원에 좀 해 줘라 이렇게 했을 때 과연 그게 지금 말씀드린 정당한 활동의, 일반적인……

○**위성곤 위원** 그러니까 제 얘기는 그분이 공시가가 300만 원인데 정치인이 불러서 100만 원으로 하는 것에 대해서는 제재를 해야 되는 거지요. 300만 원을 받게 해야 되는 거지요. 그런 형태로 제재를 해서 실질적으로 제한이 되도록 일을 해야 되는데 선관위의 방식은 전혀 그런 게 아니에요.

그래서 박덕흠 위원님이 유명한 트로트 가수 불렀는데 3곡 부르는 데 3000만 원 주는데 박덕흠 위원이 부르니까 100만 원에 해서 가면 이건 기부행위지요. 이건 단속을 해야 되는 거지요. 그런데 정당하게 부르는 것에 대해서는 하계끔 해 줘야 되지요. 자기가 돈 내고 하겠다는데.

○**소위원장 서범수** 박수민 위원님.

○박수민 위원 그런데 지금 제가 제도의 취지를 보면 공연 제공은 아예 못 하게 해 놓은 건데, 경쟁이 되니까, 유명한 사람 부르고 또 비싸질 수 있으니까 한 건데 지금 서범수 의원님 안은 이걸 풀자라는 건 아니고 제가 보면 공연으로 인한 소득이 중위소득 이하니까 거의 유명하지 않은 사람이 동네에서 한번 와서 하시는 이것까지 막지는 말자. 전체적으로는 막는데 이것까지 막지는 말자 이런 정도 저는 법의 취지로 이해돼요. 그리고 전면적으로 여는 거는 저는 저희 정치 현실상 좀 자신 없습니다, 그거는.

○박덕흠 위원 나중에 돈 싸움 돼요.

○박수민 위원 예, 안 돼, 안 돼. 이걸 경쟁 되고 저희가 죽어요, 저희가.

○박덕흠 위원 중위소득으로 딱 그 선을 그어 놓으면 서로 이게 기준을 잡을 수가 있으니까 되는데 전문가·비전문가를 이렇게 하다 보면 거기에 말려 들어간단니까요.

○박수민 위원 여기서 이것까지는 처벌받지 말자……

○박덕흠 위원 그렇지.

○박수민 위원 이런 정도로 저는 이해가 되고 이 정도는 뭐……

○소위원장 서범수 어떻습니까?

○박수민 위원 처벌 안 받게……

○김성희 위원 저는 일단 그렇게라도 해 봤으면 좋겠어요.

○위성곤 위원 지금도 이걸 다 가능한 거 아니에요, 지금 현재도?

○박덕흠 위원 안 됩니다.

○박수민 위원 안 된대요.

○소위원장 서범수 그렇게 정리하도록 하겠습니다.

○위성곤 위원 아니, 부르던 분들 부르고 다 시키는데? 당원 중에도 시키고 다 부르는……

○박덕흠 위원 그거에 대해서 고발을 한다 해서 그랬어요.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 위원님, 그 부분 말씀드리면 현재도 비전문가 공연은 허용을 합니다. 위반으로 안 봅니다.

○박덕흠 위원 수익이 있으면 안 된다니까.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 그런데 다만 실제 행사는 한 10~20분 하는데 공연을 막 여러 프로그램으로 해서 한 1시간을 공연하고 10분 얘기하고 나가고 이런 그런 부수적인 행사가 아닌 이런 부분들을 제한하고 있다는 말씀 드리겠습니다.

○소위원장 서범수 알겠습니다.

○위성곤 위원 별 걸 다 하고 계십니다.

○중앙선거관리위원회사무차장 강동완 죄송합니다.

○전문위원 조문상 일단은 21쪽의 부칙, 시행일을 보시면 김원이 의원은 3개월, 나머지 의원님 안들은 공포한 날부터 시행하는 걸로 되어 있는데 공포한 날부터 시행하는 것으로 해도 무리는 없을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 서범수 예, 그렇게 합시다, 그러면.

○위성곤 위원 수정안대로 하는 거예요, 부칙은?

○소위원장 서범수 예, 공포한 날로부터.

○위성곤 위원 아니, 내용은 수정안……

○소위원장 서범수 수정안대로.

○위성곤 위원 전문위원 수정안대로 하시는 겁니까?

○전문위원 조문상 정당 행사에 창당 및 당원협의회로 한정하는, 당원집회로 한정하는 그 내용이 들어가고 각종 행사 그 부분은 삭제하는 걸로 그렇게……

○소위원장 서범수 그러면 논의를 종료하고 의결하겠습니다.

의사일정 제25항부터 제28항까지는 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 공직선거법 일부개정법률안(대안)을 우리 위원회안으로 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

이것으로 오늘 모두 심사를 마쳤습니다.

오늘 의결한 법률안에 대한 체계와 자구정리는 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 여러분 정말 수고하셨습니다.

국회에 참석하신 정부 관계자 여러분과 전문위원을 비롯한 국회공무원 및 보좌직원 여러분도 모두 고생하셨습니다.

산회를 선포합니다.

(17시10분 산회)

○출석 위원(9인)

권철승 김성희 박덕흠 박수민 박정현 서범수 용혜인 위성곤 한병도

○출장 위원(1인)

양부남

○출석 전문위원

전문위원 조문상

전문위원 나아정

○정부측 및 기타 참석자

행정안전부

재난안전관리본부장 김광용

보건복지부

공공보건정책관 정통령

소방청

차장 김승룡

○중앙선거관리위원회측 참석자

중앙선거관리위원회

사무차장 강동완